جامعة راف العالمية.

عمادة الدراسات العليا.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

قسم الشريعة – أصول الفقه.

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة ماجيستير

بعنوان:

المطلق وحمله على المقيد عند الأصوليين من خلال كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام – دراسة أصولية تطبيقية.

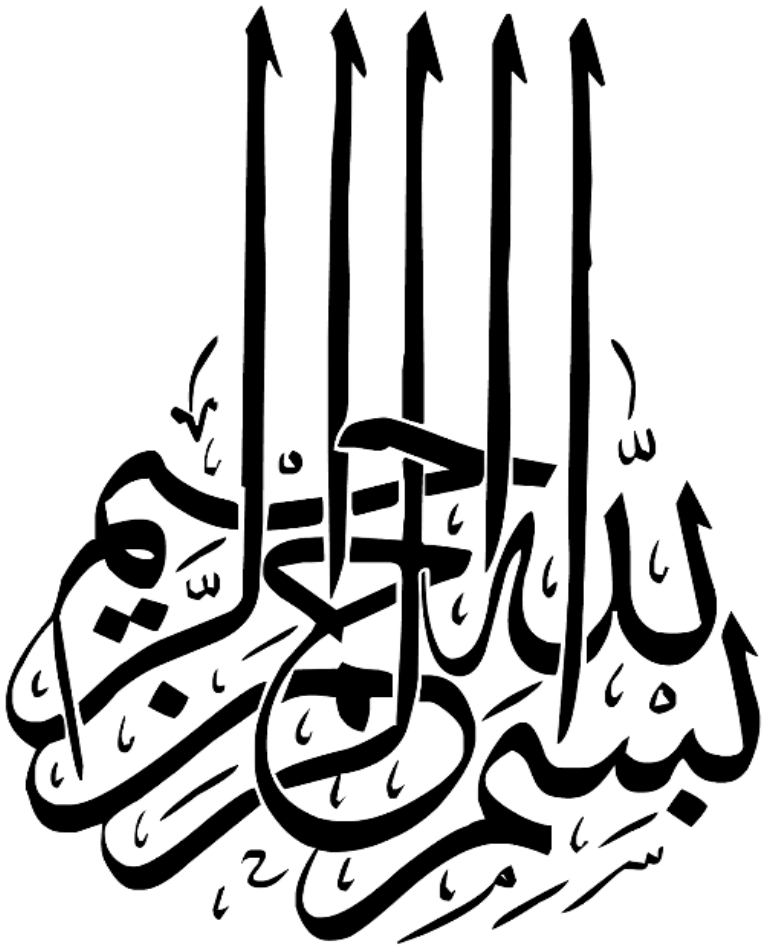
إعداد: عبد الله إبراهيم ويرر.

د قسم الله عبد الغفار– مشرف رئيسي.

د فيصل شريف مُحَمَّد الصديق – مشرف معاون.

العام:

١٤٣٩-١٤٤٠ الموافق ٢٠١٧-٢٠١٨م


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال.

قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [1]

وقال تعالي:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [2]

---

[1] سورة المجادلة الآية ٣.

[2] سورة النساء الآية ٩٢.

الإهداء.

- إلى والدتي رحمها الله وغفر لها.
- إلى والدي أمدّه الله وبارك في عمره.
- إلى أهل بيتي من إخوتي وأخواتي وأبنائهم.
- إلى من علّموني حروفاً من ذهب، وكلمات من دُرر، أهل الشريعة في جامعة راف العالمية.
- إلى مؤسس الجامعة، الشيخ مُحَمَّد عثمان حفظه الله ورعاه من كيد الشياطين من الجن والإنس، وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين.
- إلى جامعة راف العالمية التي فتحت أبوابها لكل طالب علم صبور.
- إلى هؤلاء جميعاً أهدي ثمرة جهدي في هذا العمل.

الشكر والتقدير.

- ✓ أشكر الله سبحانه وتعالى بما أنعم علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، وخاصة في إتمام هذه الرسالة.
- ✓ وأتوجه ببالغ الشكر إلى عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة راف العالمية.
- ✓ وأقدّم خالص شكري وتقديري للمشرف الرئيسي: د. قسم الله عبد الغفار، والمشرف المعاون: د. فيصل شريف مُحَمَّد الصديق، لما قدّما من جهود ونصائح لإتمام هذا البحث.
- ✓ والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة.
- ✓ كما أقدّم شكري وتقديري إلى جامعة راف العالمية أنارها الله في بقاع الأرض شرقا وغربا.
- ✓ وإلى كل من مدّ يد العون والمساعدة لإتمام هذه الرسالة، أشكركم جميعا وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا وبارك فيكم.

مستخلص البحث:

فهذا البحث بعنوان " المطلق وحمله على المقيد عند الأصوليين من خلال كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام – دراسة أصولية تطبيقية" يهدف إلى أهمية بيان علاقة المطلق بالمقيد عند الأصوليين، وإبراز موقف العلماء من قاعدة حمل المطلق على المقيد على اختلاف مذاهبهم، ومدى إمكانية تطبيق النتائج على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني.

فقسم الباحث الموضوع إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ فبيّن في مقدمة البحث أهمية دراسة دلالات الألفاظ، وخاصة المطلق والمقيد، ودور العلماء في ذلك، ثم تناول في الفصل الأول؛ أساسيات البحث، ويشمل: مشكلة البحث، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف البحث، وأهمية البحث، والدراسات السابقة، وغيرها مما يندرج تحت هذا الفصل.

وفي الفصل الثاني؛ تطرق الباحث إلى إيراد ترجمة موجزة لصاحب كتاب "بلوغ المرام"، وإبراز أهمية هذا الكتاب للتطبيق في هذا المجال. وكذلك يظهر الباحث دور ابن حجر – رحمه الله – في اعتنائه بأصول الفقه، ومدى مراعاته للذوق الأصولي من خلال ترتيبه لكتاب "بلوغ المرام".

وفي الفصل الثالث؛ شرع في بيان حقيقة المطلق والمقيد عند الأصوليين؛ وذلك بتوضيح المفاهيم العامة للموضوع، وحكم كل من المطلق والمقيد، وعلاقتهما بمباحث دلالات الألفاظ كالعام والخاص والنسخ، مع إيراد أمثلة للتطبيق من خلال كتاب "بلوغ المرام".

وفي الفصل الرابع؛ شرع في ذكر قاعدة حمل المطلق على المقيد عند الأصوليين؛ وذلك بذكر اختلاف العلماء في معنى حمل المطلق على المقيد، وشروط حمل أحدهما على الآخر، والأحوال المتفق عليها والمختلف فيها، مع أخذ نماذج تطبيقية للتوضيح من كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام".

وفي الختام أخذ بذكر أهم النتائج التي توصل من خلال كتابة البحث، والتوصيات للقادمين من الباحثين والقراء، والفهارس العامة للبحث.

Abstract.

This research entitled "The Absolute and Restricted principals among Fundamentalist, Study within the Book Bulugh Al Marram " aims to highlight the relationship between the absolute and the Restricted fundamentals among fundamentalists, and to highlight the position of the scholars on the rule of judging the absolute on the restricted based on different doctrines, and how far is it possible to provide examples from the Book “Bulugh Al Marram” by al-Haafiz Ibn Hajar al-Asklani.

The researcher divided the topic into: introduction, four chapters and conclusion; and he has explained the importance of studying the meanings of words, especially the absolute and restricted, and the role of scientists (Islamic fundamentalists) in that, and then dealt in the first chapter with the basics of research, including: the cause of research, the reasons of choice of the subject, research goals, research importance, Previous studies And others falling under this chapter.

In the second chapter, the researcher referred to the translation of the author of the book "Bulugh Al Maram", and highlight the importance of this book to apply in this area. The researcher also shows the role of Ibn Hajar (may God have mercy on him) on the fundamentals of jurisprudence, and the extent to which he considered the fundamentals of jurisprudence in arranging his book "Bulugh Al Maram".

In the third chapter, he began to explain the truth of the absolute and restricted principles among the fundamentalists by clarifying the general concepts of the subject and the rule of both the absolute and the restricted, and their relationship with semantics of words such as general words (العام), In particular words (الخاص), and supersede, supplant or take the place of existing judgement (نسخ الحكم).

In the fourth chapter, he mentioned the rule of applying the absolute on the restricted among the fundamentalists, by mentioning the differences among scholars in the meaning of judging the absolute on the restricted, and the conditions of applying one on the other, taking examples from the book "Bulugh Al Marram ".

In conclusion, he mentioned the most important results achieved through the writing of research, and recommendations for the coming researchers and readers, and general indexes of the research.

الفصل الأول: أساسيات البحث.

المبحث الأول: مشكلة البحث، وأسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته. وفيه أربعة مطالب.

المبحث الثاني: منهج البحث، وأسئلته، وفروضه. وفيه ثلاثة مطالب.

المبحث الثالث: حدود البحث، والدراسات السابقة. وفيه مطلبان.

الفصل الأول: أساسيات البحث، وفيه مقدمة ثلاثة مباحث.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، أنزل الكتاب بلسان عربيّ مبين، وجعل من بين آياته وأحكامه ما هو مطلق ومقيد، فأرسل أشرف الخلق لبيان ما نزّل من الذكر الحكيم، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن علم أصول الفقه من أجلّ العلوم وأنفعها في فهم النصوص واستنباط الأحكام، لكونه علم الآلة لعلم الغاية (الفقه). علما بأن نصوص الأصلين اتبعت أساليب أهل اللغة باستخدام عبارات تتفاوت مدلولاتها من حيث وضوح معانيها، أو من حيث شمولها على الأفراد، أو من حيث شيوع الفرد من أفرادها على جنسه، أو من حيث ما تقتضيه من تكاليف شرعية؛ فكان من المهم دراسة مباحث دلالات الألفاظ من ظاهر ومؤول، ومجمل ومبيّن، وعام وخاص، ومطلق ومقيد؛ لأن كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وتأويل ما خفيت دلالته، وتوجيه ما ظاهره التعارض يتوقف على ذلك.

والمطلق والمقيد كانا محل اهتمام وعناية عند الأصوليين، فأسهموا في بحثها ودراستها، وقارنوا بينهما عند التعارض؛ لأن دراسة المطلق والمقيد دون قران بينهما تكاد تكون بلا فائدة؛ إذ العلماء متفقون على وجوب العمل بالمطلق إذا لم يرد دليل يقيّده، وكذلك العمل بالمقيد إن لم يرد دليل يبطل قيده.

فانطلاقا من هذه الأهَمية أحاول السير في دربهم في بيان مفهوم المطلق والمقيد وما يتعلق بهما من أحكام، واختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد.

كما أتناول أبعاد الموضوع؛ كإيراد ترجمة لصاحب كتاب بلوغ المرام مع بيان أهمية اختيار هذا الكتاب للتطبيق على ما تحصّل من نتائج وراء دراسة هذا الموضوع.

والله ولي التوفيق.

المبحث الأول: مشكلة البحث، وأسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته.

المطلب الأول: مشكلة البحث.

تكمن مشكلة البحث في مدى إمكانية دفع توهم التعارض (ظاهرا) بين المطلق والمقيد، لأنه ليس كل ما يتوهم من التعارض يكون تعارضا حقيقة، وكذلك ليس كل ما يقع فيه التعارض ظاهرا يصح دفعه بطرق من طرق دفع التعارض. ومدى إمكانية تطبيق ثمرة البحث التي قد توصلها الباحث من خلال معايشته مع البحث على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

المطلب الثاني: أسباب اختيار الموضوع.

اختار الباحث هذا الموضوع للأسباب الآتية:

١. كون قاعدة المطلق على المقيد من القواعد الأساسية في فهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية.

٢. ولكون حمل المطلق على المقيد من أهم الوسائل التي استخدمها العلماء في دفع التعارض الظاهر الواقع بين الأدلة، مما يدل على صلاحية الشريعة.

٣. ولأهمية كتاب بلوغ المرام من أدلة ألأحكام؛ لما جمع فيه من أصول أحاديث الأحكام الشرعية، ولرغبة الباحث في إظهار دور ابن حجر العسقلاني في أصول الفقة، ومدى مراعاته للذوق الأصولي في ترتيب الأحاديث من خلال كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

٤. رغبة الباحث في الربط بين الأحكام المستفادة من الأحاديث الواردة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، المتعلقة بالمطلق والمقيد؛ وذلك مراعاة لحاجة علم الفقه إلى علم الأصول والربط بينهما.

٥. بيان أن أدلة الشرع – ومنها الأدلة المطلقة والمقيدة – متآلفة لا متنافرة، ومتوافقة لا متعارضة.

٦. كون معرفة طرق حمل المطلق على المقيد تبقى الحاجة إليها ماسة لمعرفة كثير من المسائل والقضايا المستجدة.

المطلب الثالث: أهداف البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أمور منها:

١. معرفة المقصود من حمل المطلق على المقيد عند الأصوليين.

٢. إبراز الفرق بين المطلق والعام أو النكرة.

٣. إظهار الفرق بين التقييد والتخصيص أو النسخ.

٤. تطبيق نتائج الدراسة على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني.

٥. إبراز دور ابن حجر في تحقيق الآراء الأصولية.

٦. إظهار دور ابن حجر في مراعاة الذوق الأصولي من خلال ترتيبه لكتاب "بلوغ المرام".

٧. بيان دلالة اللفظ من ناحية الإطلاق والتقييد للمهتمين بها؛ لأن معظم أدلة الشرع أو غالبها العمومات أو الإطلاقات.

٨. تسهيل وتبسيط الفكرة المتعلقة بموضوع البحث؛ باستخدام أساليب مفيدة، ومتمشية مع أسلوب البحث العلمي.

المطلب الرابع: أهمية البحث.

١. تضيف هذه الدراسة معرفة شاملة إلى المكتبات الإسلامية من ناحية موضوع الدراسة، ومعرفة جديدة من ناحية التطبيق.

٢. تمكن هذه الدراسة القارئ مكلة استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بالمطلق والمقيد.

٣. تتيح هذه الدراسة للمهتمين بموضوع حمل المطلق على المقيد، فرص الاطلاع عليه، والاهتداء إلى المراجع والمصادر الأصلية دون مشقة أو تعب.

٤. تمكن القارئ من معرفة ابن حجر العسقلاني، ودره في تحقيق الآراء الأصولية، ومدى مراعاته للذوق الأصولي من خلال كتابه "بلوغ المرام من أدلة الأحكام".

٥. تنير الطريق للراغبي في التحاق ركب الدارسين، وخاصة قسم أصول الفقه، بحيث يمكنهم الاطلاع عليها، والاستفادة منها في وضع الخطة، وكيفية الوصول إلى المراجع الأصلية، وطريقة نقل المعلومة وتوثيقها.

المبحث الثاني: منهج البحث، وأسئلته، وفروضه.

المطلب الأول: منهج البحث.

قامت هذه الدراسة على منهجية علمية كالآتي:

١. استخدم الباحث المنهج الوصفي، وذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالمطلق والمقيد مثل: المفاهيم، والشروط، والأنواع، والمراتب.

٢. واستخدم أيضا المنهج التحليلي الوصفي عند نقل آراء العلماء في حمل المطلق على المقيد، مع مناقشتها وإيراد الأمثلة للتطبيق.

٣. ضبط الآيات القرآنية من الكتاب مع ذكر رقم الآية والسورة.

٤. تخريج الأحاديث من أمهات كتب الحديث؛ فإن كان مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما ، وإن لم يكن في الصحيحين، خرجته من كتب الأربعة، فإن لم يكن فيها؛ خرجته من مظانه، مع بيان درجته صحة، وحسنا، وضعفا من كتب الحفاظ وأهل الاختصاص.

٥. ذكر المراجع والمصادر التي استقيت منها المعلومات، وذلك بذكر اسم المؤلف، ثم الكتاب، ثم المحقق إن وجد، ثم الناشر أو "د ن" – بدون الناشر، ثم الطبعة أو "د ط"، ثم الجزء والصفحة، فإذا تكرر المرجع ذكرت اسم الكتاب، ثم الجزء والصفحة.

٦. ترجمة الأعلام الأصوليين أو غير المشهورين ترجمة موجزة، ليكون القارئ على بصيرة.

٧. جمع الأحاديث الواردة في كتاب بلوغ المرام المتعلقة بموضوع الدراسة، فإن ورد كلاهما – أي المطلق والمقيد – في الكتاب اكتفيت بما فيه، وأما إن ورد المطلق في الكتاب دون المقيد، طلبت المقيد من متون الحديث، وكذا إذا ورد المقيد في الكتاب طلبت المطلق من متون الحديث.

٨. الأصل تقديم المطلق على المقيد عند تطبيق الأمثلة من كتاب "بلوغ المرام"، لكن إذا ورد المقيد في الكتاب دون المطلق؛ قدمت المقيد من حيث الترتيب، وذلك مراعاة لأهمية الكتاب في هذا البحث دون غيره.

٩. دراسة الأحاديث الواردة في بلوغ المرام المتعلقة بالموضوع بما يدفع توهم التعارض بينهما.

المطلب الثاني: أسئلة البحث.

١. هل يمكن دفع توهم التعارض بين المطلق والمقيد؟

٢. ما هي طريقة دفع التعارض بين المطلق والمقيد؟

٣. هل العلماء متفقون في طريقة دفع التعارض بين المطلق والمقيد أم مختلفون؟

٤. وهل يمكن تطبيق هذه الدراسة على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام؟

المطلب الثالث: فروض البحث.

١. يمكن دفع التعارض بين المطلق والمقيد.

٢. اختلف العلماء في طريقة دفع التعارض بين المطلق والمقيد؛ وسيأتي ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله.

٣. العلماء متفقون في بعض صور حمل المطلق على المقيد ومختلفون في بعضها الآخر.

٤. يمكن تطبيق هذه الدراسة على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

المبحث الثالث: حدود البحث، والدراسات السابقة.

المطلب الأول: حدود البحث.

كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٧٧٣ – ٨٥٢هـ.

- تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري.

-دار النشر: دار الفلق – الرياض / الطبعة السابعة / التاريخ: ١٤٢٤هـ.

المطلب الثاني: الدراسات السابقة.

الدراسة الأولى:

اسم الباحث: عديله علي خليل عيسى

التاريخ: نوقشت وأجيزت بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٠ م.

العنوان: ضوابط حمل المطلق على المقيد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام الشرعية.

أهم أهداف الدراسة: لم يقم الباحث بذكر الأهداف في المقدمة كبند مستقل، ولكن يمكن أن يقال من خلال اطلاع الباحث لهذه الدراسة: بأنه يهدف إلى إزالة التعارض بين المطلق والمقيد، وبيان أثر ذلك على الفروع – والله أعلم.

المنهج المستخدم: استخدم الباحث في هذه الرسالة، المنهج الوصفي، بحيث جمع المعلومات المتعلقة بالمطلق والمقيد. كما استخدم المنهج التحليلي عند استعراض أقوال العلماء في المطلق والمقيد، ومناقشتها مدعمة بالأمثلة.

أهم النتائج:

- المطلق يدل على الوحدة الشائعة في الجنس والنوع.
- المقيد وصف للمطلق يحد من انتشاره، فكلما زادت القيود قلّ الانتشار.
- قاعدة حمل المطلق على المقيد تعني ترك مدلول المطلق وإنزاله حكم المقيد.

علاقة الدراسة بموضوع البحث:

هناك علاقة وثيقة بين الدراسة وموضوع البحث؛ إذ الدراسة في ضوابط حمل المطلق على المقيد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام الشرعية، كما أن موضوع البحث في المطلق وحمله على المقيد عند الأصوليين من خلال كتاب بلوغ المرام، فهما متقاربان؛ لأن كلا منهما يتناول مفاهيم المطلق والمقيد، والمقصود من حمل المطلق على المقيد، وآراء العلماء في ذلك.

مدى الاستفادة من الدراسة:

استفدت من هذه الدراسة من حيث العموم فيما يتعلق بموضوع البحث، وخاصة في وضع الخطة والترتيب.

وجه الشبه والاختلاف بين هذه الدراسة وموضوع البحث:

تتفق هذه الدراسة مع موضوع البحث في أوجه منها:

- مفاهيم وخصائص المطلق والمقيد.
- وأحوال المطلق والمقيد المتفقة والمختلفة.

وتختلف في كونها تكتفي بتطبيق النتائج على الفروع الفقهية، دون أي كتاب من كتب أهل العلم، في حين أن الباحث يطبق دراسته على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

الدراسة الثانية:

اسم الباحث: د / حمد بن حمدي الصاعدي.

عنوان الدراسة: المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء.

أهم أهداف الدراسة:

يمكن القول بأن هذه الدراسة تهدف إلى أمرين ذكرهما الباحث في مقدمة رسالته، دون أن يفرد لهما عنوانا مستقلا، هما:

- إكمال الجوانب والنواحي التي لم تشبع بحثا وتنقيبا في موضوع المطلق والمقيد.
- تسهيل وتبسيط فهم جانب كبير من تراثنا الإسلامي العريق، وذلك بكتابة الرسالة متمشية مع أسلوب العصر.

المنهج المستخدم:

لم يبين صاحب الرسالة منهجا معينا، وإنما سماها " طريقة بحثي في صلب الرسالة"، لكن الذي يظهر للباحث بعد النظر– والله أعلم – أنه استخدم كلا من منهج الوصفي والتحليلي والتطبيقي.

أهم النتائج:

– يوصف المطلق بالشيوع، لأن موارده غير منحصرة فعمومه بدلي تناوبي، ويوصف العام بالاستغراق فعمومه شموليّ.

– سبب حمل المطلق على المقيد عند الجمهور هو العرف اللغوي والشرعي بالإضافة إلى وجود مطلق التنافي الذي يزول بحمل المطلق على المقيد. وعند الحنفية دخول التنافي بين المطلق والمقيد في باب تعارض الأدلة.

– إذا ورد مقيدان متنافيان على مطلق واحد حمل على الأقيس منهما، وإلاّ بقي المطلق على إطلاقه.

علاقة الدراسة بموضوع البحث:

فالعلاقة بينهما هي: علاقة عموم وخصوص مطلق؛ إذ الكل يتناول المطلق والمقيد وما يتعلق بهما من آثار وشروط وغيرها، إلاّ أن موضوع البحث يختص بجزء تطبيقيّ على كتاب بلوغ المرام.

مدى الاستفادة من الدراسة:

استفدت من هذه الدراسة استفادة لا تقل أهمية عن الاستفادة من المراجع الأصلية، ذلك من حيث الترتيب، والتخطيط، والتحليل، فجزى الله الباحث خير الجزاء.

وجه الشبه والاختلاف بين الدراسة والبحث:

يشتبهان في كون كل منهما تناول موضوع المطلق على المقيد، ويختلفان في أرضية البحث المكانية، حيث طبقت نتائج موضوع البحث على كتاب بلوغ المرام، بخلاف الدراسة، فأنها طبقت على الفروع الفقهية في المذاهب.

الدراسة الثالثة:

اسم الباحثة: نادية حسين الغول.

عنوان الدراسة: قاعدة المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

أهم أهداف الدراسة:

كذلك لم يذكر صاحب الدراسة أهدافا لهذه الرسالة، إلاّ أنه يمكن استخراج بعض الأهداف من خلال ما تناول، وهي كالآتي:

- بيان القاعدة وما يتعلق بها من أحكام وتطبيقاتها الفقهية.
- بيان مدى الحاجة لمعرفة هذه القاعدة، وخاصة في معرفة الأحكام المستجدة.
- معرفة الفروع المتفرعة عن هذه القاعدة الأصولية.

المنهج المستخدم:

استخدم المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي.

أهم النتائج:

- اللفظ المطلق قد يكون مطلقا من وجه ومقيدا من وجه آخر، فالإطلاق والتقييد أمر نسبي.
- قاعدة " المطلق يبقى على إطلاقه إذا لم يقيد نصا أو دلالة" تعني إبقاء المطلق على إطلاقه وعدم تقييده إلاّ بدليل ولا خلاف بين العلماء في ذلك.
- قبل العمل بالمطلق يجب النظر إن كان هناك نصا أو دلالة تقيد ذلك المطلق.

علاقة الدراسة بموضوع البحث:

علاقة الدراسة بموضوع البحث ليست علاقة قوية؛ لأن الدراسة مختصة بقاعدة " المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة" دون التطرق إلى كثير من المفاهيم والشروط، بخلاف ما عليه موضوع البحث من وصف للمفاهيم، وتحليل آراء العلماء ومناقشتها.

مدى الاستفادة من الدراسة:

أستفدت من هذه الدراسة من جهة الاطلاع والتزود بالمعلومات المتعلقة بموضوع البحث.

وجه الشبه والاختلاف بين الدراسة والبحث:

تتفق الدراسة بالموضوع من حيث تناولها لقاعدة تتعلق بموضوع البحث (المطلق وحمله على المقيد عند الأصوليين)، وتختلف في كونها مختصة بالقاعدة دون غيرها، كما أن نتائج هذه الدراسة طبّقت على الفروع الفقهية.

هيكل البحث:

يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة، وهي:

الفصل الأول: أساسيات البحث: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مشكلة البحث، وأسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته. وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: مشكلة البحث.

المطلب الثاني: أسباب اختيار الموضوع.

المطلب الثالث: أهداف البحث.

المطلب الرابع: أهمية البحث.

المبحث الثاني: منهج البحث، وأسئلته، وفروضه. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: منهج البحث.

المطلب الثاني: أسئلة البحث.

المطلب الثالث: فروض البحث.

المبحث الثالث: حدود البحث، والدراسات السابقة. وفيه مطالبان:

المطلب الأول: حدود البحث (المكانية والزمانية).

المطلب الثاني: الدراسات السابقة.

الفصل الثاني: ترجمة المؤلف والتعريف بكتاب بلوغ المرام. وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته.

المطلب الثاني: نسبه ومولده.

المطلب الثالث: نشأته.

المبحث الثاني: طلبه للعلم ورحلاته، واعتناؤه بأصول الفقه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته.

المطلب الثاني: اعتناؤه بأصول الفقه.

المبحث الثالث: صفاته، ومكانته بين أهل العلم، والوظائف التي شغلها. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صفاته وزهده.

المطلب الثاني: مكانته بين أهل العلم.

المطلب الثالث: الوظائف التي شغلها.

المبحث الرابع: أشهر شيوخه وتلاميذه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أشهر شيوخه.

المطلب الثاني: أشهر تلاميذه.

المبحث الخامس: مصنفاته، مرضه ووفاته، ومراثي أدباء عصره. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مصنفاته.

المطلب الثاني: مرضه وفاته.

المطلب الثالث: مراثي أدباء عصره.

المبحث السادس: التعريف بكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: تسمية ابن حجر للكتاب.

المطلب الثاني: محتويات الكتاب ومنهج التأليف فيه.

المطلب الثالث: اصطلاحات ابن حجر في بلوغ المرام.

المطلب الرابع: مراعاة ابن حجر الذوق الأصولي من خلال كتابه بلوغ المرام.

المطلب الخامس: مميزات كتاب بلوغ المرام.

المطلب السادس: ثناء العلماء على كتاب بلوغ المرام.

المطلب السابع: شروح كتاب بلوغ المرام.

المطلب الثامن: مختصرات وكتب تتعلق ببلوغ المرام.

الفصل الثالث: حقيقة المطلق والمقيد عند الأصوليين. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم المطلق، وحكمه. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المطلق لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أنواع المطلق عند الأصوليين.

المطلب الثالث: حكم المطلق قبل ورود المقيد.

المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في بيان حكم المطلق من خلال كتاب بلوغ المرام.

المبحث الثاني: ضابط الإطلاق والتقييد، والفرق بين المطلق والعام والنكرة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ضابط الإطلاق والتقييد.

المطلب الثاني: الفرق بين المطلق والعام.

المطلب الثالث: الفرق بين المطلق والنكرة.

المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في الفرق بين المطلق والعام والنكرة في ضوء بلوغ المرام.

المبحث الثالث: مفهوم المقيد، وحكمه. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المقيد لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أنواع التقييد ومراتبه.

المطلب الثالث: حكم المقيد الذي لم يسبق عليه الإطلاق.

المطلب الرابع: نماذج تطبيقية في حكم المقيد من خلال بلوغ المرام.

المبحث الرابع: الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخ. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين التقييد والتخصيص.

المطلب الثاني: الفرق بين التقييد والنسخ.

المطلب الثالث: نماذج تطبيقيه في الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخ من بلوغ المرام.

الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيد. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اختلاف الأصوليين في معنى حمل المطلق على المقيد.

المطلب الثاني: أدلة المذاهب في معنى حمل المطلق على المقيد.

المطلب الثالث: سبب الاختلاف في معنى حمل المطلق على المقيد.

المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في معنى حمل المطلق على المقيد من خلال بلوغ المرام.

المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شروط حمل المطلق على المقيد عند الجمهور.

المطلب الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد عند بعض الحنفية.

المطلب الثالث: نماذج تطبيقية في التفرقة بين المذهبين من كتاب بلوغ المرام.

المبحث الثالث: أحوال حمل المطلق على المقيد. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الأحوال المتفق عليها.

المطلب الثاني: الأحوال المختلف فيها.

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية في الصور المتفق عليها والمختلف فيها في ضوء بلوغ المرام.

الخاتمة: وتشمل الآتي:

- أهم النتائج والتوصيات.
- الفهارس العامة: وفيها:
  - ✓ فهرس الآيات.
  - ✓ فهرس الأحاديث.
  - ✓ فهرس الأعلام المترجم لهم.
  - ✓ فهرس المصطلحات الغريبة:
  - ✓ فهرس المصادر والمراجع.
  - ✓ فهرس الموضوعات.

الفصل الثاني: ترجمة المؤلف والتعريف بكتاب بلوغ المرام.

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته. وفيه ثلاثة مطالب:

المبحث الثاني: طلبه للعلم ورحلاته، واعتناؤه بأصول الفقه. وفيه ثلاثة مطلبان:

المبحث الثالث: صفاته، ومكانته بين أهل عصره، والوظائف التي شغلها. وفيه ثلاثة مطالب:

المبحث الرابع: أشهر شيوخه وتلاميذه. وفيه مطلبان:

المبحث الخامس: مصنفاته، ووفاته، ومراثي أدباء عصره. وفيه ثلاثة مطالب:

المبحث السادس: التعريف بكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وفيه ثمانية مطالب:

الفصل الثاني: ترجمة المؤلف والتعريف بكتاب بلوغ المرام.

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته.

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته.

اسمه:

هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، فريد زمانه، وحامل لواء السنة في أوانه، ومقدم عساكر المحدّثين، قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الشافعيّ المصري المولد والمنشأ والدّار والوفاة القاهري [١].

كنيته ولقبه:

كان يلقب ابن حجر بـ "شهاب الدين" ويكنى بـ " أبا الفضل"، وكُني بذلك تشبيهًا بقاضي مكة أبي الفضل مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي النُّويري؛ إذ كان مع أبيه وهو طفل هناك [٢].

نِسبته:

أنه كِنانيٌّ الأصل نسبة إلى قبيلة "كنانة"، وكان أصلهم من عسقلان، وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين، وقد استقرت في عسقلان، وما جاورها حتى إثر الحروب الصّليبية [٣]

---

[١] مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أبو الفضل تقي الدين الأصفوني / لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ / د ت / الناشر: دار الكتب العلمية / الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م / ٢١١/ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي/ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي/ المحقق: الشيخ زكريا عميرات / الناشر: دار الكتب العلمية/ د ط/ ٢٥١، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي/ نظم العقيان في أعيان الأعيان/ المحقق: فيليب حتى/ الناشر: المكتبة العلمية – بيروت/ د ط/ ١/٤٥.

[٢] شمس الدين مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد السخاوي/ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/ المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد/ الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م/١/١٠٢.

[٣] الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/١/١٠٣.

المطلب الثاني: نسبه ومولده.

أما نسبه: فهو أحمد بن عليّ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي بن محمود بن أحمد. لكن اختلفت المصادر في اسم جدّه الرابع، فتارة ذكر محمود، وتارة أحمد، والراجح أحمد كما في الترجمة التي كتبها هو لنفسه [١].

مولده:

وأما مولده: فقد لوحظ اختلافا في تحديد تاريخ ولادته وذلك ما بين الثاني عشر، والثالث عشر، والثاني والعشرون من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على شاطئ النيل بمصر. والذي يظهر أن يوم مولد ابن حجر ينحصر ما بين الثاني عشر والثاني والعشرين من شعبان سنة ٧٧٣ هـ [٢].

المطلب الثالث: نشأته.

نشأ رحمه الله في رعاية أسرة تشتغل بالعلم والفضل وتشجع عليه، وشاء الله أن ينشأ ابن حجر— رحمه الله— يتيمًا أباً وأمًا، فحُرم من عطف أبيه وعلمه كما حرم من حنان أمه، إذ مات أبوه في رجب سنة ٧٧٧هـ، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، وأصبح اليتيم في وصاية زكي الدين أبي بكر بن نور الدين علي الخرويّ، وكان تاجرا كبيرا بمصر، لكن هيئ الله لابن حجر جوًا علميًا وبيئة صالحة تأخذ بيده إلى العلم، حتى صار له شأن عظيم بين الناس، حيث راهق، ولم تُعرف له صبوة ولم تضبط عنه زلَّة، فأكمل حفظ القرآن الكريم وله تسع سنين، وصلى بالمسلمين إماما في بيت الله الحرام، كما حفظ بعض المتون العلمية — كما سيتضح في المطلب التالي [٣].

---

[١] أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني / الإصابة في تمييز الصحابة / المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى مُحَمَّد معوض/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت / الطبعة: الأولى - ١٤١٥ هـ/ ١/٩١.

[٢] لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ/١/٢١١، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/١/١٠٤، نظم العقيان في أعيان الأعيان/١/٤٥.

[٣] الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/١/١٢١.

المبحث الثاني: طلبه للعلم ورحلاته، واعتناؤه بأصول الفقه.

المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته.

فقد حفظ – رحمه الله تعالى – القرآن الكريم في الصغر، وصلى التراويح في بيت الله الحرام وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فحفظ كتبا من مختصرات العلوم مثل عمدة الأحكام للمقدسي، والحاوي الصّغير للقزويني، ومختصر ابن الحاجب الأصلي في الأصول، ومنهج الأصول للبيضاوي، وألفيّة العراقي، وألفيّة ابن مالك، والتنبيه في فروع الشافعيّة للشيرازي. وتميز بين أقرانه بسرعة الحفظ حتى أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد، وكان يحفظ الصحيفة من الحاوي الصغير في ثلاث مرات يصححها ويقرؤها على نفسه ثم يقرؤها أخرى ثم يعرضها حفظا، واشتغل بطلب ما غلب على العادة طلبه، من أصل وفرع ولغة ونحوها، فاجتهد في طلب العلم فاهتم بالأدب والتاريخ، واستقر في ذهنه شيء من أحوال الرواة، وكان ذلك بتوجيه رجل من أهل الخير.

وفي السنة ٧٩٣ حبّب الله إليه علم الحديث النبوي فأقبل عليه بكليته، فطاف على الشيوخ وقرأ الأجزاء والكتب الكبار، ثم التقى بالحافظ العراقي [١] الّذي لازمه عشر سنوات، وحمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سندا ومتنا وعللا واصطلاحا، فقرأ عليه ألفيته، وحمل جملة مستكثرة من أماليه واستملى عليه بعضها، وكان أول من أذن له بالتدريس في علوم الحديث عام ٧٩٧ هـ [٢].

---

[١] العراقي الحافظ الإمام الكبير؛ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، مولده في رازنان (من أعمال إربل). وله مؤلفات في الفن بديعة،كالألفية، ونظم الاقتراح، وتخريج أحاديث الإحياء. مات في ٨ شعبان سنة ٨٠٦هـ. انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي/ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ المحقق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم/ الناشر: دار إحياء الكتب العربية – مصر/ الطبعة: الأولى ١٣٨٧ هـ-١٩٦٧م/١/٣٦٠، خير الدين بن محمود بن مُحَمَّد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي/ الأعلام/ د ت/ الناشر: دار العلم للملايين/ الطبعة: الخامسة عشر-٢٠٠٢م /٣/٣٤٤.

[٢] لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ/ ٢١١-٢١٢، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/ ١/١٢٥-١٢٧، مُحَمَّد مُحَمَّد مُحَمَّد سالم محيسن/ معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ/ د ت/ الناشر: دار الجيل – بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٢ هـ -١٩٩٢ م/٢/٣٩-٤٠.

رحلاته.

وأما رحلاته العلمية، فقد رحل إلى أماكن شتى في سبيل الحصول على العلم وخاصة الحديث، إذ كان ذلك دأب العلماء، فكان أحدهم إذا حصل على ما عند أهل بلده من العلماء، رحل ليعرف ما عند غيرهم من البلاد الأخرى. وكان أولُ ما رحل في سنة ٧٩٣هـ إلى قوص وغيرها، من بلاد الصعيد، ثم رحل في أواخر سنة ٧٩٧هـ إلى الإسكندرية، ثم رجع منها قاصدا أرض الحجاز من البحر، فوصل الطور، فلقي بها من الفضلاء، ثم توجه إلى اليمن سنة ٨٠٠هـ، ثم رحل منها إلى مكة، وحج حجة الإسلام، ولقي بها جمعا من العلماء. وفي السنة ٨٠٢هـ، قصد إلى الشام فطاف في البلاد والقرى. ثم شاء الله أن يرجع إلى اليمن رحلة ثانية لقي مع العلماء، فحملوا عنه وحمل عنهم [١].

المطلب الثاني: اعتناؤه بأصول الفقه.

اشتهر ابن حجر رحمه الله من بين أهل العلم، بأنه محدث وناقد للرجال أكثر من شهرته أصوليا؛ لأنه ليس من أصل موضوعه التصدي لتعريف أو تحقيق الآراء الأصولية، ولأنه لم يظهر لنا بأن له مصنفات في أصول الفقه، إلاّ أن الناظر في كتبه يجد أن له يدا في تحقيق الآراء الأصولية، وذلك من خلال صفحات كتبه، وطيات عباراته في شرح الأحاديث، وعرض المسائل الفقهية ومناقشتها، فظهر للباحث -بعد النظر في الدراسات السابقة [٢] حول دور ابن حجر في أصول الفقه – جملة من القواعد التي تناولها أثناء شرحه كتاب " فتح الباري " وغيرها من الكتب، مرتبة حسب المباحث الأصولية، ومن هذه القواعد:

١. لا يقع التخيير بين الواجب والمندوب [٣].

---

[١] الجواهر والدرر/ ١٤٢/١-١٥٦، الأعلام للزركلي/ ١٧٨/١، عادل نويهض/ معجم المفسرين/ د ت/ الناشر: مؤسسة نويهض/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الثالثة/ ١٤٠٩ هـ -١٩٨٨ م/٥١/١، أبو الطيب مُحَمَّد صديق خان بن حسن البخاري القِنَّوجي/ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول/ د ت/ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -قطر/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧ م/٣٥٤.

[٢] توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري/ جمعه ورتبه وقدّم له حافظ ثناء الله الزاهدي/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٩هـ.

[٣] أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي/ فتح الباري شرح صحيح البخاري/ د ت/ الناشر: دار المعرفة -بيروت/ د ط/ ١٣٧٩هـ/١١٠/٩.

٢. كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه.

٣. الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟.

٤. إن النهي عن الشيء أمر بضده.

٥. دلالة العموم لفظية وضعية.

٦. التخصيص أولى من ادعاء النسخ.

٧. الخاص يقضي على العام.

٨. المطلق لا يفيد العموم ولا سيما إذا سيق لغير قصد العموم.

٩. شرط حمل المطلق على المقيد ألا يعارضه مقيد آخر[١].

١٠. الأصل عدم الخصوصية [٢].

١١. النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع

١٢. لا إجماع مع ثبوت الخلاف.

١٣. العلة المنصوصة تفيد الحصر.

١٤. أن الصحابي إذا عمل بخلاف مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى.

١٥. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه.

١٦. اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع.

١٧. الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.

١٨.لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع.

١٩. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

٢٠. يجوز تقليد المجتهد لغيره فيما لم يظهر له فيه من الاجتهاد [٣].

---

[١] فتح الباري/١٠/ ٤١٠، ٩/ ٣٤٦، ١٣/ ١٤٧، ٣/ ٧٦، ٢/ ٥٦-٥٩، ١/ ٨٩، ٣/ ٣٤٩-٣٧٠، ١١/ ٥٩٥.

[٢] المرجع السابق/٢/ ٤٠٨، ٣/ ١٨٩، ٤/ ٦٩-١٧١، ١٠/ ٥٦٩، ١١/ ٧٨، أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري/ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي -صبحي بن جاسم السامرائي/ الناشر: مكتبة الرشد/ الرياض -المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ -١٩٩٣ م/١/ ٣٨٤.

[٣] فتح الباري /١/ ٥٨٩، ٩/ ٤١٧، ٩/ ٦٥٢، ٥/ ٣٥٩، ٦/ ٢٢٤، ٩/ ٥١٠، ٥/ ٤١٢، ٩/ ٤٠٧، ١/ ٣٤٩،١٣/ ١٩٨.

المبحث الثالث: صفاته، ومكانته بين أهل العلم، والوظائف التي شغلها.

المطلب الأول: صفاته وزهده.

كان– رحمه الله تعالى– صبيح الوجه، للقصر أقرب، ذا لحية بيضاء، وفي الهامة نحيف الجسم، فصيح اللّسان، شجي الصوت، جيد الذكاء، عظيم الحذق، خفيف المشية ولو عند إقباله على الملوك، سريع عقد النية، بل يعيب على من يتردد فيها، عاقلا، حكيما، متصفا بسكون النفس والسياسة والدربة بالأحكام ومداراة الناس، قبل أن يخاطب الشخص بما يكره، بل كان يحسن لمن يسيء إليه ويتجاوز عمن قدر عليه.

وكان زاهدا لا يتأنق [1] في مأكله، ومشربه، ولا في البيت، ولا في الرفيع من الثياب، ولا في ألفاظه، بل يأكل العلقة [2] من الطعام والغذاء، لكنه كان يتقوى بالسكر، ويميل إلى قصب السكر ميلًا قويًا، وكان يلبس قصير الثياب، حَسَن العمة، ظريف العَذَبةَ، ويعيب على من تقعَّر في كلامه. وهذا مع كثرة الصّوم، ولزوم العبادة، واقتفاء السّلف الصالح، وأوقاته مقسمة للطلبة، مع كثرة المطالعة والتأليف والتصدي للإفتاء والتصنيف [3].

---

[1] الأنق: الإعجاب بالشيء. تقول: أنقت به وأنا آنق به أنقا وأنا به أنق: معجب. انظر: مُحَمَّد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور/ تهذيب اللغة/ المحقق: مُحَمَّد عوض مرعب/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م/٩/٢٤٤، ومُحَمَّد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور/ لسان العرب/ د ت/ الناشر: دار صادر – بيروت/ الطبعة: الثالثة، ١٤١٤هـ/١٠/٩.

[2] أي الشيء القليل أو اليسير انظر: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زَكريا القزويني الرازي/ مقاييس اللغة/ المحقق: عبد السلام مُحَمَّد هارون/ الناشر: دار الفكر/ د ط/ عام النشر: ١٣٩٩هـ -١٩٧٩م/٤/١٢٦، أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي/ مشارق الأنوار على صحاح الآثار/ د ت/ الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث/ د ط/٢/٨٤.

[3] أبو عمرو أحمد بن عطية الوكيل/ نثل النبال بمعجم الرجال/ د ت/ الناشر: دار ابن عباس/ مصر/ الطبعة: الأولى/ ١٤٣٣ هـ -٢٠١٢م/٤/٥٧-٥٨، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن مُحَمَّد ابن العماد العَكري الحنبلي/ شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ المحقق: محمود الأرناؤوط/ الناشر: دار ابن كثير/ دمشق – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ -١٩٨٦ م/٩/٣٩٩، أبو المحاسن، جمال الدين، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي/ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي/ المحقق: دكتور مُحَمَّد مُحَمَّد أمين/ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب/ د ط/٢/٢٣.

المطلب الثاني: مكانته بين أهل العلم.

قد بلغ ابن حجر من المكانة العلمية بحيث انفرد من بين أهل عصره في علم الحديث مطالعة، وقراءة، وتصنيفاً، وإفتاءً، حتى شهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد، مما أدى إلى ثناء العلماء عليه الموافق والمخالف له، فأطلق عليه لفظ "الحافظ" دون منازعة. وقد أثنى عليه الكثيرون مما يطول المقام ذكره، لكن نختصر بعضا منها وهي:

قال عنه شيخه العراقي [١]: " الشيخ العالم الكامل الفاضل الإمام المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط الثقة المأمون"[٢].

وقال أبو زرعة العراقي [٣]: "الشيخ الإمام، والسيد الهمام، ذي الأوصاف الحميدة، والمناقب العديدة، جمال المحدثين، مفيد الطالبين، شهاب الدين أبي الفضل، أفاض الله عليه من فضله، وجمع له بين وابل الخير وطله" [٤].

وفيه يقول التقيّ بن فهد [٥]: " هو ... علامة حافظ محقق، متين الديانة، حسن الأخلاق، لطيف المحاضرة، جيّد التعبير، عديم النظير، لم تر العيون مثله" [٦].

---

[١] سبقت ترجمته.

[٢] أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ النكت على كتاب ابن الصلاح/ المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي/ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية –المدينة المنورة –المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م/١/٤٦.

[٣] ولي الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ أبو الفضل العراقي الإمام العلامة الحافظ الفقيه الأصولي، ذو الفنون. ولد في ذي الحجة ٧٦٢هـ، وتخرج في الفن بوالده، ولازم البلقيني في الفقه، وبرع في الفنون؛ وله مصنفات: كشرح البهجة والنكت، ومختصر المهمات، وشرح جمع الجوامع في الأصلين، وغير ذلك. وولي قضاء الديار المصرية. مات في ٢٧شعبان سنة ٨٢٦هـ. انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ ٣٦٣/١، الأعلام للزركلي/١٤٨/١، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـ "حاجي خليفة"/ سلم الوصول إلى طبقات الفحول/ المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط/ الناشر: مكتبة إرسيكا/ إستانبول – تركيا/ د ط/ عام ٢٠١٠ م /١٦٦/١.

[٤] الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/٢٨٤/١.

[٥] مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أبو الفضل تقي الدين ابن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني ثم المكيّ: مؤرخ، من علماء الشافعية، يتصل نسبه بمحمد ابن الحنفية. ولد بأصفون (من صعيد مصر) وانتقل مع أبيه إلى مكة (وطن أسرته وأجداده) سنة ٧٩٥هـ وتوفي بها. من كتبه: لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، والباهر الساطع في السيرة النبويّة، وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي/٤٨/٧.

[٦] لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ/٢١١/١.

وقال السخاوي [1]: شهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث [2].

وقال السيوطي [3]: إمام هذا الفن للمقتدين، ومقدم عساكر المحدثين، وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح، وأعظم الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح [4].

المطلب الثالث: الوظائف التي شغلها.

تولى ابن حجر – رحمه الله تعالى – العديد من الوظائف الهامة في الديار المصرية، وهي كالتالي:

١-التدريس: تولى تدريس التفسير والحديث والفقه في مدارس كثيرة منها: (المدرسة الجمالية)، و(المدرسة الشريفية)، و(المدرسة الحسنية) وغيرها.

٢-الإفتاء: تولى منصب الإفتاء أكثر من ثلاثين سنة، فقد ولي إفتاء دار العدل في سنة ٨٢١هـ.

٣-القضاء: تولى القضاء مدة تزيد على ٢١ سنة، وأخيرا زهد فيه زهدا كبيرا؛ وذلك لكثرة ما توالى عليه من المحن والإنكار بسببه، وصرح بأنه لم يبق في بدنه شعرة تقبل اسم القضاء.

٤-المشيخة: كان -رحمه الله -قد ولي مشيخة البيبرسية، وبجامع القلعة، والصلاحية [5].

---

[1] هو: مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد، شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة، وعالم بالحديث والتفسير والأدب. أصله من سخا (من قرى مصر) ومولده في القاهرة، ووفاته بالمدينة. ساح في البلدان سياحة طويلة، وصنف زهاء مئتي كتاب أشهرها الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع -ط اثنا عشر جزءا، ترجم نفسه فيه بثلاثين صفحة. وله شرح ألفية العراقي -ط في مصطلح الحديث، والمقاصد الحسنة -ط في الحديث. انظر: الأعلام للزركلي/ ١٩٤/٦.

[2] أبو الخير شمس الدين مُحَمَّد بن عبد الرحمن السخاوي/ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ د ت/ الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت/ د ط/٣٩/٢.

[3] إمام حافظ، مؤرخ، محدث، مفسر، أديب. نشأ في القاهرة يتيما، له نحو ٦٠٠ مصنف، منها: الأشباه والنظائر -ط في العربية، والأشباه والنظائر -ط في فروع الشافعية، والإكليل في استنباط التنزيل —ط. توفى رحمه الله بالقاهرة في جمادى الأولى سنة ٩١١هـ وله ٦٢ سنة. انظر: الأعلام للزركلي جـ ٣٠١/٣، معجم المفسرين/٢٦٤/١، سلم الوصول إلى طبقات الفحول/ ٢٤٨/٢.

[4] نظم العقيان في أعيان الأعيان/٤٥/١.

[5] لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ/٢١٢/١، ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي/٢٥١/١، نظم العقيان في أعيان الأعيان/٤٦/١، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ/٤١/٢، معجم المفسرين/٥١/١.

المبحث الرابع: أشهر شيوخه وتلاميذه.

المطلب الأول: أشهر شيوخه.

تتلمذ ابن حجر – رحمه الله تعالى – على مشاهير علماء عصره، إذ أدرك من الشيوخ جماعة كل واحد رأس في فنّه الذي اشتهر به، وقد بلغ عددهم نحو ٤٥٠ نفسا [١]، ممن يعتمد عليهم في حل المشاكل، وقد ترجم لهم في كتابه " المجمع المؤسس للمعجم المفهرس" حيث بيّن فيه سبب تأليفه فقال: " فإن كثيرا من سلف المحدثين اعتنوا بجمع أسامي شيوخهم، وتدوين أخبار كبارهم، فتغايرت مقاصدهم في الترتيب، فرأيت أن أحذو حذوهم، وأسير تلوهم؛ لأتذكر عهدهم وأجدد لهم الرحمة بعدهم، فجمعت أسامي شيوخي على المعجم مرتبا..." [٢].

ومن أشهر شيوخه:

١– إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي الشيخ برهان الدين الشّامي (٧٠٩ هـ– ٨٠٠ هـ).

٢– عبد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سليمان النيسابوريّ المعروف بالنشاوري (٧٠٥– ٧٩٠هـ).

٣– عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي أبو الفضل زين الدين (٧٢٥– ٨٠٦ هـ).

٤– إبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين الأنباسي الورع الزاهد (٧٢٥ – ٨٠٢ هـ).

٥– مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي بن عبد الرزاق الغماري المصري المالكي (٧٢٠ – ٨٠٢هـ).

٦– مُحَمَّد بن يعقوب بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن عمر الشّيرازي الشيخ العلّامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروز آبادي (٧٢٩– ٨١٧ هـ) [٣].

---

[١] الإصابة في تمييز الصحابة/١/١٠٢.

[٢] شهاب الدين أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي بن أحمد ابن حجر العسقلاني/ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس/ المحقق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٣ هـ – ١٤١٥ هـ/١/٧٥-٧٦.

[٣] معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ/٢/٣٩، نثل النبال بمعجم الرجال/٤/٥٧.

المطلب الثاني: أشهر تلاميذه.

كان ابن حجر – رحمه الله – مقصد الطالبين ومحط رحال المهتمين بالعلم، فتوافدوا إليه من كل الأقطار، وهم من مذاهب مختلفة، وذلك لعلوّ مرتبته وعلمه الغزير النافع. وعدد من أخذ عنه – رحمه الله – لا يحصون، لذا نختصر على بعض منهم:

١. مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن عثمان، أبو الخير، أبو عبد الله، شمس الدين السخاوي المتوفى سنة ٩٠٢هـ [١].

٢. برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط بن علي بن أبي بكر البِقَاعي الشافعي المفسر المتوفى بدمشق في ١٨ رجب سنة ٨٨٥هـ [٢].

٣. زكريا بن مُحَمَّد بن أحمد بن زكريا، الشيخ العلامة زين الدين الأنصاري السُنَيكي، ثم الأزهري، المتوفى بها سنة ٩٢٨هـ [٣].

٤. قُطب الدين أبو الخير مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن خَيْضَر بن سليمان الخَيْضَري البَلْقَاوي الأصل الدمشقي الشافعي الحافظ، المتوفى بالقاهرة سنة ٨٩٤هـ وله ٧٣ سنة [٤].

٥. مُحَمَّد بن عبد الواحد، العلامة المحقق الكمال ابن الهمام، السيواسي الأصل، نزيل القاهرة، الحنفي، المتوفى سنة ٨٦١هـ [٥].

٦. قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله، زين الدين، أبو العدل السوداوين الجمالي، المتوفى بها في ربيع الآخر سنة ٨٧٩هـ وله ٧٧ سنة [٦].

---

[١] معجم المفسرين/٥٤٨/٢.

[٢] الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/١٨٣/١، سلم الوصول إلى طبقات الفحول/٤٢/١.

[٣] الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/١٠٩٢/٣، سلم الوصول إلى طبقات الفحول/١١٣/٢.

[٤] التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول/٤٥٥، سلم الوصول إلى طبقات الفحول/٢٣٧/٣.

[٥] الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/١١٤٩/٣.

[٦] معجم المفسرين/٤٣٤/١، سلم الوصول إلى طبقات الفحول/٢٣/٣.

المبحث الخامس: مصنفاته، مرضه ووفاته، ومراثي أدباء عصره.

المطلب الأول: مصنفاته.

كان ابن حجر – رحمة الله عليه – قد بدأ في التصنيف في حدود سنة ٧٩٦هـ، حتى زادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث والأدب والفقه، والأصلين وغير ذلك على ١٥٠ تصنيفا، ورزق فيها من السّعد والقبول منها:

١. فتح الباري بشرح البخاري.
٢. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة.
٣. الإصابة في تمييز الصحابة.
٤. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.
٥. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.
٦. القول المسدد في الذب عن مسند أحمد.
٧. المجمع المؤسس للمعجم المفهرس.
٨. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.
٩. النكت على كتاب ابن الصلاح.
١٠. بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
١١. تقريب التهذيب.
١٢. تهذيب التهذيب.
١٣. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.
١٤. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر.

وغيرها كثير، والمطبوعُ منها في غاية التحرير والدقة، ولو لم يكن له إلا شرح البخاري لكان كافيا في علوّ قدره، فرحمه الله ورضي عنه [١].

---

[١] شمس الدين أبو الخير مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن عثمان بن مُحَمَّد السخاوي/ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ د ت/ الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت/ د ط/٣٨/٢، نظم العقيان في أعيان الأعيان/١ /٤٦، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ/٤٢/٢، مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني/ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع/ د ت/ الناشر: دار المعرفة – بيروت / د ط /٩٠/١، نثل النبال بمعجم الرجال/٥٨/٤-٦١، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول /٣٥٥.

المطلب الثاني: مرضه ووفاته.

وكان سبب وفاة ابن حجر – طيّب الله مثواه – من مرض أصابه في ذي القعدة سنة ٨٥٢هـ، حيث أصيب بإسهال ورمي دم (ديسا نتري)، وفي ١١ من الشهر نفسه عاد إلى مجلس الإملاء، ثم تغير مزاجه ثانية. وكان لا يحضر الجمعة ولا الجماعة لما به من ألم في المعدّة، وتردّد إليه الأطباء، وهرع النّاس من الأمراء والقضاة لعيادته [١]. وقبل منتصف شهر ذي الحجة من سنة ٨٥٢هـ أشيع أن شيخ الإسلام قد توّعك [٢]، ولم يزل ابن حجر على جلالة قدره في العلم، ومداومته على أنواع الخيرات، حتى لفظ آخر أنفاسه بمنزله في أواخر شهر ذي الحجة من سنة ٨٥٢هـ، وقد اختلف مترجموه في تاريخ وفاته، كما اختلفوا في تاريخ ولادته، فمنهم من قال ١٨ من ذي الحجة [٣]، وآخرون قالوا: ١٩ منه [٤]، وفريق ثالث قالوا: ٢٨ من الشهر نفسه [٥]؛ وذلك أن الأرقام عرضة للتحريف أكثر من غيرها. وكان من بين من حضر الصلاة عليه الشيوخ وأرباب الدولة وجمع غفير من الناس، وازدحموا في الصلاة عليه حتى قدر أحد الأذكياء من مشى في جنازته بأنهم نحو خمسين ألف إنسان[٦].

---

[١] الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/٣/١١٨٥.

[٢] توعَّكَ يتوعَّك، توعُّكًا، فهو مُتوعِّك، والوَعْكُ: مَغْثُ المرْض. وعكته الحُمّى، أي دكّته وهي تَعِكُهُ ورجل موعوك أي محموم. يقال: توعَّك الشَّخصُ: أصابَتْهُ وَعْكة أي: مَرْضة –شخص متوعِّك المزاج–توعَّك بطنُه إثر تناول الطَّعام. انظر: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري/ العين/ المحقق: د مهدي المخزومي/ د إبراهيم السامرائي/ الناشر: دار ومكتبة الهلال/ د ط/٢/١٨٠.

[٣] معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ/٢/٤٣، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/٣/١١٩٣، نثل النبال بمعجم الرجال/٤/٦١.

[٤] الإصابة في تمييز الصحابة/١/١١٢.

[٥] لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ/١/٢١٥.

[٦] لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ/١/٢١٥، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ/٢/٤٣.

المطلب الثالث: مراثي أدباء عصره.

وقد رثاه جماعة من الفضلاء والأدباء النبلاء منهم الشّهاب أحمد بن مُحَمَّد بن علي المنصوري[1] فقال:

قد بكت السّحب على قاضي القضاة بالمطر
وانهدم الرّكن الّذي كان مشيدا من حجر [2]

وقال الأديب شهاب الدين الحجازي [3] يرثيه:

كل البرية للمنية صائره وقفوا لها شيئًا فشيئًا سائره
والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن لم ترض كانت عند ذلك خاسره
وأنا الذي راضٍ بأحكام مضت عن ربنا البر المهيمن صادره
لكن سئمت العيض من بعد الذي قد خلف الأفكار منا حائره
هو شيخ الإسلام المعظم قدره من كان أوحد عصره والنادره
قاضي القضاة العسقلاني الذي لم ترفع الدنيا خصيمًا ناظره
وشهاب دين الله ذي الفضل الذي أربى على عدد النجوم مكاثره
لا تعجبو لعلوه فأبوه من قبل علا في الدنيا والآخره [4]

---

[1] الشهاب المنصوري أبو العباس أحمد بن مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الدائم السلمي المعروف بالهائم. الأديب البارع، وشاعر مصري، من ذرية العباس بن مرداس السلمي. ولد سنة ٧٩٩هـ بالمنصورة وانتقل إلى القاهرة سنة ٨٢٥ فاشتهر واشتغل، وفهم شيئًا من العلم وبرع في الشعر وفنونه وتفرد به في آخر عمره، وله ديوان كبير. وكان ظريفًا متواضعًا مشارًا إليه. مات في جمادى الآخرة سنة ٨٨٧هـ. انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/١/٥٧٤، الأعلام للزركلي/١/٢٣١، سلم الوصول إلى طبقات الفحول/١/٢٢٢.

[2] حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/١/٣٦٤.

[3] أحمد بن مُحَمَّد بن علي بن حسن إبراهيم، الشيخ الإمام العالم العلامة البارع المفنن شهاب الدين أبو الطيب المعروف بالحجازي، الأنصاري الخزرجي المصري الشافعي، الشاعر المشهور. مولده فِي السابع والعشرين من شعبان سنة ٧٩٠هـ، نشأ بالقاهرة، وتفقه عَلَى الشيخ كمال الدين الدميري، وَعَلَى قاضي القضاة ولي الدين العراقي. مات يوم الأربعاء سابع رمضان، سنة ٨٧٥هـ. انظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي/٢/١٩٠، نظم العقيان في أعيان الأعيان/١/٦٤.

[4] لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ/١/٢١٥، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/١/٣٦٤.

المبحث السادس: التعريف بكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

المطلب الأول: تسمية ابن حجر للكتاب.

لقد سمى المؤلف رحمه الله كتابه بـ " بلوغ المرام من أدلة الأحكام " إشارة إلى وصول الطالب إلى مطلوبه من أدلة الأحكام، أو وصول المؤلف نفسه إلى مطلوبه من أدلة الأحكام؛ لأن لفظ " بلوغ " بمعنى الوصول إلى الشيء [١]، والمرام هو المطلب [٢]، أي الذي يرومه الإنسان ويسعى إليه برغبةٍ عنده، وذلك من خلال أدلة الأحكام لا غير؛ لأن المرامات أو المطالب كثيرة ومختلفة، فهناك من يروم علم العقائد، أو السيرة، أو غيرها من العلوم الدنيويّة أو الأخرويّة، وإنما موضوعه يدور في فلك الأحكام [٣].

المطلب الثاني: محتويات الكتاب ومنهج التأليف فيه.

اتّبع أئمة الهدى طرق مختلفة في التأليف، فاختلفت وجهات نظرهم ما بين مختصر، ومطول، ومقل، على اختلاف المقاصد وتباين المطالب، واعتبار كل قاصد وطالب، وكان كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للعلامة الحافظ ابن حجر من كتب المختصرة المفيدة، صغير الحجم عظيم القَدْر، قد أجاد فيه مؤلفه وأفاد، متجنبا للإيجاز المخل والإطناب الممل، ووقف الآخذ منه على كمال، وحاز رضى أهل هذا الفن، وصار من أهم ما يقصده الطلاب حفظًا ودراسة [٤].

---

[١] أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي/ المخصص/ المحقق: خليل إبراهيم جفال/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م/٤/١٠٢.

[٢] زين الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي/ مختار الصحاح/ المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد/ الناشر: المكتبة العصرية –الدار النموذجية/ بيروت – صيدا/ الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م/١/١٣٢.

[٣] مُحَمَّد بن صالح العثيمين / فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام / المحقق: صبحي بن مُحَمَّد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي / الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع / الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ -٢٠٠٦ م /١ /٥٢، مُحَمَّد بن إسماعيل بن صلاح بن مُحَمَّد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف بالأمير / سبل السلام / د ت / الناشر: دار الحديث / د ط /١ /١٧-١٨، عبد الله بن صالح الفوزان / منحة العلام في شرح بلوغ المرام / د ت/ الناشر: دار ابن الجوزي / الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ /١ /٢١.

[٤] الحسين بن مُحَمَّد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمغرِبي/ البدرُ التمام شرح بلوغ المرام/ المحقق: علي بن عبد الله الزبن/ الناشر: دار هجر/ الطبعة: الأولى/١/١٩/ سبل السلام/١/١٤، منحة العلام في شرح بلوغ المرام/١/ ١٩.

وقد اشتمل على أدلة حديثية تعتبر أصلا لغيرها من أدلة الأحكام، حيث حرره المؤلف، وهذبه، تهذيبا بالغا؛ تسهيلا للحفظ، وعونا للطالب المبتدئ، ومبلغا للراغب المنتهي نهاية مطلوبه [١].

وقد انتهج – رحمه الله – منهجا واضحا، فجمع في كتابه أصول أحاديث الأحكام الشرعية، ورتبها على الأبواب الفقهية المشهورة، ولم يضع لكل حديث عنوانا. وقد بلغت أحاديث الكتاب (١٥٦٨) حديثا، وقد يزيد هذا العدد وقد ينقص، تبعا لاختلاف طبعات الكتاب، أو اختلاف وجهات النظر حول الروايات والآثار [٢].

المطلب الثالث: اصطلاحات ابن حجر في بلوغ المرام.

ينبغي لطالب العلم أن يعرف اصطلاحات أهل العلم في مصنفاتهم لكي لا يقع في توهيم أهل العلم وتخطئتهم من غير بيّنة، فإن لكل عالم من أهل العلم شيء من الاصطلاحات في ذكر أئمة الحديث، ولا مشاحة في الاصطلاح، بل لكل أن يبتدئ له اصطلاحا فيما أراد وضعه مما يقرب معه الكلام ويتيسر له فيه النظام. وقد وقع لابن حجر في كتابه " بلوغ المرام" اصطلاحات قد نص عليها في مقدمته: فمراده "بالسبعة": أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، و"بالستة": من عدا أحمد، و"بالخمسة": من عدا البخاري ومسلما"، وقد يقول: " الأربعة وأحمد": ولم يبين المؤلف سبب ذلك والظاهر أنه يقول ذلك تفننا في العبارة، وقد يكون اطلع على أنه رواه الأربعة ثم بعد ذلك اطلع على أن الإمام أحمد رواه أيضا فأضافه. و"بالأربعة": من عدا الثلاثة الأول"، و"بالثلاثة": من عداهم وعدا الأخير، و"بالمتفق عليه": البخاري ومسلم، و "ما عدا هؤلاء السبعة " فهو مبيّن: أي يذكر اسمه صريحا [٣].

---

[١] البدرُ التمام شرح بلوغ المرام/١/١٩/ سبل السلام/١/١٤، منحة العلام في شرح بلوغ المرام/١/ ١٩.

[٢] د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان/ تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام/ المحقق: عبد السلام بن عبد الله السليمان/ د ن/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ – ٢٠٠٦م/ ١/ ١٠، منحة العلام في شرح بلوغ المرام/١/ ٩.

[٣] البدر التمام شرح بلوغ المرام/١/٢٠، سبل السلام/١/١٦-١٧، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام/١/٥١-٥٢.

المطلب الرابع: مراعاة ابن حجر الذوق الأصولي من خلال كتابه بلوغ المرام.

سبق فيما مضى أن أشرنا إلى أن ابن حجر – رحمه الله – يعتني بأصول الفقه اعتناء فائقا تظهر من خلال شرحه لكتاب "فتح الباري" وغيره من الكتب، فاقتضى ذلك أن يكون للمؤلف ذوق أصولي من خلال ترتيبه لكتاب بلوغ المرام، يراعي فيها مباحث أصول الفقه؛ وخاصة في باب دلالات الألفاظ. فتجده يورد أحيانا روايات وأحاديث تابعة لحديث الباب، أو متقدمة عليها؛ وذلك لفائدة؛ من تقييد مطلق، أو تفصيل مجمل، أو تخصيص عام، أو دفع تعارض بين النصوص ظاهرا، أو بيان حكم المنطوق والمفهوم؛ وغيرها من الفوائد.

فأما الفائدة الأولى وهي تقييد مطلق؛ فهي محل البحث، وسيتضح من خلال استعراض الباحث للمسائل وتطبيقها على كتاب بلوغ المرام؛ أمثلة يوضيحية بإذن الله.

وأما الفوائد الأخرى، فلنضرب أمثلة لكل منها حتى يتضح المقصود من مراعاة الذوق الأصولي من دون إطالة ولا اقتصار مخل:

١. **تفصيل مجمل**: وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: في حديث انس أنه قال: « أمر بلال أن يشفع الآذان، ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يعني قوله: قد قامت الصلاة » [(١)]. وقوله "أن يشفع" مجمل يصدق عليه أن يكون المقصود مثنى مثنى، أو أربعا أربعا[(٢)].

[(١)] ذكر أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ تحقيق: سمير بن أمين الزهري/ الناشر: دار الفلق – الرياض/ الطبعة: السابعة، ١٤٢٤ هـ/ ص: ٥٥، وأخرجه مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي/ الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري) / المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر/ الناشر: دار طوق النجاة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ/ باب الأذان مثنى مثنى/ ١/ ١٢٥/ رقم: ٦٠٥، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري/ المسند الصحيح المختصر (صحيح مسلم) / المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ د ط/ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة/ ١/ ٢٨٦/ رقم: ٣٧٨.

[(٢)] سبل السلام/ ١/ ١٨١.

وفُصِّل هذا بما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: «طاف بي – وأنا نائم رجل فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان – بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى، إلا قد قامت الصلاة – قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله – ﷺ – فقال: إنها لرؤيا حق» [1]. فشفع التكبير أن يأتي به أربعا أربعا [2]. فالتفصيل هنا ظهر من تقرير النبيّ ﷺ بقوله: «إنها لرؤيا حق».

٢. **تخصيص عام**: كقوله ﷺ في حديث عمرو بن شعيب قال: «لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» [3]، وفي رواية: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» [4].

---

[1] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٥٤، وأخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني/ سنن أبي داود/ المحقق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي/ الناشر: دار الرسالة العالمية/ الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩م/ باب كيف الأذان/ ١/ ٣٧١/ رقم: ٤٩٩، مُحَمَّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك/ الترمذي/ أبو عيسى/ سنن الترمذي/ المحقق: بشار عواد معروف/ الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت/ د ط/ ١٩٩٨م/ ١/ ٣٦١/ رقم: ١٨٩. والحديث صحيح. صححه الترمذي، والحاكم انظر: أبو عبد الله الحاكم مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع/ المستدرك على الصحيحين/ المحقق: مصطفى عبد = = القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤١١هـ – ١٩٩٠م/ ٣/ ٣٧٩، جمال الدين أبو مُحَمَّد عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي/ نصب الراية لأحاديث الهداية/ المحقق: مُحَمَّد عوامة/ الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت –لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية – جدة – السعودية/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م/ ١/ ٢٥٩-٢٦٠.

[2] سبل السلام/ ١/ ١٨١.

[3] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٧٣/ وأخرجه أبو داود/ باب أين تصدق الأموال/ ٣/ ٤٢/ رقم: ١٥٩١، والترمذي/ باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار/ ٣/ ٤٢٣/ رقم: ١١٢٣، والحديث حسن صحيح". انظر: مُحَمَّد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المِنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي/ كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح/ المحقق: د. مُحَمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إِبْرَاهِيم/ الناشر: الدار العربية للموسوعات/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤م/ ٢/ ٨٥، أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ د ت/ / الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ. ١٩٨٩م/ ٢/ ٣٥٨.

[4] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٧٤/ وأخرجه أبو عبد الله مُحَمَّد بن يزيد القزويني/ سنن ابن ماجه/ المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي/ الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي/ د ط/ باب صدقة الغنم/ ٣/ ٢٥/ رقم: ١٨٠٦. والحديث حسن. انظر المراجع السابقة في تخريج رواية الأولى.

والأحاديث دلت على أن المصدِّق هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية ولفظ أبي داود عام لكل صدقة [1].

٣. **دفع تعارض بين النصوص ظاهرا:** كحديث طلق بن علي – ﷺ – قال: «قال رجل مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبيّ – صلى الله عليه وسلم – لا، إنما هو بضعة منك» [2]. فهو بظاهره يتعارض مع حديث بسرة بنت صفوان – ﷺ – أن رسول الله – ﷺ – قال: «من مس ذكره فليتوضأ» [3].

---

[1] سبل السلام/ ١/ ٥١٨.

[2] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٢٤/ سنن أبي داود/ باب الرخصة في ذلك/ ١/ ١٣١/ رقم: ١٨٢، سنن الترمذي/ باب ترك الوضوء من مس الذكر/ ١/ ١٤٢/ رقم: ٨٥، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي/ السنن الكبرى/ المحقق: حسن عبد المنعم شلبي/ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠١م/ باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر/ ١/ ١٣٧/ رقم: ١٦٠، والحديث اختلف في صحته. انظر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مُحَمَّد الجوزي/ التحقيق في أحاديث الخلاف/ المحقق: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ/ ١/ ١٨٤، تقي الدين أبو الفتح مُحَمَّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري/ المعروف بابن دقيق العيد/ الإلمام بأحاديث الأحكام/ المحقق: مُحَمَّد خلوف العبد الله/ الناشر: دار النوادر-سوريا/ الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ -٢٠١٣ م/ ١/ ٨٣، نصب الراية/ ١/ ٦٢.

[3] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٢٥/ سنن أبي داود/ باب الوضوء من مسِّ الذكر/ ١/ ١٣٠/ رقم: ١٨١، سنن الترمذي/ باب الوضوء من مس الذكر/ ١/ ١٢٨/ رقم: ٨٢/ سنن ابن ماجه/ باب الوضوء من مس الذكر/ ١/ ٣٠٢/ رقم: ٤٧٩، والحديث صحيح. صححه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن الملقن. انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم/ أبو الأسود حميد بن الأسود البصري/ ١/ ٢٣٣/ رقم: ٤٧٩، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني/ أبو بكر البيهقي/ معرفة السنن والآثار/ المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي -باكستان)/ دار قتيبة (دمشق -بيروت)/ دار الوعي (حلب -دمشق)/ دار الوفاء (المنصورة -القاهرة) / الطبعة: الأولى/ ١٤١٢هـ -١٩٩١م/ ٢/ ٦٣٣/ نصب الراية/ ١/ ٥٤، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري/ البدر المنير/ المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال/ الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع -الرياض-السعودية/ الطبعة: الأولى/ ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م/ ٢/ ٤٥٢.

٤. بيان حكم المنطوق والمفهوم:

وعن أبي سعيد الخدري – ﷺ – قال قال رسول الله – ﷺ – «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» [(١)]. فالحديث دل بمنطوقه أن الماء طهور فيما كان أقل من القلتين ولم يتغير.

وأما قوله – ﷺ – في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» [(٢)]، دل بمفهومه على أن القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير. فيقدم المنطوق على المفهوم لكونه أقوى [(٣)].

المطلب الخامس: مميزات كتاب بلوغ المرام.

امتاز كتاب " بلوغ المرام " بمميزات عظيمة نافعة، يستطيع الناظر المتأمل فيه استخراجها واستنباطها، ومن أبرزها:

١. بيّن مؤلفه مرتبة الحديث، بما يغني الطالب عن الرجوع إلى غيره.

٢. اقتصر من الحديث على الشاهد من الباب بما لا يخل بالمعنى المقصود.

٣. ألحق الروايات المفيدة في الباب بحديث الباب بإيجاز ووضوح، وذلك لتكون روايات الحديث في المسألة يتمم بعضها بعضا.

٤. انتقى أحاديث الكتاب من دواوينه المشهورة، وأمهاته المعتبرة.

٥. يصدر الباب – غالبا – بما في الصحيحين أو أحدهما، ثم يتبعها بما في السنن أو غيرها؛ لتكون هي العمدة في الباب، والمرجع في المسائل، والباقي مكملات ومتممات.

[(١)] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٥/ سنن الترمذي/ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء/ ١/ ٩٦/ رقم: ٦٦، سنن النسائي/ باب ذكر بئر بضاعة/ ١/ ١٧٤/ رقم: ٣٢٦. والحديث حسن صحيح. قال الترمذي: "هذا حديث حسن". انظر: مُحَمَّد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي/ مشكاة المصابيح/ المحقق: مُحَمَّد ناصر الدين الألباني/ الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت/ الطبعة: الثالثة/ ١٩٨٥م/ ١/ ١٤٩.

[(٢)] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٧/ سنن الترمذي/ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء/ ١/ ٩٧/ رقم: ٦٧، سنن النسائي/ باب التوقيت في الماء/ ١/ ٤٦/ رقم: ٥٢. والحديث صححه ابن الخراط/ والنووي وغيرهم. انظر: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط/ الأحكام الشرعية الصغرى/ المحقق: أم مُحَمَّد بنت أحمد الهليس/ الناشر: مكتبة ابن تيمية/ القاهرة – جمهورية مصر العربية/ مكتبة العلم/ جدة – المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ -١٩٩٣م/ ١/ ١١٣، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي/ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام/ المحقق: حسين إسماعيل الجمل/ الناشر: مؤسسة الرسالة – لبنان – بيروت/ الطبعة: الاولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م/ ١/ ٦٦.

[(٣)] منحة العلام في شرح بلوغ المرام/ ٣٩-٤٠.

٦. يتتبع العلل الموجودة في الحديث فيذكرها.

٧. يشير إلى متابعات وشواهد للحديث، وبهذا تكون فائدته من حيث الجمع أكبر من حجمه [١].

٨. رتب المؤلف كتبه وأبوابه وأحاديثه على منوال كتب الفقه؛ ليسهل على القارئ مراجعته، وليساير كتب الأحكام من حيث الدلالة عليها.

٩. جعل في آخره بابا جمع فيه نخبة طيبة من أحاديث الآداب سماه: "جامع في الآداب"؛ ليستفيد منه القارئ في الأحكام والسلوك [٢].

المطلب السادس: ثناء العلماء على كتاب بلوغ المرام.

قد أثنى على كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" جمع من العلماء، لعظم شأنه، وإقبال الناس عليه، فمّن أثنى عليه: الشيخ مُحَمَّد المغربي [٣]: حيث قال: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، مختصر " صغير الحجم عظيم القدر، فلقد أجاد فيه وأفاد، ووقف الآخذ منه على كمال المراد من استكمال أدلة الأحكام في جميع أبواب الفقه وأصول المسائل التي يمكن اللبيب أن يرد إليها أكثر الفروع في كل باب ويجتنى كل ثمرة تستطاب" [٤].

---

[١] حسن بن صديق حسن خان/ الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام/ المحقق: أحمد بن عبد العزيز آل عبد المحسن/ الناشر: دار الصميعي – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ/١/٥٣-٥٤، صفي الرحمن المباركفوري/ إتحاف الكرام تعليق بلوغ المرام/ د ت/ الناشر: دار السلام – الرياض/ الطبعة: السادسة، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م/١/٥، توضيح الأحكام من بلوغ المرام/١/٢٢، منحة العلامة في شرح بلوغ المرام/١/٩.

[٢] المراجع السابقة.

[٣] الحسين بن مُحَمَّد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمغربي: قاضي صنعاء، ومحدّثها. ولد سنة ١٠٤٨هـ، له: البدر التمام في شرح بلوغ المرام، ورسالة في الحديث " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب". توفي -رحمه الله -في سنة ١١١٦، وقيل: سنة ١١١٥. ترجم له الحليمي في "طيب السمر"، وذكر له شعرًا كشعر العلماء. انظر: الأعلام للزركلي/٢/٢٥٦، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول/١/٣٤٤.

[٤] البدر التمام شرح بلوغ المرام/١/٥-٦.

وقال الشيخ عبد الله البسام التميمي [1]: بلوغ المرام من أدلة الأحكام "كتاب مبارك مفيد مع صغر حجمه، حوى ما يغني عن التطويل، وأقبل عليه العلماء قديما وحديثا...، وأقبل عليه الطلاب بالحفظ والتداول، واستغنوا به عن غيره من أمثاله، فصار له قبول، وعليه إقبال، حتى استفاد منه في كل عصر الجم الغفير" [2].

المطلب السابع: شروح كتاب بلوغ المرام.

قد وضع الله تعالى لكتاب " بلوغ المرام " القبول بين أهل العلم؛ وذلك لمنزلة مؤلفه لدى أهل هذا الفن، لذا انصرفت الهمم إليه، وتناوله العلماء بالشرح والتوضيح لكشف غوامضه والجمع بين ما يظن التعارض فيه في بعض متونه، وتخريج أحاديثه وغير ذلك. ومن أهم شروحه ما يلي:

١. البدر التمام في شرح بلوغ المرام؛ للشيخ القاضي الحسين بن محمَّد المغربي المتوفَّى سنة ١١١٩هـ، مطبوع، دار هجر، جـ ١،٢ سنة ١٤١٤هـ، جـ ٣،٤ سنة ١٤٢٤هـ، جـ ٥،٦ سنة ١٤٢٨هـ.

٢. سُبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ للشيخ مُحَمَّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، المتوفَّى عام ١١٨٢ هـ، وهو مختصر من البدر التمام، وطبع عدة مرات، وأفضل الطبعات طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق مُحَمَّد صبحي حلاق.

٣. مُختصر الكلام على بلوغ المرام؛ للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، المتوفَّى سنة ١٣٧٦ هـ، طبع في المكتبة الأهلية في الرياض.

٤. نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام، تأليف الشيخ مُحَمَّد بن ياسين بن عبد الله مِن علماء الموصل المتوفى سنة ٢٠٠٨م، طبع في مطبعة الزهراء الحديثية في الموصل سنة ١٤٠٥هـ.

---

[1] أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن مُحَمَّد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي، ولد في عنيزة سنة ١٣٤٦هـ، وعمل عضوا قضائيا في محكمة تمييز الأحكام، ورئيسا لهيئة التمييز بالمنطقة العربية، وعضوا بهيئة كبار العلماء في المملكة. له: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام. توفي رحمه الله سنة ١٤٢٣هـ. انظر: مؤسسة اليمامة الصحفية/ من إعلام عنيزة/ جريدة الرياض، الإثنين ٥ جماي الآخرة ١٤٢٦هـ-١١ يوليو ٢٠٠٥م – العدد ١٣٥٣١.

[2] توضيح الأحكام من بلوغ المرام/١/٢٢.

٥. توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسَّام المتوفى سنة ١٤٢٣هـ، وهو مطبوع، مكتبة الأسدي مكة المكرمة، سنة ١٤٢٣هـ.

٦. إتحاف الكِرام تعليق على بلوغ المرام؛ لصفي الرحمن المباركفوري المتوفى سنة ١٤٢٧هـ، طبع في دار السلام في الرياض سنة ١٤٣٤هـ.

٧. حاشية الدهلوي على بلوغ المرام؛ للشيخ أحمد بن حسن الدهلوي، المتوفَّى سنة ١٣٣٨هـ، قام المكتب الإسلامي بطبعها سنة ١٣٩٤هـ [١].

٨. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ لفضيلة الشيخ مُحَمَّد بن صالِح العثيمين المتوفى سنة ١٤٢١هـ، وهو مطبوع، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع سنة ١٤٢٧هـ [٢].

المطلب الثامن: مختصرات وكتب تتعلق ببلوغ المرام.

مختصرات بلوغ المرام:

١. " وحي الكلام من بلوغ المرام " للشيخ شاكر بن محمود، طبع في المطبعة العمارية سنة (١٣٤٨هـ) في (٩٢) صفحة.

كتب تتعلق ببلوغ المرام:

١. " منظومة بلوغ المرام " للشيخ مُحَمَّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفي سنة (١١٨٢هـ) – رحمه الله تعالى – صاحب سبل السلام، بلغت أبياتها إلى أثناء باب العدة من كتاب الطلاق (١٩٤٠) بيتاً ثم توفي، وأتم المنظومة تلميذه الحسين بن عبد القادر بن علي الحسيني الروضي الصنعاني المتوفي سنة (١١٩٨هـ) أتمها بـ (٦٣٠) بيتاً من آخر باب العدة إلى آخر الكتاب، فصار مجموع أبيات المنظومة (٢٥٧٠) بيتاً.

٢. " تنبيه الكرام على أحاديث في بلوغ المرام " تأليف الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان، وهي رسالة في (٣٢) صفحة فيها بعض الملحوظات والتنبيهات المفيدة.

٣. " الساطع شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام " للشيخ مُحَمَّد بن ياسين بن عبد الله صاحب الشرح بنيل المرام [٣].

---

[١] الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام/١/٥٤-٥٥، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم/ الدليل إلى المتون العلمية/ د ت/ الناشر: دار الصميعي/ الطبعة: الأولى/ ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م/١/٢٦٨-٢٧١.

[٢] الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام/١/٥٤-٥٥، الدليل إلى المتون العلمية/ ١/٢٦٨-٢٧١.

[٣] الدليل إلى المتون العلمية/١/٢٧١.

الفصل الثالث: حقيقة المطلق والمقيد عند الأصوليين.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم المطلق، وحكمه. وفيه أربعة مطالب:

المبحث الثاني: المطلق ضابطه، والفرق بينه وبين العام والنكرة. وفيه أربعة مطالب:

المبحث الثالث: مفهوم المقيد، وحكمه. وفيه أربعة مطالب:

المبحث الرابع: علاقة التقييد بالتخصيص والنسخ. وفيه ثلاثة مطالب:

الفصل الثالث: حقيقة المطلق والمقيد عند الأصوليين.

المبحث الأول: مفهوم المطلق، وحكمه.

المطلب الأول: المطلق لغة واصطلاحا.

المطلق لغة مشتق من مادة "طلق" بمعنى فك، وهو يدل على التخلية والإرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقا [١]. وأطلقه فهو مطلق. وطليق: سرحه [٢]. أنشد ابن أقرم النميري:

طليق الله لم يمنن عليه أبو داود وابن أبي كبير [٣]

فتقول:أطلقت الأسير، فهو طليق، أي من الطلقاء إذا حللت إساره وخليت عنه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» [٤]. وأطلقت الناقة من عقالها فطلقت، وهي طالق وطلق، وإبل أطلاق، وأطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط [٥].

---

[١] مقاييس اللغة/٣/٤٢٠.

[٢] أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي/ المحكم والمحيط الأعظم/ المحقق: عبد الحميد هنداوي/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠٠ م/٦/٢٨٠.

[٣] منسوب إلى إمام بن أقرم النميري، وكان الحجاج قد جعله على بعض شرط أبان ابن مروان ثم حبسه، فلما خرج قال الشعر. وكان قد تحيّل حتى استنقذ نفسه دون أن يمنّ عليه من حبسه، وقد نعت الحجاج بالجبن مع تسلّق الجفنين وشبه عينيه عند تقليبه لهما حذرا وجبنا، بعيني بنت الماء، وهي ما يصاد من طير الماء، إذا نظرت إلى الصقور فقلبت حماليقها حذرا منها. انظر: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، البيان والتبيين، د ت، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، د ط، عام النشر: ١٤٢٣ هـ، ١/ ٣٠٦، مُحَمَّد بن مُحَمَّد حسن شُرَّاب، شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية، د ت، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ- ٢٠٠٧ م، ١/ ٤٥٦.

[٤] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي/ السنن الكبرى / المحقق: مُحَمَّد عبد القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنات/ الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م/ باب فتح مكة/ ٩/ ١٩٩/ رقم: ١٨٢٧٦. والحديث ضعّفه الألباني لأنه رواه شيخ ابن إسحاق وهو مجهول. ثم هو ليس صحابيا، لأنه لم يدرك أحدا من الصحابة، بل هو يروي عن التابعين وأقرانه، فهو مرسل أو معضل. انظر: أبو عبد الرحمن مُحَمَّد ناصر الدين، الألباني/ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة/ د ت/ دار الناشر: دار المعارف، الرياض – المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ – ١٩٩٢م/٣/ ٣٠٨.

[٥] أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله/ أساس البلاغة/ المحقق: مُحَمَّد باسل عيون السود/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٨ م/١/٦١١.

واصطلاحا:

تعددت وتباينت تعريفات الأصوليين من المطلق، وهذا الاختلاف والتّباين يدور حول اتجاهين لعلماء الأصول في تعريفه:

الأول: النظر إلى المطلق من حيث دلالته على الماهية بقيد الوحدة الشائعة كالنكرة [١]، وممن ذهب بهذا ابن الحاجب [٢]، وتابعه الآمدي [٣]، فقال ابن الحاجب: " ما دل على شائع في جنسه "[٤]. وقال الآمدي: " أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات" [٥].

---

[١] أبو عبد الله بدر الدين مُحَمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي/ البحر المحيط في أصول الفقه/ د ت/ الناشر: دار الكتبي/ الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ -١٩٩٤م/٥/٦، ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي/ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/ المحقق: مُحَمَّد تامر حجازي/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ -٢٠٠٤م/١/٣٤١.

[٢] الشيخ، الإمام، العلامة، المقرئ، الأصولي، الفقيه، النحوي، جمال الأئمة والملة والدين، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدويني الأصل، الإسنائي المولد، المالكي، صاحب التصانيف. ولد: سنة ٥٧٠هـ أو ٥٧١هـ بإسنا من بلاد الصعيد، وكان أبوه حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي. من تصانيفه " الكافية -ط " في النحو، و " الشافية -ط " في الصرف، و " مختصر الفقه -خ " استخرجه من ستين كتابا، وغيرها، توفي رحمه الله في الإسكندرية في ٢٦ من شوال، سنة ٦٤٦هـ. انظر: شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي/ سير أعلام النبلاء/ المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ -١٩٨٥ م/٢٣/٢٦٤، الأعلام للزركلي ٤/٢١١.

[٣] علي بن أبي علي بن مُحَمَّد بن سالم الثعلبي الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي، الإمام الأصولي المتكلم أحد أذكياء العالم ولد بعد ٥٥٠هـ بيسير بمدينة آمد وقرأ بها القرآن وحفظ كتابا في مذهب أحمد بن حنبل، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وتفنن في علم النظر وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات وأكثر من ذلك. له كتاب الأبكار في أصول الدين، والإحكام في أصول الفقه، والمنتهى، ومنائح القرائح، وشرح جدل الشريف، وغيرها. توفي رحمه الله ثالث صفر سنة ٧٣١هـ. انظر: حسن المحاضرة/١/٥٤١، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي/ طبقات الشافعية الكبرى/ المحقق: د. محمود مُحَمَّد الطناحي د. عبد الفتاح مُحَمَّد الحلو/ الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة: الثانية، ١٤١٣هـ/٨/٣٠٦.

[٤] أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب/ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل/ المحقق: الدكتور نذير حمادو/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ/٢/٨٥٩، محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم شمس الدين الأصفهاني/ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ المحقق: مُحَمَّد مظهر بقا/ الناشر: دار المدني/ السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م/٢/٣٤٨.

[٥] أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن مُحَمَّد بن سالم الثعلبي الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام/ المحقق: عبد الرزاق عفيفي/ الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت-دمشق-لبنان/ د ط/٣/٣.

واستدلوا بأدلة منها:

١. دلالة المطلق على الأفراد الموجودة في الخارج؛ هو الموافق لأسلوب العرب ومتعارفهم، لأن المطلق عندهم عبارة عن النكرة في سياق الإثبات [١].

٢. أن الأصوليين يتكلمون فيما يقع به التكليف، والتكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج، والمطلق الموجود في الخارج هو واحد غير معين في الخارج، وأما الاعتبارات العقلية فلا تكليف بها، إذ لا وجود لها في الخارج [٢].

الثاني: النظر إلى المطلق من حيث دلالته على حقيقة الماهية دون اعتبار عارض من عوارضها، والوحدة أو الفرد الذي يتحقق به مفهوم الماهية إنما يلزم عن طريق الضرورة؛ إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد [٣]، وهو مذهب أكثر الأصوليين، حيث عرّفوه بأنه "الدال على الماهية بلا قيد" [٤].

والمراد بالدال على الماهية بلا قيد، من حيث هي، من غير اعتبار عارض من عوارضها كقولنا الرجل خير من المرأة [٥].

والمنفي في التعريف هو اعتبار القيد، لا وجود القيد في الواقع، إذ لا بد منه؛ لامتناع تحقق الماهية بدونه [٦].

---

[١] حسن بن مُحَمَّد بن محمود العطار الشافعي/ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ د ط/٨٢/٢.

[٢] أبو عبد الله بدر الدين مُحَمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي/ تشنيف المسامع بجمع الجوامع المحقق: د سيد عبد العزيز –د عبد الله ربيع/ الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث –توزيع المكتبة المكية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ –١٩٩٨ م/٨١٠/٢–٨١١، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/١/ ٣٤٢.

[٣] حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/٨٢/٢.

[٤] أبو عبد الله مُحَمَّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي/ المحصول/ المحقق: الدكتور طه جابر فياض العلواني/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ –١٩٩٧ م/١٤٣/٣، تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي السبكي/ جمع الجوامع في أصول الفقه/ تعليق: عبد المنعم خليل إبراهيم/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٤هـ–٢٠٠٣م/٥٣.

[٥] تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٨٠٩).

[٦] تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب/ الإبهاج في شرح المنهاج/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت/ د ط/ ١٤١٦هـ –١٩٩٥م/ ٤/ ١٢٢٠.

واستدلوا بأدلة منها:

١-أن الأصل في الوضع اعتبار الصور المتخلية في الذهن، بدليل أننا لو رأينا شبحاً بعيداً ولم نميزه، فلا نزال نطلق عليه الأسماء المختلفة حسبما نتصوره في أذهاننا.

٢-أن اللفظ ظاهر الدلالة على الحقيقة، بدليل تسميته بالمطلق المقابل للمقيد، أما الأفراد فلا يمكن ادعاء الإطلاق فيها، لأنها حينما توجد تقارنها القيود المختلفة، إذ لا بد أن تكون في زمان ما ومكان ما.

٣-إن تعريف المطلق بما يدل على الماهية فيه التفريق بين المطلق والنكرة وهذا مما ينبغي مراعاته عند تعريفهما [١].

وسبب الاختلاف شيئان:

١-اختلافهم فيما يراد بالمطلق، هل هو الماهية المتحدة مع الأفراد (الماهية بشرط) أو أن المراد من المطلق الماهية المجردة، (الماهية بدون شرط) [٢].

٢-واختلاف العلماء فيما هو المعتبر عند الواضع: أهي الصور المتخيلة في الذهن، أم الأفراد المحسوسة في الخارج [٣]؟

فمن قال يراد بالمطلق الماهية المتحدة مع الأفراد الموجودة في الخارج، سلك مسلك الاتجاه الأول، ومن قال: يراد بالمطلق الماهية المجردة والصور المتخلية في الذهن؛ أخذ مأخذ الاتجاه الثاني.

---

[١] حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/ د ت/ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م/١١٨.

[٢] الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/١/ ٣٤٢، أبو عبد الله، شمس الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد المعروف بابن أمير حاج/ التقرير والتحبير/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م/١/٢٩٥، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/٢/٨٣.

[٣] البحر المحيط في أصول الفقه/٥/٦، مُحَمَّد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير الحنفي/ تيسير التحرير/ د ت/ الناشر: مصطفى البابي الحَلَبِي -مصر/ د ط/ ١٣٥١ هـ -١٩٣٢ م/١/٣٢٩، مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني/ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية/ الناشر: دار الكتاب العربي/ الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ -١٩٩٩م/٢/٥، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/١١٦.

وبهذا ليس هناك فرق جوهري بين التعريفين، لقيامه على أمور اعتبارية، "فحيث اعتبرت الحقيقة مجردة عن القيود سميت مطلقاً واسم جنس، وإذا اعتبرت متحدة مع الأفراد سميت نكرة" [1].

ومع هذا يمكن أن يقال: بأن أصحاب الاتجاه الأول أرادوا بقولهم -ما دل على شائع في جنسه – " كونه حصة محتملة على سبيل البدل لحصص كثيرة من غير شمول، ولا تعيين، وأرادوا بالاحتمال إمكان صدقها على كل من تلك الحصص" [2]، لا أن مرادهم النكرة المحضة.

التعريف المختار:

فبناء على ما سبق يمكن تعريف المطلق "بالمتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" [3]. كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [4]، وقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» [5].

---

[1] زكريا بن مُحَمَّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي/ غاية الوصول في شرح لب الأصول/ د ت/ الناشر: دار الكتب العربية الكبرى/ مصر/ د ط/١/٨٦، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي/ نشر البنود على مراقي السعود/ د ت/ الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب/ د ط/١/٢٦٥، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/٢/٨٢، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/١٢١.

[2] حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/٢/٨١.

[3] أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي/ رسالة في أصول الفقه/ المحقق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر/ الناشر: المكتبة المكية -مكة المكرمة/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م/١/٥٥٢، مُحَمَّد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان/ تقويم النظر/ المحقق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم/ الناشر: مكتبة الرشد -السعودية – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ -٢٠٠١م/١/٩٢، أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة المقدسي، الشهير بابن قدامة المقدسي/ روضة الناظر وجنة المناظر/ د ت/ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م/٢/١٠١.

[4] سورة المجادلة/ الآية ٣.

[5] سنن أبي داود/ باب في الولي/ ٣/ ٤٢٧/ رقم: ٢٠٨٥، سنن الترمذي/ باب لا نكاح إلاّ بولي/ ٢/ ٣٩٨/ رقم: ١١٠١، سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلاّ بولي/ ١/ ٦٠٥/ رقم: ١٨٨٠. والحديث صحيح؛ صححه الترمذي، وكذلك الألباني. انظر: سنن الترمذي/٣ /٤٠١، مُحَمَّد ناصر الدين الألباني/ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل/ إشراف: زهير الشاويش/ الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت/ الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ – ١٩٨٥م/ ٦/ ٢٣٧.

فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء[1].

شرح التعريف:

خرج بقولهم "المتناول لواحد" ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، وخرج بقولهم "لا بعينه" المعارف كزيد ونحوه، وبباقي التعريف، المشترك والواجب المخير؛ فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة [2].

فمثلاً: قول السيد لعبده: " أكرم طالبا "، فإن هذا الأمر قد تناول واحداً من الطلاب غير –معين، ومدلول هذا الأمر شائع في جنسه. أي: لا يوجد طالب معروف، أو جماعة من الطلاب معروفين بصفة معينة، بل الواجب على العبد اختيار أي طالب ويكرمه، وتبرأ ذمة العبد [3].

وسبب اختيار هذا التعريف هو: أنه جمع بين النكرة والاطلاق؛ لأن الواحد غير المعين بمثابة الشائع في جنسه كالنكرة، واعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه كاعتبار الماهية بلا قيد. والله أعلم.

---

[1] سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين/ شرح مختصر الروضة/ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ –١٩٨٧ م/٢/٦٣٠، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن مُحَمَّد بدران/ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل/ المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي/ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ/٢٦٠.

[2] تقي الدين أبو البقاء مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي/ شرح الكوكب المنير/ المحقق: مُحَمَّد الزحيلي ونزيه حماد/ الناشر: مكتبة العبيكان/ الطبعة: الثانية، ١٤١٨هـ –١٩٩٧ م/٣/٣٩٢، محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني/ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة/ د ت/ الناشر: دار ابن الجوزي/ الطبعة: الخامسة، ١٤٢٧ هـ/١/٤٣٦.

[3] عبد الكريم بن علي بن مُحَمَّد النملة/ المهذب في علم أصول الفقه/ د ت/ الناشر: مكتبة الرشد – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ –١٩٩٩ م/٤/١٧٠٣/ عبد الكريم بن علي بن مُحَمَّد النملة/ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها/ د ت/ الناشر: مكتبة الرشد –الرياض –المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ –٢٠٠٠ م/١/٢٨٧.

المطلب الثاني: أنواع المطلق عند الأصوليين.

المطلق منقسم إلى قسمين:

الأول: المطلق الحقيقي: فهو المطلق من كل وجه، وقد يقال المطلق على الإطلاق، وهو المجرد عن جميع القيود الدالة على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. وهذا القسم يتفق مع أصحاب الاتجاه الثاني.

الثاني: المطلق الإضافيّ: فهو ليس مطلقا من كل وجه، فقد يكون مطلقا من وجه مقيدا من وجه، مثل قولك أعتق رقبة، فليس هو مطلقا من كل وجه بل هو دال على واحد شائع في الجنس وهما قيدان زائدان على الماهية. وهذا مطلق بالنسبة إلى قولنا رقبة مؤمنة، ومقيد بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة من غير أن يكون فيها دلالة على كونها واحدة أو كثيرة شائعا في الجنس أو معينا [1].

المطلب الثالث: حكم المطلق قبل ورود المقيد.

حكم المطلق عند علماء الأصول يتناول حكمه حال انفراده، وحكمه حال اجتماعه مع المقيد، أما الأول فهو يعني مدى قوة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية، وأما الثاني، فسيأتي في أحوال المطلق مع المقيد.

حكمه حال انفراده:

وقبل أن نتطرق إلى حكم المطلق حال انفراده، ينبغي أن نورد جملة من الشروط التي إذا توفرت فيه أجري المطلق على إطلاقه، ومن هذه الشروط:

١. ألا يكون هناك إجماع على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه، فإن وجد ذلك وجب تقييد المطلق بما يتفق مع حكم الإجماع؛ لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق، لعدم احتمال الإجماع للنسخ.

٢. ألا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، فإن وجد، وجب التوفيق بينه وبين المطلق؛ لأن نصوص الشرع لا تتعارض بينها إلا في الظاهر.

---

[1] صفي الدين مُحَمَّد بن عبد الرحيم بن مُحَمَّد الأرموي الهندي الشافعي/ الفائق في أصول الفقه/ المحقق: محمود نصار/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥ م/١/٣٦١، الإبهاج في شرح المنهاج/٢/١٩٩-٢٠٠، البحر المحيط/٥/٨.

٣. ألا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيداً في موضع آخر، فيكون لحكمه حينئذ أحوال [١]، سيناقشها الباحث في الفصل الرابع إن شاء الله.

وأما حكمه فقد اتفق علماء الأصول على أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يدل الدليل على تقييده [٢]. واختلفوا في دلالته؛ أهي قطعية أم ظنية؟ فذهب الحنفية إلى أن دلالة المطلق قطعية [٣]، وذهب الجمهور إلى كون دلالته ظنية [٤].

والاختلاف مبني – والله أعلم – على اختلافهم فيما وضع له اللفظ المطلق. فمن يرى أنه موضوع للماهية من حيث هي قال: إن دلالته قطعية، لأن الماهية تتحقق بأقل ما يطلق عليه اللفظ، ومن يرى أنه موضوع للدلالة على البعض المنتشر على سبيل البدل، قال: إن دلالته ظنية لجواز قصره على بعض أفراده [٥].

---

[١] حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/١٥٢-١٥٣.

[٢] علاء الدين شمس النظر أبو بكر مُحَمَّد بن أحمد السمرقندي/ ميزان الأصول في نتائج العقول/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد زكي عبد البر/ الناشر: مطابع الدوحة الحديثة - قطر/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ -١٩٨٤م/١/٤١٣، القاضي مُحَمَّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي/ المحصول في أصول الفقه/ المحقق: حسين علي اليدري -سعيد فودة/ الناشر: دار البيارق – عمان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م/١/١٠٨، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي/ اللمع في أصول الفقه/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٣م/١/٤٣، أبو المنذر محمود بن مُحَمَّد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي/ الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول/ د ت/ الناشر: المكتبة الشاملة/ مصر/ الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ -٢٠١١م/٣١٠.

[٣] أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ الحنفي/ تقويم الأدلة في أصول الفقه/ المحقق: خليل محيي الدين الميس/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ -٢٠٠١م/١/١٠٠، مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي/ أصول السرخسي/ د ت/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/ د ط/١/١٣٨.

[٤] أبو عبد الله مُحَمَّد بن علي بن عمر المازري/ إيضاح المحصول من برهان الأصول/ المحقق: د. عمار الطالبي/ الناشر: دار الغرب الإسلامي/ الطبعة: الأولى،٣٢٦/ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/٣/٧٩، أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطوسي/ المستصفى/ المحقق: مُحَمَّد عبد السلام عبد الشافي/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ -١٩٩٣م/١/٢٦٢، مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي/ أصول الفقه/ المحقق: الدكتور فهد بن مُحَمَّد السَّدَحَان/ الناشر: مكتبة العبيكان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م/٣/٩٩٤.

[٥] حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/١٥٧.

المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في بيان حكم المطلق من خلال كتاب بلوغ المرام.

عن معمر بن عبد الله -رضي الله عنه -عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» [١]. والحديث مطلق دل على تحريم الاحتكار من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره [٢]؛ وهو مذهب مالك، وأبو يوسف وغيرهم؛ لأن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة وهذا لا يختص بالقوت والعلف [٣]، وقوله عليه الصلاة والسلام «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» [٤]، مقيد دل على منع الاحتكار في الطعام دون غيره. وهو مذهب الجمهور؛ لأن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق الاحتكار إلا به [٥].

---

[١] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٢٣٩/ صحيح مسلم/ باب تحريم الاحتكار في الأقوات/ ٣/ ١٢٢٨/ رقم: ١٦٠٥.

[٢] البدر التمام شرح بلوغ المرام/ ٦/ ١١٦، مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني/ نيل الأوطار/ المحقق: عصام الدين الصبابطي/ الناشر: دار الحديث/ مصر/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ -١٩٩٣م/٥/٢٦٢.

[٣] أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م/ ٥/ ١٢٩، أبو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي/ البيان والتحصيل/ المحقق: د مُحَمَّد حجي وآخرون/ الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨م/ ٧/ ٣٦٠.

[٤] أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني/ مسند / المحقق: أحمد مُحَمَّد شاكر/ الناشر: دار الحديث – القاهرة/ الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ -١٩٩٥م/ مسند عبد الله ابن عمر/ رقم: ٤٨٨٠، المستدرك على الصحيحين للحاكم/ حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير/ ٢/ ١٤/ رقم: ٢١٦٥. والحديث ضعيف؛ لأن في سند أصبغ بن زيد. انظر: نصب الراية/ ٤/ ٢٦٢، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري/ مختصر تلخيص الذهبي/ المحققون: عَبد الله بن حمد اللحَيدَان، وسَعد بن عَبد الله بن عَبد العَزيز آل حميِّد/ الناشر: دَارُ العَاصِمَة، الرياض – المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ/ ١/ ٥٠٤، أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة/ المحقق: مركز خدمة السنة والسيرة ، بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر/ الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) – ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)/ الطبعة : الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤م/ ٨/ ٦٢٧.

[٥] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ ٥/ ١٢٩، البيان والتحصيل/ ٧/ ٣٦٠/ أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي/ المهذب في فقه الإمام الشافعي/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ د ط/ ٢/ ٦٤، أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الدمشقي الحنبلي/ المغني/ د ت/ الناشر: مكتبة القاهرة/ د ط/ ٤/ ١٦٧.

وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظرا إلى الحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في القوتين فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة (بالمقصد الشرعي) أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي، فقد أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر فقيل له فإنك تحتكر فقال لأن معمرا راوي الحديث كان يحتكر [١].

الترجيح: والراجح – والله أعلم – تحريم الاحتكار من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، للأسباب الآتي:

١. لأن الرواية المطلقة صحيحة، والمقيدة بالطعام ضعيفة.

٢. ولأن ضرر الاحتكار عام لا يختص بالقوتين.

٣. ولأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو من باب مفهوم الاسم أو اللقب [٢]، وهو ليس بحجة عند الجمهور. ولأن العبرة بما روى الراوي.

قال الشوكاني [٣]: "والتصريح بلفظ: "الطعام" في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول" [٤].

---

[١] سبل السلام/ ٢/ ٣٣.

[٢] مفهوم اللقب أو مفهوم الاسم هو: أن يخص اسمًا بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه، مثل قوله " من احتكر طعاما " وهو حجة عند أكثر الحنابلة ومنعه جمهور الأصوليين. انظر: عبد العزيز بن أحمد بن مُحَمَّد، علاء الدين البخاري الحنفي/ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ د ت/ الناشر: دار الكتاب الإسلامي/ د ط/٢/٢٥٣/ المستصفى/١/٢٧٠، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي/ شرح تنقيح الفصول/ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد/ الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة/ الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣م/١/٢٧٠، أصول الفقه لابن مفلح جـ ٣/١٠٩٧.

[٣] مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني. فقيه مجتهد من كبار علماء البحث من أهل صنعاء ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن ونشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة ١٢٢٩هـ ومات حاكماً بها. له كتب منها (نيل الأوطار من أسرار منتفي الأخيار –ط) ثماني مجلدات، و (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع –ط) مجلدان و (إتحاف الأكابر – ط)، و (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة –ط)، وكذلك (السيل الجرار –ط) جزآن (فتح القدير –ط) في التفسير و (تحفة الذاكرين). انظر: الأعلام للزركلي/ ٥/ ١٧، معجم المفسرين/ ٢/ ٥٩٣.

[٤] نيل الأوطار/ ٥/٢٦٢.

المبحث الثاني: ضابط الإطلاق والتقييد، والفرق بين المطلق والعام والنكرة.

المطلب الأول: ضابط الإطلاق والتقييد.

وضابط الإطلاق والتقييد هو " أن كلّ حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة" [١]. وذلك بأن تقتصر على اللفظ المفرد نحو رقبة أو إنسان، فهذه مطلقات، ومتى زدت على مدلول اللفظ مدلولا آخر بصفة أو بغيرها صار مقيدا مثل: رقبة مؤمنة او إنسان عاقل، وهذه الألفاظ المطلقة هي أنفسها مقيدة إذا اعتبرت بالنسبة إلى ألفاظ أخرى. فالرقبة إنسان مملوك، وهذا مقيد، والإنسان حيوان ناطق، وهذا مقيد، والحيوان جسم حساس، وهذا مقيد أيضا، فصار التقييد والإطلاق أمران نسبيان بحسب ما ينسب إليه من الألفاظ، فرب مطلق مقيد، ورب مقيد مطلق [٢].

المطلب الثاني: الفرق بين المطلق والعام.

معرفة أوجه الشبه والفرق بين المطلق والعام، من أهم المهمات، فمن لم يعرف ذلك لم يستطع تنزيل الأحكام على الوقائع؛ فإن لهذه المعرفة أثرا مهما في كيفية التعامل مع أدلة الأحكام واستفادة الحكم الشرعي منها.

أما أوجه الشبه بينهما فهي كالتالي:

١. وجوب العمل فيما يتبادر من لفظ العام [٣]، والمطلق [٤] حتى يدل دليل على خلاف ذلك.

٢. من جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه عن ظاهره، يجوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام الدليل على ذلك [٥].

---

[١] شرح تنقيح الفصول/١/٢٦٦.

[٢] المرجع نفسه/١/٢٦٦، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّمْلالي/ رَفْعُ النِّقَابِ عَن تنقِيح الشّهابِ/ المحقق: د. أَحْمَد بن محمَّد السراح/ د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين/ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع/ الرياض –المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ –٢٠٠٤م/٤/٢٣٩.

[٣] أصول السرخسي/١/١٣٦، شرح تنقيح الفصول/١/١٩٦، المستصفى/١/٢٣٤، روضة الناظر وجنة المناظر/٢/٤٨.

[٤] ميزان الأصول في نتائج العقول/١/٤١٣، المحصول في أصول الفقه/١/١٠٨، اللمع في أصول الفقه/١/٤٣، الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول/٣١٠.

[٥] حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/١٣٩.

٣. من جهة اتصاف كل منهما بالشمول: بحيث يكون لكل منهما عموم في الجملة [١].

وأما أوجه الاختلاف بينهما، فهي تتلخص في النقاط التالية:

١. فإن المطلق واحد لا أفراد له؛ لأنه ليس بمحلى بحرف الجنس، وليس بجمع صيغة، وليس من المبهمات في شيء، ولم يتصل بصفة عامة، ولم يذكر نكرة في موضع النفي، كقولك: "حرر رقبة". والعام ما كان موصوفًا بواحد من أضداد هذه الأشياء، فكانا ... على طرفي نقيض، كقولك: "المسكر حرام" [٢].

٢. أن العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي، فالعام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفراد، والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فردا شائعا من الأفراد [٣].

وجه اطلاق المطلق اسم العموم:

ووجه ذلك يكون باعتبار أن موارده غير منحصرة، إلاّ أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد، وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة [٤].

فمثلا: "أكرم طالبا"، لفظ مطلق لا يمنع وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع من الطلاب، بخلاف كقولك: "أكرم الطلاب"؛ إذ هو لفظ عام يتناول جميع أفراد الطلاب فردا فردا.

---

[١] عياض بن نامي بن عوض السلمي/ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله/ د ت/ الناشر: دار التدمرية/ الرياض -المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥م/٢٨٧.

[٢] الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السِّغْنَاقي/ الكافي شرح البزودي/ المحقق: فخر الدين سيد محمد قانت/ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ -٢٠٠١م/٢/٧٣٤.

[٣] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/١/٢٩٠، عبد الوهاب خلاف/ علم أصول الفقه/ د ت/ الناشر: مكتبة الدعوة -شباب الأزهر/ الطبعة: الثامنة/١٨٢.

[٤] المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران/ ص: ٢٤٤.

٣. من حيث الخروج عن العهدة، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها، أما العام فيشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع [١].

فلو قيل لواحد منا "أعط مسكينا" فأعطى مسكينا واحدا غير معين من بين المساكين، كان ممتثلا بالأمر وتبرأ ذمته؛ لأن لفظ مسكين لفظ مطلق يتناول أفراد المساكين على سبيل البدل. وأما لو قيل: " أعط المساكين"، فلا تبرأ ذمته إلاّ بإعطاء جميع الأفراد المقصود بلفظ العام (المساكين).

٤. العام يصح الاستثناء منه استثناء متصلاً، ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء منقطعًا [٢]. فمثلا تقول: " أكرم الطلاب إلاّ زيدا؛ لأن المستثنى (زيد) جزء أو بعض من المستثنى منه، بخلاف قولنا أكرم طالبا إلاّ زيدا؛ فإنه لا يصح؛ لأن المطلوب بإكرامه فرد شائع غير معين. ولكن يصح الاستثناء منه باستثناء منقطع كقولنا: "أكرم طالبا إلاّ مدرسا"؛ لأن المستثنى ليس من بعض المستثنى منه، فيقع الإكرام على واحد من أفراد الطلاب.

٥. فإن العام يدل على إثبات الحكم في جميع أفراده ظاهرا، وأما المطلق فلا دلالة له على حكم المقيد. لا بنفي ولا إثبات، فإن الإيمان مثلا في قوله: (أعتق رقبة) مسكوت عنه، فلا يكون إثباته بقوله: أعتق رقبة مؤمنة منافيا لحكم الإطلاق من جهة المدلول، فيحمل المطلق على المقيد. [٣].

---

[١] المحصول للرازي/٣/١٤٢، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/١٣٩، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله/٢٨٧.

[٢] الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول/٣٠٩، أبو المنذر محمود بن مُحَمَّد بن مصطفى بن عبد اللطيف المناوي/ المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول/ الناشر: المكتبة الشاملة/ مصر/ الطبعة: الثانية، ١٤٣٢ هـ -٢٠١١م/١٤٢.

[٣] البحر المحيط في أصول الفقه/ ٥/ ١٣.

المطلب الثالث: الفرق بين المطلق والنكرة.

قد سبق فيما مضى أن الأصوليين مختلفون في تعريف المطلق، وهذا الاختلاف ينبني على اختلافهم في الفرق بين المطلق والنكرة، فمنهم من وافق النحاة في اتحاد المطلق والنكرة كابن الحاجب [١]، ومنهم من أصرّ على التفرقة.

يقول الإمام القرافي [٢]: "والتعرض للفرق في الاصطلاحين عسر، باعتبار الواقع من الاصطلاح، أما باعتبار الغرض والتصوير فممكن" [٣]. وعلّل ذلك بقوله "فكل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق، يقول النحاة: إنه نكرة، ... وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة، يقول الأصوليون: إنه مطلق، وإن الأمر به يتأدى بفرد منه، فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين، فما أعلم موضعا ولا لفظا من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة والأصوليون، بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة، ومطلقات عند الأصوليين" [٤].

رأي الباحث:

والفرق الذي يظهر للباحث – والله أعلم – أن النكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين ونكرة عند النحاة.

---

[١] البحر المحيط/٥/٦.

[٢] أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: فقيه، أصولي، مفسر، من علماء المالكية. ونسبته إلى قبيلة صنهاجة المغربية، وإلى القرافة، وكان إماما في أصول الفقه وأصول الدين عالما بالتفسير وبعلوم أخر، درس بالمدرسة الصالحية ومدرسة طيبرس وبجامع مصر". توفي في جمادى الآخرة سنة ٦٨٤هـ ودفن بالقَرَافَة. انظر: الأعلام للزركلي/١/٩٤، معجم المفسرين/١/٢٨، سلم الوصول إلى طبقات الفحول/١/١٢٤.

[٣] شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي/ العقد المنظوم في الخصوص والعموم/ المحقق: د. أحمد الختم عبد الله/ الناشر: دار الكتبي –مصر/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ -١٩٩٩م/١/١٨٩.

[٤] المرجع نفسه/١/١٨٨.

أثر الاختلاف في الفروع:

وتظهر فائدة الفرق فيمن قال لزوجته " أنت طالق إن كان حملك ذكرا " ولم يرد بذلك عدد معينا، ثم أنجبت ذكرين. فعلى القول بالفرق بين المطلق والنكرة تطلق للجنس؛ لأنه يفيد ماهية الشيء، أما على القول باتحادهما فلا [١].

المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في الفرق بين المطلق والعام والنكرة في ضوء بلوغ المرام.

١. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: جاء رجل إلى النبّي – صلى الله عليه وسلم – فقال: هلكت يا رسول الله. قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا...الحديث [٢].

والحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا [٣]. ويفهم من قوله "هلكت" أنه كان عامدا؛ لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فجعل المتوقع كالواقع إقامة للمسبب مقام سببه لإفضائه إليه، وفي ذلك دلالة على أن حكم الكفارة المذكور لا يتعلق بالناسي إذ لا إثم عليه [٤]، وهو قول الجمهور ومشهور من قول مالك [٥].

---

[١] نشر البنود على مراقي السعود/١/٢٦٦، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/١٣٤.

[٢] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٩٦/ صحيح البخاري/ باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين/ ٨/ ١٤٥/ رقم: ٦٧١١، صحيح مسلم/ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان/ ٢/ ٧٨١/ رقم: ١١١١.

[٣] سبل السلام/ ١/ ٥٧٧.

[٤] البدر التمام شرح بلوغ المرام/ ٥/ ٧٢.

[٥] أبو عبد الله مُحَمَّد بن الحسن بن فرقد الشيباني/ الحجة على أهل المدينة/ المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري/ الناشر: عالم الكتب – بيروت/ الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣هـ/ ٢/ ٣٢٧، أبو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي/ الجامع لمسائل المدونة/ المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه/ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ -٢٠١٣م/ ٣/ ١١٤٨، أبو الحسن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي/ الحاوي الكبير/ المحقق: الشيخ علي مُحَمَّد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩م/ ٣/ ٤٣٠.

وعن أحمد وبعض المالكية يجب الكفارة على الناسي، قالوا: لأنه – صلى الله عليه وسلم – لم يستفصله عن ذلك، وترك الاستفصال عن الفعل ينزله منزلة العموم في القول [1].

فلفظ "رقبة" في قوله – صلى الله عليه وسلم – «هل تجد ما تعتق رقبة؟» لفظ مطلق يشمل الرقاب شمولا بدليا، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، يمكن العمل بمدلوله حتى يقوم الدليل على تقييده، وتبرء ذمة المكلف بإعتاق فرد من الأفراد التي تدل على حقيقة أو ماهية الرقبة. كما يصدق على فرد غير معين شائع في جنس الرقبة بناء على القول باتحاد المطلق مع النكرة.

٢. وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» [2]. فلفظ "مسكر" لفظ عام يشمل جميع أفراد المسكرات، يمكن العمل بمدلوله حتى يدل الدليل على تخصيصه، ولا يأثم المكلف إلاّ بإتيان ما يصدق عليه لفظ "المسكر".

وبهذا اتضح الفرق بين العام والمطلق من حيث اشتغال الذمة أو عدمها، ومن حيث نوعية الشمول في كل منهما. كما علم أوجه الشبه من حيث اتصاف كل منهما بالشمول، ومن حيث العمل بمدلولهما حتى يدل الدليل على التخصيص أو التقييد – والله أعلم.

---

[1] أبو مُحَمَّد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي/ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة/ المحقق: أ. د. حميد بن مُحَمَّد لحمر/ الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت –لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٣م/ ١/ ٢٥٦، أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة المقدسي/ الكافي في فقه الإمام أحمد/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ -١٩٩٤م/ ١/ ٤٤٦.

[2] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٣٨٣/ صحيح مسلم/ باب بيان أن كل مسكر خمر/ ٣/ ١٥٨٧/ رقم: ٢٠٠٣.

المبحث الثالث: مفهوم المقيد، وحكمه.

المطلب الأول: المقيد لغة واصطلاحا.

المقيد لغة من قاد يقيد، قد، قيدا، فهو قائد، والمفعول مقيد، تقول "قاد السجين بالسلاسل" أي جعلها في رجله و "قاد الحمار بالحبل". وقيد السيف: الممدود في أصول الحمائل تمسكه البكرات [١]. وقيد الكتاب بمعنى شكله [٢]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان قيّدَ الفتك، لا يفتك مؤمن» [٣]. ومعناه: "أن الإيمان يمنع من الفتك [٤] بالمؤمن، كما يمنع ذا العيث [٥] من الفساد قيده الذي قيد به" [٦].

---

[١] وهي الحَلَقُ الصغار التي في القيد في حلية السيف شبيهة بفتخ النساء. انظر: علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ "كراع النمل"/ المنتخب من غريب كلام العرب/ المحقق: د مُحَمَّد بن أحمد العمري/ الناشر: جامعة أم القرى (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) / الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ -١٩٨٩م/٤٩٣، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي/ تاج العروس من جواهر القاموس/ المحقق: مجموعة من المحققين/ الناشر: دار الهداية/ د ط/ ٢٤٣/١٠.

[٢] العين/١٩٦/٥، أحمد بن مُحَمَّد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ د ت/ الناشر: المكتبة العلمية – بيروت/ د ط/٥٢١/٢، تاج العروس/٨٥/٩.

[٣] سنن أبي داود/ باب في التكبير على كل شرف في المسير/ ٤/ ٤٠٠/ رقم: ٢٧٦٩، والحديث صحيح، صححه المناوي، والهيثمي، والبوصيري، والألباني. انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح/ ٣/ ٢١٧، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ المحقق: حسام الدين القدسي/ الناشر: مكتبة القدسي، القاهرةد ط/ ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤م/ ١/ ٩٦، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي/ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة/ المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم/ الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩م/ ١/ ١٢٧، أبو عبد الرحمن مُحَمَّد ناصر الدين، الألباني/ صحيح الجامع الصغير وزياداته/ د ت/ الناشر: المكتب الإسلامي/ د ط/ ١/ ٥٤١.

[٤] والفتك: هو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشتد عليه فيقتله. انظر: أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي/ غريب الحديث/ المحقق: د. مُحَمَّد عبد المعيد خان/ الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن/ الطبعة: الأولى، ١٣٨٤ هـ – ١٩٦٤م/ ٣/ ٣٠١، مقاييس اللغة/ ٤/ ٤٧١.

[٥] العيث: مصدر عاث يعيث، وهو الإسراع في الفساد. يقال عاث الذئب في الغنم أي يقتله فلا يأخذ منه شيئا. انظر: تهذيب اللغة/ ٣/ ٩٧، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/ ١/ ٢٨٧، مختار الصحاح/ ١/ ٢٢٢، لسان العرب/ ٢/ ١٧٠.

[٦] الحسن بن مُحَمَّد بن الحسن الصغاني/ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية/ المحققون: منهم عبد العليم الطحاوي/ الناشر: مطبعة دار الكتب/ القاهرة/ د ط/٣٢٧/٢.

ومنه ما روي عن عائشة – ﷺ – «قالت لها امرأة: أأقيد جملي» [1]، "أرادت أنها تعمل لزوجها شيئا يمنعه عن غيرها من النساء، فكأنها تربطه وتقيده عن إتيان غيرها"[2].

وأنشد امرؤ القيس [3]:

وقد أغتَدي والطير في وُكُناتِها بِمُنجَردِ قيد الأوابد هيكل [4]

وقوله "قيد الأوابد" في البيت على الاستعارة، ومعناه: أن الفرس لسرعة عدْوه يدرك الوحوش ولا تفوته فهو يمنعها الشراد كما يمنعها القيد" [5].

---

[1] السنن الكبرى للبيهقي / باب من لا يكون سحره كفرا/ رقم: ١٦٥٠٧، أبو مُحَمَّد الحسين بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوي الشافعي/ شرح السنة/ المحقق: شعيب الأرنؤوط–مُحَمَّد زهير الشاويش/ الناشر: المكتب الإسلامي –دمشق، بيروت/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ –١٩٨٣م/ باب السحر/ ١٢/ ١٩٠/ رقم: ٣٢٦١. لم أقف على صحة الحديث.

[2] غريب الحديث/ ٣٢٩/٤، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير/ النهاية في غريب الحديث والأثر/ المحقق: طاهر أحمد الزاوى –محمود مُحَمَّد الطناحي/ الناشر: المكتبة العلمية – بيروت/ د ط/ ١٣٩٩هـ –١٩٧٩م/٤/ ١٣٠.

[3] امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار، أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يماني الأصل. مولده بنجد، أو بمخلاف السكاسك باليمن. اشتهر بلقبه، واختلف المؤرخون في اسمه، فقيل حندج وقيل مليكة وقيل عديّ. وكان أبوه ملك أسد وغطفان. وأمه أخت المهلهل الشاعر، فلقنه المهلهل الشعر. مات في أنقرة. انظر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر/ تاريخ دمشق/ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي/ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ د ط/ ١٤١٥ هـ –١٩٩٥م/٩/٢٢٢، الأعلام للزركلي/٢/١١.

[4] غدا يغدو غدوا واغتدى اغتداء واحدا. الطير جمع طائر، والوكنات: مواقع الطير، واحدتها وكنة، والمنجرد: الماضي في السير، وقيل: بل هو القليل الشعر. والأوابد: الوحوش، وقد أبد الوحش يأبد أبودا، ومنه تأبد الموضع إذا توحش وخلا من القطان، الهيكل، قال ابن دريد: هو الفرس العظيم الجرم، والجمع الهياكل. انظر: امْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي/ ديوان امرئ القيس/ اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٥ هـ –٢٠٠٤م/١/٣٥.

[5] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/٢/٥٢١.

واصطلاحا.

علمنا فيما سبق أن العلماء سلكوا اتجاهين في تعريف المطلق، فكان من المعلوم أن يوجد نفس الاتجاهين في تعريف المقيد؛ إذ المطلق والمقيد متقابلان. فمن كان يرى أن المطلق ما دل على شائع في جنسه عرف المقيد بأنه: "ما دل على معنى غير شائع في جنسه" [(١)]، فيكون العام مقيدا بهذا التعريف؛ لأنه يتناول ما دل على معين، وما دل على شائع لكن لا في جنسه، فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها [(٢)].

ومن كان يرى أن المطلق "ما دل على الماهية بلا قيد" عرف المقيد بأنه: " عبارة عن الحقيقة مع قيد زائد " [(٣)].

التعريف المختار:

ويمكن تعريف المقيد بأنه: " الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة عليه " [(٤)]؛ لأن الصفة الزائدة تكون قيدا على الماهية وهي الحقيقة الشاملة للجنس، وعلى الوحدة الشائعة في الجنس، وبهذا قد صار جامعا بين الاتجاهين، مانعا لما دل على شائع لكن لا في جنسه كالمعارف والعمومات – والله أعلم.

[(١)] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٣٥٠/٢، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول جـ ٢٥٨/٣، مُحَمَّد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي/ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب/ المحققون: ضيف الله بن صالح بن عون العمري، وترحيب بن ربيعان الدوسري/ الناشر: مكتبة الرشد ناشرون/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥م/٢٨٦/٢، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول جـ ٦/٢.

[(٢)] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٢/ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٢ / ٦.

[(٣)] المحصول للرازي/١٤٣/٣، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/٨٢/٢.

[(٤)] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/٤/٣، شرح مختصر الروضة/٦٣٢/٢، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/٢٨٦/٢، أصول الفقه لابن مفلح/٩٨٥/٣.

المطلب الثاني: أنواع التقييد ومراتبه.

كما أن المطلق قسمان، فكذلك المقيد ينقسم أيضا إلى قسمين لمقابلتهما وهي:

الأول: المقيد الحقيقي: وهو المقيد من كل وجه أو على الإطلاق، وهو اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلا كأسماء الأعلام.

والثاني: المقيد الإضافي: وهو المقيد من وجه دون وجه نحو: رقبة مؤمنة. فقيدت الرقبة من حيث الدين والإيمان، وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف، ككمال الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك [1].

وأما مراتبه: فهي تتفاوت باعتبار قلة القيود وكثرتها، فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلى، وهو فيه أدخل، فكلما كثرت الأوصاف المخصصة، المميزة للذات من غيرها، كانت رتبة التقييد فيها أعلى. وذلك مثل قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا﴾[2].

وقوله تعالى: ﴿ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْءَامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾[3].

موضع الشاهد:

ولا شك أن ذكره سبحانه وتعالى هذه القيود أو الصفات المتعددة أعلى في التقييد، من اقتصاره على بعض الصفات المذكورة [4].

---

[1] نهاية الوصول في دراية الأصول/٥/١٧٧٢، الإبهاج في شرح المنهاج/٢/٢٠٠، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي/ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه/ المحققون: د. عبد الرحمن الجبرين/ د. عوض القرني/ د. أحمد السراح/ الناشر: مكتبة الرشد -السعودية / الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م/٦/٢٧١٤، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير/٣/٣٩٣.

[2] سورة التحريم الآية ٥.

[3] سورة التوبة الآية ١١٢.

[4] شرح مختصر الروضة/٢/٦٣٣، التحبير شرح التحرير/٦/٢٧١٤، تقي الدين أبو البقاء مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي/ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير/ المحقق: مُحَمَّد الزحيلي ونزيه حماد/ الناشر: مكتبة العبيكان/ الطبعة: الثانية، ١٤١٨هـ -١٩٩٧ م/٣/٣٩٣، الشرح الكبير لمختصر الأصول/٣٠٨، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول/١٤١.

المطلب الثالث: حكم المقيد الذي لم يسبق عليه إطلاق.

حكم المقيد عند الأصوليين يتناول حكمه حال انفراده، وحكمه حال اجتماعه مع المطلق، فيكون محل البحث في حالة انفراده منحصرا في مدى قوة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية، –كما مرّ في حكم المطلق – وأما الثاني، فسيأتي في أحوال المطلق والمقيد.

حكم المقيد حال انفراده كحكم المطلق، حيث يجري على تقييده ما لم يقم دليل على إبطال قيده [1]. ومن أمثلة المقيد الذي بقي على تقييده قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾[2]. فلفظ الشهر مقيد بالتتابع، ولم يرد في نص آخر مطلقا عن هذا القيد ولذا كان المكلف لا يخرج عن العهدة بصومهما متفرقين [3]. وأما دلالته، فقد اتفقوا على أن دلالة المقيد قطعية [4].

---

[1] ميزان الأصول في نتائج العقول/٤١٣/١، المحصول في أصول الفقه/١٠٨/١، اللمع في أصول الفقه/٤٣/١، الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول/٣١٠.

[2] سورة المجادلة ٣-٤.

[3] أبو المظفر، منصور بن مُحَمَّد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي/ قواطع الأدلة في الأصول/ المحقق: مُحَمَّد حسن مُحَمَّد حسن اسماعيل الشافعي/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٩م/٢٢٥/١، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي/ الفروق/ د ت/ الناشر: عالم الكتب/ د ط/١٩٥/٣.

[4] القاضي أبو يعلى، مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف ابن الفراء/ العدة في أصول الفقه/ المحقق: د أحمد بن علي بن سير المباركي/ د ن/ الطبعة: الثانية ١٤١٠ هـ -١٩٩٠م /٦٤٥/٢، الواضح في أصول الفقه/٤٤٥/٣، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/٥/٣، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي/ نفائس الأصول في شرح المحصول/ المحقق: عادل أحمد عبد الموجود/ وعلي مُحَمَّد معوض/ الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز/ الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ -١٩٩٥م /٢١٧٦/٥، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب/٣١٨/٢.

المطلب الرابع: نماذج تطبيقية في حكم المقيد من خلال بلوغ المرام.

عن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان، فخفت أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة، فوقعت عليها، فقال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «حرر رقبة» قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: «فصم شهرين متتابعين» .... الحديث [1].

فقوله عليه الصلاة والسلام: «فصم شهرين متتابعين» فالشهور هنا مقيدة من جهة التتابع أو عدمه، مطلقة من جهة الشهور بالنسبة للزمن، فيكون من أنواع المقيد الإضافي. وكذلك فهو حكم مقيد يجري على تقييده ما لم يدل دليل على إبطال القيد، ومعروف أنه لم يرد هذا الحكم مطلقا في موضع آخر، وبهذا لا يخرج المكلف عن العهدة إلاّ إذا صام متتابعا – والله أعلم.

[1] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٣٣٣/ صحيح البخاري/ باب نفقة المعسر على أهله/ ٧/ ٦٦/ رقم: ٥٣٦٨.

المبحث الرابع: الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخ.

المطلب الأول: الفرق بين التقييد والتخصيص.

التفرقة بين التقييد والتخصيص ليس أمرا متفقا بين العلماء، فجمهور الأصوليين من المالكية، والشافعية، والحنابلة، يرون أن التقييد تخصيص، حتى إن بعضهم لا يخصصون للمطلق والمقيد بابا مستقلا، بل يجعلون تتمة لباب العموم والخصوص؛ وذلك يتضح من خلال كتبهم [١].

وأما الحنفية فهم يفرقون بين التقييد والتخصيص، ومن أهم هذه الفروق:

١. التقييد تصرف فيما لم يكن اللفظ متناولا له أصلا لولا التقييد، والتخصيص تصرف فيما كان اللفظ متناولا له باعتبار دليل الظاهر لولا دليل الخصوص [٢].

٢. أن التقييد حكم شرعي لم يكن ثابتًا قبل، أما التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الأول فقط لا إثبات حكم آخر [٣].

٣. أن التقييد زيادة على مقتضى النص مع توفية النص مقتضاه، والتخصيص تنقيص لمقتضى النص؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله النص [٤].

٤. وأن في التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل وفي التخصيص يعمل بالأصل وهو المخصوص منه [٥].

٥. وأن التقييد مفرد والتخصيص جملة [٦]، والمقصود بالمفرد عند الأصوليين ما لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى [٧].

---

[١] المحصول لابن العربي/١٠٨، العدة في أصول الفقه/ ٦٤٧/٢، اللمع في أصول الفقه للشيرازي/٤٣.

[٢] أصول السرخسي/٨٤/٢، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/١٩٤/٣، الكافي شرح البزودي/٧٣٣/٢.

[٣] تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٢٦٢/٣، التقرير والتحبير/٢٩٠/١، تيسير التحرير/٣٣٢/١.

[٤] نفائس الأصول في شرح المحصول/ ٢٥٢٠/٦، الكافي شرح البزودي/٧٣٣/٢.

[٥] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/١٩٨/٣.

[٦] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/١٩٨/٣، الكافي شرح البزودي/٧٣٣/٢.

[٧] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين/ التلخيص في أصول الفقه/ المحقق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري/ الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت/ د ط/١٥٠/٢، إيضاح المحصول من برهان الأصول/١٦٦، الفروق للقرافي/١٢٥/١.

٦. التقييد أعم من التخصيص؛ لأنه يدخل على الخاص، وقد يدخل على العام، بخلاف التخصيص؛ فإنه لا يدخل إلا على العام [١].

الترجيح:

والذي يظهر للباحث هو: أن للحنفية وجهة نظر قوية في الفرق بين التقييد والتخصيص؛ لأنه إذا ورد لفظ عام وخاص فعلى المكلف أن يعمل بالأفراد المخصوصة من لفظ العام، بخلاف ما إذا ورد لفظ مطلف ومقيد، فعليه أن يعمل بالمقيد عند الجمهور وبعض الحنفية، فيكون عاملا بالمطلق والمقيد معا؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق مطلقا. فظر ههنا الفرق بينهما – والله أعلم.

المطلب الثاني: الفرق بين التقييد والنسخ.

يتبيّن الفرق بين التقييد والنسخ في الأوجه التالية:

١. أن التقييد لم يرفع حكم المطلق، وإنما قيده بصفة زائدة عليه [٢]، وأما النسخ فهو رفع لحكم المنسوخ [٣].

٢. المطلق يبقى دليلا على الحكم مع مراعاة القيد [٤]، أما المنسوخ فلا يمكن أن يعتبر دليلاً بعد نسخه [٥].

---

[١] حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/٤٣٨-٤٣٩.

[٢] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/٢٨٦/٢، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٩٢/٢، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/٤/٣، أصول الفقه لابن مفلح/٩٨٥/٣.

[٣] أصول السرخسي/١٩٥/١، المحصول لابن العربي/١٤٤، تشنيف المسامع بجمع الجوامع/٨٥٨/٢، أصول الفقه لابن مفلح/١١١١/٣، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/٤٤١-٤٤٢.

[٤] تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٢٦١/٣، إبراهيم بن موسى بن مُحَمَّد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي/ الموافقات/ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان/ الناشر: دار ابن عفان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ -١٩٩٧م/٣٤٧/٣، البحر المحيط في أصول الفقه/٣٢/٥.

[٥] أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي/ الفصول في الأصول/ د ت/ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية/ الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ -١٩٩٤م/٢٧٣/٢، الموافقات للشاطبي/٣٤٧/٣، المستصفى/٨٩.

٣. التقييد يقع بالسابق والمقارن والمتأخر الذي لم يتأخر عن وقت العمل عند جمهور الأصوليين [١]، أما النسخ، فلا يكون إلا باللاحق في نزوله عن المنسوخ [٢].

٤. التقيد مفرد، لأنه وصف زائد على مدلول المطلق [٣]، والأصل في الوصف أن يكون بلفظ مفرد لا يستقل بنفسه [٤]، أما النسخ، فهو جملة تامة مستقلة المعنى [٥].

٥. التقييد يكون في الأوامر كقولك " أعتق رقبة مؤمنة" والأخبار، كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي مرشد» [٦]، وغيرهما إذا اشتملت على حكم شرعي [٧]. أما النسخ، فلا يدخل إلا على الأحكام الشرعية، وعليه فالتقييد أعم من حيث المحل [٨].

---

[١] تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٢٦١/٣، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب/٢٨٧/٢، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/١٩٩/٣، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/٣٤٤، التقرير والتحبير /٢٩٦/١.

[٢] العدة في أصول الفقه/٧٦٨/٣، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي/ الإشارة في أصول الفقه/ المحقق: مُحَمَّد حسن مُحَمَّد حسن إسماعيل/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م/٦٨، أصول السرخسي/٣٤/٢، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/١٩٩/٣، الإبهاج في شرح المنهاج/١٢١/٢، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/٤٤١-٤٤٢.

[٣] الكافي شرح البزودي/٧٣٣/٢، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/١٩٨/٣، نشر البنود على مراقي السعود/٢٦٤/١.

[٤] المستصفى/١٠.

[٥] أصول السرخسي/٢١١/٢، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/١٩٩/٣، مُحَمَّد بن حمزة بن مُحَمَّد، شمس الدين الفناري الرومي/ فصول البدائع في أصول الشرائع/ المحقق: مُحَمَّد حسين مُحَمَّد حسن إسماعيل/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ -٢٠٠٦م/٥٥/٢، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/٤٤١-٤٤٢.

[٦] الشافعي أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي/ المسند/ المحقق: ماهر ياسين فحل/ الناشر: شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م/ باب لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل/ ٣/ ٤٠/ رقم: ١١٣٣، السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلاّ بولي/ رقم: ١٣٦٥٠.

[٧] شرح مختصر الروضة/٦٣٢/٢، التحبير شرح التحرير/٢٧١٥/٦.

[٨] التلخيص في أصول الفقه/ ٤٥٣/٢، ميزان الأصول في نتائج العقول/٧١٠/١، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/١٤٤/٣، نفائس الأصول في شرح المحصول/٢٤٦٨/٦، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/٤٤١-٤٤٢.

المطلب الثالث: نماذج تطبيقيه في الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخ من بلوغ المرام.

١. وعن جابر – رضي الله تعالى عنه – «أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله – ﷺ – لمن هي في يده» [(١)]. فهذا الحديث خاص [(٢)]، لأن كون الناقة في يده قرينة تدل على اختصاصه بها. وقوله: «البينة على المدعي» [(٣)]، عام؛ لأنه اسم للجنس فيتناول كل بينة صارت على المدعي فيستغرق الجنس [(٤)]، فيقدم الخاص على العام – والله أعلم.

[(١)] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٤٣٢/ مسند الشافعي/ باب الدعاوى والبينات/ ٤/ ١٢/ رقم: ١٦٩٤، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني/ سنن الدارقطني/ المحقق: شعيب الارنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى/ ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٤ م/ كتاب عمر إلى أبي موسى/ ٥/ ٣٧٣/ رقم: ٤٤٧٧، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني/ أبو بكر البيهقي/ السنن الصغير / المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية/ كراتشي . باكستان/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٠هـ -١٩٨٩م/ باب رجلان يتنازعان شيئا في يد أحدهما/ ٤/ ١٩٠/ رقم: ٣٩٩٠. هذا الحديث ضعيف. انظر: علي بن مُحَمَّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان/ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام/ المحقق: د. الحسين آيت سعيد/ الناشر: دار طيبة – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ -١٩٩٧م/ ٣/ ٥٥١، البدر المنير/ ٩/ ٦٩٥.

[(٢)] سبل السلام/٢/٥٩٣.

[(٣)] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٤٣٠/ سنن الترمذي/ باب أن البينة على المدعي/ ٣/ ٦١٨/ رقم: ١٣٤١. قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال، ومُحَمَّد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره". لكن الحديث أورده الشافعي، والبيهقي، والبغوي، من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس بإسناد حسن صحيح. قال النووي: وإسناد البيهقي وغيره حسن أو صحيح. انظر: مسند الشافعي/ باب الدعاوى والبينات/ ٤/ ١١/ رقم: ١٦٩٣، السنن الصغرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي/ ٤/ ١٨٩/ رقم: ٣٣٨٧، السنن الكبرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي/ ١٠/ ٤٢٧/ رقم: ٢١٢٠١، شرح السنة للبغوي/ باب البينة على المدعي/ ١٠/ ١٠١/ رقم: ٢٥٠١، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي/ المجموع شرح المهذب/ د ت/ الناشر: دار الفكر/ د ط/ ١٣/ ٥٠، الإلمام بأحاديث الأحكام/ ١/ ٦٤٨، نصب الراية/ ٤/ ٣٩٠.

[(٤)] الفصول في الأصول/١/٣٢٣، محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي/ التمهيد في أصول الفقه/ المحقق: مفيد مُحَمَّد أبو عمشة، ومُحَمَّد بن علي بن إبراهيم/ الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي -جامعة أم القرى/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ -١٩٨٥م/١/٢٣.

وأما وجه الفرق بين التقييد والتخصيص عند الحنفية؛ فهو يظهر من جهة دفع المخصص لبعض الحكم؛ إذ المطلوب كان إقامة جنس البيّنة، فلما تعذر لوجود البيّنة من كلا الطرفين، اعتبر القرينة الزائد على البيّنة؛ وهو كون الناقة بيد أحدهما دون الآخر، وبذلك يكون تنقيصا لمقتضى النص العام لإخراج بعض ما تناوله النص – والله أعلم بالصواب.

٢. وعن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما –، «أن النبي – ﷺ – احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» [١]. هذا الحديث ناسخ [٢]، لما روى شداد بن أوس «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» [٣].

فالناسخ هنا قوله «احتجم وهو محرم»؛ رفع حكم المنسوخ اللاحق أو المتأخر ولم يبق دليلا بعد نسخه، بخلاف التقييد؛ فإنه لا يرفع الحكم الأول، ولا يشترط أن يكون لاحقا بل قد يكون في السابق والمقارن، مع بقاء حكم الإطلاق ومراعاة القيد.

٣. عن الأشعث بن قيس – رضي الله عنه –: أن رسول الله – ﷺ – قال: «من حلف على يمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» [٤]. ومعنى الفجور هنا: "أن يكون متعمدا عالما أنه غير محق" [٥].

---

[١] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٩٣/ صحيح البخاري/ باب الحجامة والقيء للصائم/ ٣/ ٣٣/ رقم: ١٩٣٨.

[٢] عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح/ أدب المفتي والمستفتي/ المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر/ الناشر: مكتبة العلوم والحكم –المدينة المنورة/ الطبعة: الثانية –١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م/١٢٠، البحر المحيط في أصول الفقه/٥/٣٢٥.

[٣] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٩٣/ صحيح البخاري/ باب الحجامة والقيء للصائم/ ٣/ ٣٣/ رقم: ١٩٣٧.

[٤] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٩٣/ صحيح البخاري/ باب الخصومة في البئر والقضاء فيها/ ٣/ ١١٠/ رقم: ٢٣٥٦/ صحيح مسلم / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة/ ١/ ١٢٢/ رقم: ١٣٨

[٥] سبل السلام/٢/٥٨٩.

فلفظ "فاجر" صفة زائدة على مطلق اليمين الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين»، وقوله «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك»[1].

وبهذا يظهر الفرق بين التقييد والتخصيص عند الحنفية، وبين التقييد والنسخ؛ لأن التقييد وصف مفرد، زائد على الأول، سواء كان سابقا أو مقارنا أو متراخيا عنه، ولم يكن الحكم الأول متناولا له، وليس نقصا على الأفراد، ولا رافعا لبعض الحكم الأول – والله أعلم.

[1] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٤٣٠/ صحيح مسلم/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار/ ١/ ١٢٢/ رقم: ١٣٧.

الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيد. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في معنى حمل المطلق على المقيد.

المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد

المبحث الثالث: أحوال حمل المطلق على المقيد.

الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيد.

المبحث الأول: في معنى حمل المطلق على المقيد.

المطلب الأول: اختلاف الأصوليين في معنى حمل المطلق على المقيد.

اختلف الأصوليون في معنى حمل المطلق على المقيد على مذهبين:

المذهب الأول: أن معنى حمل المطلق على المقيد هو تفسير المطلق بأن المراد منه هو المقيد، بيانا له، فيكون النصان بمنزلة نص واحد، كالمجمل مع النص المبين. وهو مذهب جمهور الأصوليين [١]، وبعض الحنفية من أهل التحقيق منهم الكمال بن الهمام [٢]، إلا أنهم يختلفون مع الجمهور في تحديد الصور والحالات التي يكون حمل المطلق على المقيد فيها بياناً، فيحمل المطلق على المقيد عند الحنفية في حالة ورودهما معا، وفيما إذا جهل التاريخ [٣].

وكأن المقيد عند الجمهور كان منويا عند نزول المطلق إلاّ أنه لم يصرح به؛ اعتماداً على فهمه من النص المقيد، أو أن العمل بالمطلق على إطلاقه لم يكن مرادا للشارع؛ وإنما مراد الشارع في العمل ما تضمنه القيد؛ فلو تقدم المطلق في النزول على المقيد لم يضر إلا عندما يستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت العمل (عند حضور وقت عمله) [٤].

---

[١] ميزان الأصول في نتائج العقول/١/٤١٠، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٢/٣٥٢، تشنيف المسامع بجمع الجوامع/٢/٨١٣، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/٣٤٤، كمال الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن/ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول/ المحقق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي/ الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر – القاهرة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢ م/٤/٦٠، التقرير والتحبير /١/٢٩٥، تيسير التحرير/١/٣٣١.

[٢] ابن الهمام العلامة كمال الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الكندري. ولد تقريبًا سنة ٧٩٠هـ، وتفقه بالسراج قارئ الهداية وغيره، وتقدم على أقرانه في أنواع العلوم، من الفقه والأصول والنحو والمعاني وغيرها. وكان علامة محققًا جدليًّا نظارًا/ قرره الأشرف شيخًا في مدرسته/ فباشرها مدة ثم تركها. وولي مشيخة الشيخونية ثم تركها أيضًا. وله تصانيف، منها: شرح الهداية والتحرير في أصول الفقه. مات في رمضان سنة ٨٦١هـ. انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/١/٤٧٤، الأعلام للزركلي/٦/٢٥٥.

[٣] ابن الهمام العلامة كمال الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي/ التحرير في أصول الفقه/ د ت/ الناشر: مصطفى البابي وأولاده بمصر بمباشرة مُحَمَّد أمين عمران/ د ط/ ١٣٥١هـ/١٣٢، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/٢/٢٩٠، التقرير والتحبير /١/٢٩٤، تيسير التحرير/١/٣٣٠.

[٤] ميزان الأصول في نتائج العقول/١/٧٢٧، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/١٧١.

المذهب الثاني: أن معنى حمل المطلق على المقيد هو نسخ المطلق بواسط المقيد، بشرط تساويهما في الثبوت والدلالة، وهو مذهب الحنفية [١].

ووجه النسخ:

أن المقيد وحكمه رفع للمطلق وحكمه: وذلك كون مقتضى المطلق إجزاء كل ما يسمى رقبة وقد ارتفع هذا الإجزاء والرفع نسخه، ببينة أن التغيير بمقتضى الآية نسخ فالرفع لأن يكون نسخا أولى [٢].

وأجيب: بأنهم نقضوا ذلك حيث قالوا: بعدم إجزاء الأخرس في الظهار، واشتراط السلامة من العيوب، وذلك كله زيادة على النص، وكذلك تجويزهم إعتاق المكاتب في كفارة الظهار، وذلك نقصان من النص؛ فما راعوا اللفظ في طرف الزيادة ولا في طرف النقصان[٣].

---

[١] قواطع الأدلة في الأصول/١/٢٣٠، ميزان الأصول في نتائج العقول/١/٤١٣، التقرير والتحبير /١/٢٩٤، تيسير التحرير/١/٣٣٠.

[٢] قواطع الأدلة في الأصول/١/٢٣٠، الواضح في أصول الفقه/٣/٤٥١.

[٣] أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطوسي/ المنخول من تعليقات الأصول/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد حسن هيتو/ الناشر: دار الفكر المعاصر-بيروت لبنان/ دار الفكر دمشق – سورية/ الطبعة: الثالثة، ١٤١٩ هـ -١٩٩٨م/٥٥٥-٥٥٦، المحصول لابن العربي/٩٠، البحر المحيط في أصول الفقه/٥/١٩.

المطلب الثاني: أدلة المذاهب في معنى حمل المطلق على المقيد.

استدل الجمهور بأدلة منها:

الدليل الأول: أن حمل المطلق على المقيد يكون جمعا بين الدليلين؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة، والجمع بينهما أولى [١].

مناقشة الدليل:

ونوقش بأنه ليس عمل بالمطلق مطلقا، بل بالمطلق الكائن في ضمن المقيد من حيث هو كذلك، وهو المقيد فقط وليس العمل بالمطلق كذلك بل أن يجزئ كل ما صدق عليه المطلق من المقيدات فيجزئ كل من المؤمنة والكافرة [٢].

رأي الباحث:

وهذا النقاش غير وجيه؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق مطلقا، فكأن المكلف امتثل بمراد الشارع من ورود المقيد – وهو كونه بيانا للمطلق –، فكان عاملا بالدليلين.

الدليل الثاني: أن المكلف يخرج بالعمل بالمقيد عن العهدة، سواء كان مكلفًا بالمطلق أو بالمقيد، بخلاف العمل بالمطلق؛ إذ قد يكون مكلفًا بالمقيد، فإذا لم يأت به لا يخرج عن العهدة بيقين [٣].

مناقشة الدليل:

قالوا: قضينا عهدة الاحتياط وعهدة التكليف بإيجاب المقيد من حيث إنه فرد من أفراده، وإنما الكلام في أن إيجاب المقيد حمل بيان أو نسخ [٤].

الدليل الثالث: ولأنه لو كان التقييد نسخًا لكان التخصيص نسخًا بطريق الأحرى؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل، ودلالة العام على الخاص دلالة الكل على الجزء، فإن كان رفع الأضعف نسخًا، فأحرى رفع الأقوى أن يكون كذلك [٥].

---

[١] تشنيف المسامع بجمع الجوامع/٨١٣/٢، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٣٥٢/٢، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٢٦١/٣.

[٢] التقرير والتحبير /٢٩٥/١، تيسير التحرير/٣٣١/١.

[٣] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٣٥٢/٢، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٢٦١/٣.

[٤] التقرير والتحبير /٢٩٥/١، تيسير التحرير/٣٣٢/١.

[٥] تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٢٦١/٣، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٣٥٢/٢.

مناقشة الدليل:

هذه الملازمة باطلة، بل اللازم كون كل لفظ مستقل مخرج لبعض ما تناوله العام من إرادته به متأخرا عنه كان ناسخا لحكمه في ذلك البعض لا تخصيصا؛ إذ لا يتصور أن يكون الشيء الواحد نسخا وتخصيصا معا [١].

الدليل الرابع: لو كان تأخير المقيد نسخًا للمطلق، لكان تأخير المطلق نسخًا للمقيد؛ لأن التنافي إنما يتصور من الطرفين، وهو الموجب لذلك، وأنتم لا تقولون به [٢].

ومناقشة هذا الدليل، مختلف عند الحنفية، إذ المحققون منهم يرون عدم تصريح كون المطلق المتأخر نسخا للمقيد. وقد ذكر ذلك الكمال بن الهمام فقال: " وإلزامهم – أي الشافعية للحنفية – كون المطلق المتأخر نسخا لا أعلم فيه تصريحا من الحنفية"[٣].

ولأن قواعدهم تقتضي ذلك مثل: "إيجابهم وصل بيان المراد بالمطلق إذا لم يكن المراد به الإطلاق كقولهم في تخصيص العام: يجب وصل المخصص به إذا لم يكن المراد عمومه" [٤].

وقال بعض المتأخرين: "أن المطلق المتأخر ناسخ كالعام، ونقلكم اتفاقنا ليس بمطابق لأصولنا، ولو سلم فتقدم المقيد ربما تصلح أن تكون قرينة" [٥].

الدليل الخامس: ولأن المقيد مع المطلق بمثابة المفسر مع المجمل، وهناك يجب أن يكون كل واحد من جنس الآخر، كذلك ههنا [٦].

وأجيب: أنه يمكن العمل بظاهر المطلق، لأنه لا يتعرض للأوصاف المختلفة، إنما هو اسم للذات دون الصفات، فلا يحتاج إلى بيان، بخلاف النص المجمل مع المبين، لأن الجمل لا يمكن العمل بظاهره، فيجب حمله على المفسر، ويكون تفسيراً للأول [٧].

---

[١] التقرير والتحبير /٢٩٥/١، تيسير التحرير/٣٣٢/١.

[٢] تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٢٦٢/٣، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٣٥٢/٢.

[٣] التحرير في أصول الفقه/١٣٤، التقرير والتحبير /٢٩٥/١.

[٤] التقرير والتحبير /٢٩٦/١، تيسير التحرير/٣٣٣/١.

[٥] محب الله بن عبد الشكور البهاري/ مسلم الثبوت/ د ت/ الناشر: المطبعة الحسينية المصرية/ د ط/٢٩١/١

[٦] العدة في أصول الفقه/٦٣٦/٢، الواضح في أصول الفقه/٤٤٥/٣.

[٧] ميزان الأصول في نتائج العقول/٤١٣/١.

واستدل الحنفية بأدلة منها:

الدليل الأول: أن تقييد المقيد زيادة على النص المطلق، والزيادة على النص نسخ، والنسخ على خلاف الأصل؛ فيجب تركه ما أمكن [١].

وأجيب: بعدم تسليمهم بأنه نسخ، بل هو تقييد للمطلق ببعض المسميات فيكون بيانا له، لا نسخا [٢].

الدليل الثاني: بأنه لو كان بيانا لا نسخا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا؛ لأن المراد بالمطلق حينئذ هو المقيد، وإذا أطلق المطلق وأريد المقيد كان مجازا، والمجاز على خلاف الأصل، ولأن الحمل فرع الدلالة والمطلق لا دلالة له على الخصوص بإحدى الدلالات [٣].

وأجيب: بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد، حيث يقولون: المراد بالمطلق المقيد فيجب دلالته عليه مجازًا، ولازم لهم في تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب مجازًا، لأن الرقبة مطلقة [٤].

والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب، أي رقبة معينة من المعينات، فحينئذ لا يكون تقييده بقوله "مؤمنة" مجازا؛ لأن دلالة رقبة معينة من المعينات على أي معين يفرض من ذلك الجنس تكون حقيقة؛ لأن معينا من المعينات مشترك بين جميع المعينات بالاشتراك المعنوي، فعلى هذا تكون الملازمة ممنوعة [٥].

وأجاب بعض الحنفية: بأنهم يلتزمون أن المطلق المتأخر ناسخ كالعام، ونقلكم اتفاقنا ليس بمطابق لأصولنا، ولو سلم فتقدم المقيد ربما تصلح قرينة، وأما السلامة فليست تجوز؛ فإن الرقبة لا يتناول فائت المنفعة كالماء لا يتناول ماء الورد، ولو سلم فانتقال الذهن من المطلق إلى الكامل ظاهر [٦].

---

[١] قواطع الأدلة في الأصول/١/٢٣٠، ميزان الأصول في نتائج العقول/١/٤١٣، التقرير والتحبير /١/٢٩٤، تيسير التحرير/١/٣٣١.

[٢] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٢/٣٥٧.

[٣] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٢/٣٥٥، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٣/٢٦٠، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب/٢/٢٩١.

[٤] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٢/٣٥٥، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول /٣/٢٦٠.

[٥] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/٢/٣٥٥، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٣/٢٦٠، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب/٢/٢٨٧.

[٦] العلامة البهاري/ مسلم الثبوت/١/٢٩١.

الدليل الثالث: المطلق حقيقة في الإطلاق ولا شيء من الحقيقة تترك إلاّ بدليل، ولا دليل إذ غير المقيد مفروض الانتفاء والمقيد معدوم في زمان الإطلاق فرضا وكل ما عدم ذاته عدم صفته، فالعلة التامة صفة للإطلاق من المقتضى وعدم المانع متحققة في زمان الإطلاق [1].

رأي الباحث:

ويمكن أن يجاب؛ بأن دليلكم هذا ينطبق عند عدم ورود المقيد، فأما إذا ورد المقيد فقد وجدت ذاته وصفته، وارتفعت صفة الإطلاق، فكان بيانا للمطلق.

وكذلك يقال لهم: هذا الدليل خارج عن محل النزاع، إذ لم يختلف أحد في كون المطلق حقيقة في الإطلاق، بل النقاش حول مسألة: " هل حمل المطلق على المقيد" حمل بيان أم نسخ؟ – والله أعلم.

المطلب الثالث: سبب الاختلاف في معنى حمل المطلق على المقيد.

والسبب في اختلاف العلماء في معنى حمل المطلق على المقيد اختلافهم في هل الزيادة على النص نسخ أم تخصيص، علماً بأن التقييد كالتخصيص عند الجمهور كما مرّ آنفا في الفرق بين التقييد والتخصيص.

فمن يرى أن الصفة أو الشرط الزائد على مدلول المطلق ناسخ له، قال: بأن حمل المطلق على المقيد نسخ وليس ببيان، وهم جمهور الحنفية [2].

ومن يرى أن الزيادة على النص تخصيص، وهم الجمهور، ذهبوا بأن المقيد إنما ورد بيانا للمطلق لا نسخا له [3].

وأما الذين وافقوا الجمهور من الحنفية من أهل التحقيق كابن الهمام، فهم يوافقون مع سائر الحنفية في كون الزيادة على النص نسخ، إلاّ أنهم عللوا موافقتهم للجمهور في بعض الحالات كالتالي:

---

[1] المرجع نفسه.

[2] قواطع الأدلة في الأصول/١/٢٣٠.

[3] المحصول لابن العربي/٩٠، البحر المحيط في أصول الفقه/٥/١٩.

الحالة الأولى: وهي ما إذا ورد المطلق والمقيد معا واتحدا في السبب والحكم، فيحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لعدم الإمكان، لأنه لا يمكن إثبات حكم مطلق ومقيد بسبب واحد في زمان واحد، أما عند الإمكان فلا [1].

الحالة الثانية: وهي ما إذا جهل المتأخر منهما ووردا معا، فيحمل المطلق على المقيد تقديما للبيان على النسخ عند التردد بينهما لكون البيان أغلب على النسخ، وعضدوا ذلك بقول الحنفية في التعارض: الدليلان المتعارضان إذا لم يعلم تاريخهما يجمع بينهما [2].

الترجيح:

والراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور في كون المقيد بيانا لا نسخا؛ للأسباب الآتية:

١. أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق؛ وإلاّ لم يكن في ورود المقيد من قبل الشارع حكمة تذكر، وهذا محال في حقه سبحانه.

٢. أنه لو لم يكن المقيد بيانا، لكان المكلف مأمورا بتنفيذ حكمين متضادين؛ مثل إعتاق الرقبة مطلقة ومقيدة بالإيمان في آن واحد.

٣. أن حمل المطلق على المقيد ليس خلاف ظاهر المطلق، بل إثبات صفة زائدة لا تتعرض للمطلق لا بنفي ولا بإثبات.

٤. أن للشارع تأخير بيان ما أجمل أو أطلق إلى وقت الحاجة، والمقيد إنما هو من قبيل المبيّن.

٥. أنه ليس كل حكم متأخر ناسخ للمتقدم، وذلك كالخاص مع العام، والمجمل مع المبين.

٦. تقديم البيان على النسخ عند التردد لكون البيان أغلب، أمر متفق في كلا الطرفين، فيكون المقيد بيانا لا نسخا.

---

[1] ميزان الأصول في نتائج العقول/١/٤١٤، التقرير والتحبير /١/٢٩٤، تيسير التحرير/١/٣٣١.

[2] التقرير والتحبير /١/٢٩٤، تيسير التحرير/١/٣٣١.

المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في معنى حمل المطلق على المقيد من خلال بلوغ المرام.

عن ابن عمر – رضي الله عنهما –: «أن رسول الله – ﷺ – سئل ما يلبس المحرم من الثياب. قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس» [١].

والحديث فيه دلالة على وجوب القطع، وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد [٢]. وذهب أحمد في المشهور عنه، وعطاء بجواز لبسه من دون قطع [٣]. واحتجا بحديث ابن عباس – رضي الله عنهما–: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» [٤] وحديث جابر – رضي الله عنه –، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل» [٥].

فالجمهور من المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة؛ قالوا: بأن حديث ابن عمر متضمن لزيادة على حديث ابن عباس وجابر والزيادة من الثقة مقبولة [٦]، فيكون المقيد بيانا للمطلق.

---

[١] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٢١١/ صحيح البخاري/ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب/ ٢/ ١٣٧/ رقم: ١٥٤٣.

[٢] أبو مُحَمَّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى/ البناية شرح الهداية/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت، لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ –٢٠٠٠م/ ٤/ ١٨١، أبو مُحَمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي/ شرح الرسالة/ المحقق: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ –٢٠٠٧ م/ ٢/ ٢٥٥، الحاوي الكبير/ ٤/ ٩٧، المغني لابن قدامة/ ٣/ ٢٨٢.

[٣] أبو الفرج، شمس الدين، عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي/ الشرح الكبير على متن المقنع/ د ت/ الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع/ د ط/ ٣/ ٢٧٣.

[٤] صحيح البخاري/ باب السراويل/ ٧/ ١٤٤/ رقم: ١٥٤٣.

[٥] صحيح مسلم/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة/ ٢/ ٨٣٦/ رقم: ١١٧٩.

[٦] شرح الرسالة/ ٢/ ٢٥٥، الحاوي الكبير/ ٤/ ٩٧، المغني لابن قدامة/ ٣/ ٢٨٢.

قال ابن دقيق العيد [1]: "وحمل المطلق ههنا على المقيد جيد؛ لأن الحديث الذي قيد فيه القطع: قد وردت فيه صيغة الأمر؛ وذلك زائد على الصيغة المطلقة؛ فإن لم نعمل بها، وأجزنا مطلق الخفين، تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع، وذلك غير سائغ" [2].

وأما الإمام أحمد في المشهور فهو يرى أن حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس بعرفات [3]، فيكون ناسخا له، لأنه لو كان القطع واجبا لبيّنه للناس، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، والمفهوم من إطلاق لبسهما لبسهما على حالهما من غير قطع [4].

اعتراض: قيل بأن المطلق والمقيد لا يتناسخان عندهم [5].

رأي الباحث: ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض، بأن المطلق والمقيد لا يتناسخان، إلاّ إذا استلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة – والله أعلم.

وأما الحنفية فهم يرون تقديم المقيد على المطلق؛ لأنه لم ينقل عن ابن عباس – رضي الله عنهما –، صفة لبس الخفين، ونقل عن ابن عمر – رضي الله عنهما –؛ ولأن من زاد حفظ ما لم يحفظه الذي اختصر، والزيادة على النص نسخ، فيكون المقيد ههنا ناسخا للمطلق لا بيانا له [6].

---

[1] مُحَمَّد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقيّ الدين القشيري، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد: قاض، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد. أصل أبيه من منفلوط (بمصر) انتقل إلى قوص، وولد له صاحب الترجمة في ينبع سنة ٦٢٥هـ (على ساحل البحر الأحمر) فنشأ بقوص، وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة. وولي قضاء الديار المصرية سنة ٦٩٥هـ فاستمر إلى أن توفي (بالقاهرة) سنة ٧٠٢هـ. له تصانيف، منها: إحكام الأحكام، والإلمام بأحاديث الأحكام. انظر: مُحَمَّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر/ فوات الوفيات/ المحقق: إحسان عباس/ الناشر: دار صادر – بيروت/ الطبعة: الأولى/ ٣/ ٤٤٢/ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ ١/ ٣١٧، الأعلام للزركلي/ ٦/ ٢٨٣.

[2] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام/ ٢/ ٥٢.

[3] فتح الباري لابن حجر/ ٣/ ٤٠٣، أبو مُحَمَّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ د ت/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ د ط/ ٢/ ٢٢٤، البدر التمام شرح بلوغ المرام/ ٥/ ٢٤١، سبل السلام/ ١/ ٦١٩.

[4] المغني لابن قدامة/ ٣/ ٢٨٢، الشرح الكبير على متن المقنع/ ٣/ ٢٧٣.

[5] البناية شرح الهداية/ ٤/ ١٨١.

[6] المرجع نفسه.

رأي الباحث: ويمكن أن يقال للحنفية بأن المطلق متراخ عن المقيد، فينبغي أن يكون هو الناسخ كما هو المقرر عندكم.

الجواب: قالوا: لا نسلم ذلك؛ لأن حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – رواه أيوب والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وابن جريج وهشام وشعبة كلهم من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، ولم يقل أحد منهم بعرفات غير شعبة وانفراد الواحد عن الثقات يوجب الضرر، فيما انفرد به عندكم [1].

رأي الباحث:

والذي يظهر للباحث – والله أعلم – هو حمل المطلق على المقيد بيانا له لا نسخا؛ عملا بالحديثين، وامتثالا للأمر الوارد بقطع الخفين، وخروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.

[1] البناية شرح الهداية/ ٤/ ١٨١.

المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد.

المطلب الأول: شروط حمل المطلق على المقيد عند الجمهور.

اشترط جمهور الأصوليين شروطا في حمل المطلق على المقيد أهمها:

١. أن يكون القيد من باب الصفات كالإيمان مع ثبوت الذوات في الموضعين، فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة خارجة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا كالإطعام في كفارة القتل، إنه لا يجب – سيأتي تفصيله إن شاء الله –، وإن ذكره الله في كفارة الظهار، لأن هذا إنما هو إثبات الحكم، لا صفة [١].

٢. ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والوصية، وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها، فهي شرط في الجميع [٢].

٣. أن يكون في باب الأوامر والإثبات، وأما في جانب النفي والنهي فلا، فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النهي. وهو غير سائغ؛ إذ لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما، لعدم التعذر. فإذا قال: لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، لم يعتق مكاتبا كافرا ولا مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم يعمل فيهما [٣].

وهذا الشرط مختلف فيه؛ إذ يرى بعض الأصوليين حمل المطلق وهو "لا تعتق مكاتبا" على المقيد، فيكون المنهي عنه إعتاق المكاتب الكافر [٤].

---

[١] البحر المحيط في أصول الفقه/٥/٢١، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/٢/٩، الشرح الكبير لمختصر الأصول/٣١١، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول/١٤٤.

[٢] قواطع الأدلة في الأصول/١/٢٣٥، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/٢/٢٩٧، البحر المحيط في أصول الفقه/٥/٢٢، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/٢/٩.

[٣] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/٣/٥، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو مُحَمَّد، جمال الدين/ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/ المحقق: د. مُحَمَّد حسن هيتو/ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٠هـ/٤١٩، نهاية السول شرح منهاج الوصول/ ص: ٢٢٤، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٣/٢٦٠، البحر المحيط في أصول الفقه/٥/٢٧، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/٢/٩.

[٤] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/ ٤١٩، نهاية السول شرح منهاج الوصول/ ٢٢٤.

وقال آخرون: هذا المثال من تخصيص العام، لا من تقييد المطلق، ولا يتصور مطلق في طريق النفي، بل يصير عامًا [١].

والسبب في اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في حجية المفهوم، فمن لا يراه حجه يخص العموم به فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق، ومن يراه حجة ويخص العموم به فإنه يعمل بالمقيد[٢].

٤. ألا يكون في جانب الإباحة؛ إذ إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد، فإن أخذ بالزائد كان أولى؛ إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه[٣].

٥. ألا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن تعين إعمالهما، فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما [٤].

٦. ألا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا قطعا، مثاله: إن قتلت، فأعتق رقبة، مع: إن قتلت مؤمنا فأعتق رقبة مؤمنة، فلا يحمل المطلق هناك على المقيد هنا في المؤمنة، لأن التقييد هنا إنما جاء للقدر الزائد، وهو كون المقتول مؤمنا [٥].

٧. ألا يعارض القيد قيدٌ آخر، فإن عارضه قيد آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح [٦].

---

[١] تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/٢٦٣/٣، تشنيف المسامع بجمع الجوامع/٨١٤/٢، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/٣٤٤، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول/٦٠/٤.

[٢] الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/٣٤٤، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول/٦٠/٤، ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن مُحَمَّد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي/ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية/ المحقق: عبد الكريم الفضيلي/ الناشر: المكتبة العصرية/ الطبعة: ١٤٢٠ هـ -١٩٩٩م/٣٦٢، التحبير شرح التحرير/٢٧٢٥/٦، غاية الوصول في شرح لب الأصول/٨٦، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير/٣٩٩/٣.

[٣] البحر المحيط في أصول الفقه/٢٩/٥، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/١٠/٢، ابن دقيق العيد/ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام/ د ت/ الناشر: مطبعة السنة المحمدية/ د ط/٥٣/٢.

[٤] البحر المحيط في أصول الفقه/٣٠/٥، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب/ ٢٤٩/٤، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/١٠/٢.

[٥] المراجع السابقة.

[٦] الشرح الكبير لمختصر الأصول/٣١١، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول/١٤٤.

٨. ألا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل يمنع منه لم يجز، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار بقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[١]، وتقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان كما في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾[٢]، فيحمل المطلق على المقيد، أما لو ورد نص آخر في كفارة الظهار ينص على اجزاء الرقبة الكافرة نحو: "فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة"، لكان ذلك دليلا مانعا من حمل المطلق على المقيد، فيجزئ في الظهار رقبة مؤمنة، أو كافرة [٣].

٩. ألا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه، ومثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة في بيان ما يلبس المحرم: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» [٤]. وقوله في عرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» [٥]. فلو قلنا في هذه المسألة: بأن المطلق محمول على المقيد، وأنه لا يجوز لبس الخف إلا مع القطع، لكان في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز [٦].

رأي الباحث:

أن حمل المطلق على المقيد ها هنا حسن؛ لأن قوله ﷺ: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» متضمن لزيادة على ما في حديث جابر وابن عباس «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» والزيادة من الثقة مقبولة، "ولأن الحديث الذي قيد فيه القطع: قد وردت فيه صيغة الأمر؛ وذلك زائد على الصيغة المطلقة؛ فإن لم نعمل بها، وأجزنا مطلق الخفين، تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع، وذلك غير سائغ" [٧]

---

[١] سورة المجادلة الآية ٣.

[٢] سورة النساء الآية ٩٢.

[٣] البحر المحيط في أصول الفقه/٥/٣١، الشرح الكبير لمختصر الأصول/٣١٢، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول/١٤٤.

[٤] صحيح البخاري/ باب النعال/ ٧/ ١٥٤/ رقم: ٥٨٥٢، صحيح مسلم/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة/ ٢/ ٨٣٥/ رقم: ١١٧٧.

[٥] صحيح مسلم/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة/ ٢/ ٨٣٦/ رقم: ١١٧٩.

[٦] حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/٢٠١-٢٠٢.

[٧] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام/ ٢/ ٥٢.

المطلب الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد عند بعض الحنفية.

حسب تتبع الباحث واطلاعه لم يفرد الحنفية مبحثا خاصا بذكر شروط حمل المطلق على المقيد، ولكن يمكن استخراج بعض الشروط من خلال تعريفهم لمعنى الحمل، ومن مناقشتهم لأدلة الجمهور، ومن تعليلاتهم للمسائل التي قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد، – والله ولي التوفيق – ومن هذه الشروط:

١. ألا يعلم تأخر أحدهما عن الآخر، فإن علم ذلك كان المتأخر ناسخا للمتقدم [١] على اختلاف بينهم في كون المطلق المتأخر ناسخا للمقيد المتقدم – وقد سبق بيانه [٢].

٢. ألا يكون الإطلاق والتقييد داخلين على سبب الحكم؛ لأن حمل المطلق على المقيد لا يلزم بدون وجود التنافي بين الإطلاق والتقييد، ومع جريان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم، لا يوجد التنافي؛ لأن الشيء الواحد يجوز أن يكون له أسباب متعددة يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل، مثل: ثبوت الملك للمال، فإنه شيء واحد له أسباب كثيرة يثبت بها على سبيل البدل، كالبيع والميراث والهبة والوصية [٣].

٣. أن يكونا مقارنين وجهل التاريخ؛ فإن علم التاريخ كان المتأخر منهم ناسخا للمتقدم [٤].

---

[١] فصول البدائع في أصول الشرائع/٢/٩١، التقرير والتحبير /١/٢٩٤، تيسير التحرير/١/٣٣١.

[٢] صفحة ٦٨، ٦٩.

[٣] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/٢/٢٩٥، التقرير والتحبير /١/٢٩٧، تيسير التحرير/١/٣٣٤، حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/٢١٧.

[٤] التحرير في أصول الفقه/١٣٢، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/٢/٢٩٠، التقرير والتحبير /١/٢٩٤، تيسير التحرير/١/٣٣٠.

المطلب الثالث: نماذج تطبيقية في التفرقة بين المذهبين من كتاب بلوغ المرام.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير: على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [(١)]. والحديث دليل على وجوب صدقة الفطر لقوله: " فرض " فإنه بمعنى ألزم وأوجب [(٢)]. وقوله «من المسلمين» يدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر. وهذه زيادة اختلف فيها المحدثون؛ وذلك لعدم اتفاق الرواة عليها، إلاّ أنها على كل تقدير زيادة من عدل فتقبل [(٣)]. وأما إخراج المسلم عن عبده الكافر، فهو محل اختلاف بين العلماء؛ فذهب الجمهور: بعدم الوجوب [(٤)]، لأن الإطلاق والتقييد في شيء واحد، فلا يقبل أن يكون مطلقًا ومقيدًا في آن واحد للتنافي بينهما، ويجعل المقيد أصلًا ليكون للقيد فائدة، ويبنى المطلق عليه.

ولأن الخطاب للمسلمين، وأن زكاة الفطر عبادة فلا تجب بسبب غير الإسلام، ولأن العقل واللغة يؤيدان ذلك [(٥)].

[(١)] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٨٠/ صحيح البخاري/ باب فرض صدقة الفطر/ ٢/ ١٣٠/ رقم: ١٥٠٣، صحيح مسلم/ باب صدقة الفطر على المسلمين من التمر والشعير/ ٢/ ٦٧٧/ رقم: ٩٨٤.

[(٢)] البدر التمام شرح بلوغ المرام/ ٤/ ٣٤٩، سبل السلام/ ١/ ٥٣٧.

[(٣)] سبل السلام/١/ ٥٣٨.

[(٤)] أبو مُحَمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي/ المعونة على مذهب عالم المدينة/ المحقق: حميش عبد الحقّ/ الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز –مكة المكرمة/ د ط/ ١/ ٤٣٦، الحاوي الكبير/ ٣/ ٣٥٩، المغني لابن قدام/ ٣/ ٨٠.

[(٥)] الدكتور مُحَمَّد مصطفى الزحيلي/ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي/ د ت/ الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ –٢٠٠٦م/ ٢/ ٤٣.

وذهب الحنفية: بوجوبها [1]، واستدلوا بحديث عليّ ﷺ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون» [2]. وهو بإطلاقه دلّ على وجوب زكاة الفطر على العبيد من دون فرق بين المسلم والكافر.

وجه التفرقة:

فعلى مذهب الجمهور يحمل المطلق على المقيد [3]؛ لأن القيد هنا استوفى الشروط التي اشترطوها؛ إذ هو من باب الصفات، وليس في جانب الإباحة، ولم يعارض القيد قيدا آخر، ولا قام دليل بمنع التقييد.

أما الحنفية فلا يحمل المطلق على المقيد عندهم، بل يجري المطلق على إطلاقه، والمقيد كذلك؛ لأن السبب في حق العبد المسلم هو رأس يمونه بولايته عليه، وفي حق العبد الكافر رأسه، وهما سببان، وإن كانا من جنس واحد، ولكن محل الحكم مختلف، وهو العبد المسلم والكافر، فلا تنافي بينهما؛ لأن الشيء الواحد يجوز أن يكون له أسباب متعددة يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل، ولا مزاحمة في الأسباب [4].

---

[1] أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري/ مختصر القدوري في الفقه الحنفي/ المحقق: كامل مُحَمَّد مُحَمَّد عويضة/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ -١٩٩٧م/ ١/ ٦١، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ ٢/ ٧٠، مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الرومي البابرتي/ العناية شرح الهداية/ د ت/ الناشر: دار الفكر/ د ط/ ٢/ ٢٨٨.

[2] إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني/ السنن المأثورة للشافعي/ المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ/ باب ما جاء في صدقة الفطر/ ١/ ٣٣١/ رقم: ٣٧٧، السنن الكبرى للبيهقي/ باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره/ ٤/ ٢٧٢/ رقم: ٧٦٨٣. والحديث منقطع أو مرسل. انظر: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط/ الأحكام الوسطى/ المحقق: حمدي السلفي، صبحي السامرائي/ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية/ د ط/ ١٤١٦ هـ – ١٩٩٥ م/ ٣/ ١٥٦، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير/ جامع الأصول/ المحقق: عبد القادر الأرنؤوط – التتمة تحقيق بشير عيون/ الناشر: مكتبة الحلواني – مطبعة الملاح – مكتبة دار البيان/ الطبعة: الأولى/ ١٢/ ١٥٨، شمس الدين مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق/ المحقق: سامي بن مُحَمَّد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني/ الناشر: أضواء السلف –الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧ م/ ٣/ ٩١.

[3] العدة في أصول الفقه/ ٥/ ١٥٠٨.

[4] الفصول في الأصول/ ٣/ ١٧٨، تقويم الأدلة في أصول الفقه/ ١٤١، أصول السرخسي/ ١/ ٢٧٠، ميزان الأصول في نتائج العقول/ ١/ ٤١٤، الكافي شرح البزودي/ ٣/ ١١٤٧، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ ٢/ ٢٩٠.

قيل: هلا أجزتم كفارة اليمين متتابعا ومتفرقا كما فعلتم في صدقة الفطر [1].

وأجيب: بأنه لا منافاة بين السببين؛ فالتقييد في أحد الحديثين لا يمنع بقاء حكم الإطلاق في الحديث الآخر بناء على أصلنا "أن التعليق بالشرط لا يقتضي نفي الحكم عند عدم الشرط"، وهنا المطلق والمقيد في الحكم وهو الصوم الواجب في الكفارة، وبين التتابع والتفريق منافاة في حكم واحد، ومن ضرورة ثبوت صفة التتابع بقراءة ابن مسعود – رضي الله عنه – ألا يبقى مطلقا [2].

الترجيح:

والراجح عند الباحث ما ذهب إليه الجمهور من حمل مطلق العبيد على القيد الوارد (المسلمين) في حديث ابن عمر، للأسباب الآتية:

١. أن الإطلاق والتقييد في شيء واحد، فلا يقبل أن يكون مطلقًا ومقيدًا في آن واحد للتنافي بينهما.
٢. أنه ينبغي أن يكون للقيد فائدة، وذلك يتحقق بأن يكون القيد أصلاً فيبنى المطلق عليه.
٣. أن زكاة الفطر عبادة فلا تجب بسبب غير الإسلام.
٤. الحديث المطلق حديث منقطع أو مرسل عند أهل الفن، فلا يصح الاحتجاج به مقابل حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين.

---

[1] البحر المحيط في أصول الفقه/ ٥/ ١٢، مظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي/ بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) / المحقق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي/ الناشر: رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى) بإشراف د مُحَمَّد عبد الدايم علي/ د ط/ ١٤٠٥هـ -١٩٨٥م/ ٢/ ٤٨٩.

[2] تقويم الأدلة في أصول الفقه/ ١٤٧، مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي/ المبسوط/ د ت/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/ د ط/ ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م/ ٨/ ١٤٤، الكافي شرح البزودي/ ٣/ ١١٤٧، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ ٢/ ٢٩٥.

المبحث الثالث: أحوال حمل المطلق والمقيد.

تمهيد:

اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا في موضع، ومقيدا في آخر، فالكلام في مقامين:

أحدهما: في المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورا على الشرط المقيد به أم لا؟

وهو البحث في أن مفهوم الشرط والصفة حجة أم لا؟ فإن قلنا: ليس بحجة، لم يحمل المطلق عليه، وإن قلنا: حجة حمل. ولا بد في الحمل من تقديم كون القيد شرطا فيما قيد به. فإن كان خاصا ثبت حكم التقييد، كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾[1] إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً﴾[2] فتقييد التيمم بالمرض والسفر شرط في إباحته. وإن كان عاما يسقط حكمه، كقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾[3] فليس الخوف شرطا في القصر.

والثاني: في المطلق، هل يجب حمله على حكم المقيد من جنسه أم لا؟ فهو المقصود بعد ثبوت كون التقييد شرطا في المقيد [4]. وقد تبيّن بالاستقراء أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان داخلين على الحكم نفسه، وتارة أخرى يكونان داخلين على سبب الحكم ومن هنا يتصور الصور التالية:

الصورة الأولى: إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم: وتشمل أربع حالات هي: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، أو أن يختلفا في الحكم والسبب معاً، أو أن يختلفا في الحكم، ويتحدا في السبب، أو أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب.

الصورة الثانية: إذا كان الإطلاق والتقييد داخلين على السبب وتحته حالة واحدة؛ وهي أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، ويجري الإطلاق والتقييد في السبب [5].

---

[1] سورة النساء الآية ٤٣.

[2] سورة النساء الآية ٤٣.

[3] سورة النساء الآية ١٠١.

[4] البحر المحيط في أصول الفقه/ ٥/ ٨-٩.

[5] حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/ ٢٢٠-٢٢١.

المطلب الأول: الأحوال المتفق عليها.

والمقصود بالاتفاق هنا، أحوال المطلق والمقيد التي اتفق الأصوليون على حكمها، إما بحمل المطلق على المقيد أو بعدم الحمل أو كان الخلاف قليلاً أو نادراً. فبناء على هذا فقد اتفق العلماء على الصور والحالات التالية:

الحالة الأولى: اتحاد الحكم والسبب.

وهو أن يتّحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب؛ كما لو قال في الظهار: " أعتقوا رقبة "، ثم قال: " أعتقوا رقبة مسلمة " فإنه يبنى المطلق على المقيد هاهنا؛ لأن المطلق جزء من المقيد والآتي بالكل آت بالجزء لا محالة فالآتي بالمقيد يكون عاملا بالدليلين والآتي بغير ذلك المقيد لا يكون عاملا بالدليلين بل يكون تاركا لأحدهما والعمل بالدليلين عند إمكان العمل بهما أولى من الإتيان بأحدهما وإهمال الآخر، ولأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر [1].

الحالة الثانية: اختلاف الحكم والسبب.

وهي أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب؛ مثل قوله تعالى: ﴿ **وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا** ﴾ [2]، وقوله: ﴿ **فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ** ﴾ [3] لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا في معنى، ولا تعلق بينهما أصلا [4].

---

[1] مُحَمَّد بن الطيب بن مُحَمَّد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي/ التقريب والإرشاد/ المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ -١٩٩٨م/ ٣/ ٣٠٨، العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٢٨، اللمع في أصول الفقه للشيرازي/ ٤٣، قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٢٩، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٤٢، ميزان الأصول في نتائج العقول/ ١/ ٤١٠، المحصول للرازي/ ٣/ ١٤٢، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/ ٣/ ٤، أصول الفقه لابن مفلح/ ٣/ ٩٨٧، تشنيف المسامع بجمع الجوامع/ ٢/ ٨١٣.

[2] سورة المائدة الآية ٣٨

[3] سورة المائدة الآية ٦

[4] التقريب والإرشاد/ ٣/ ٣٠٩، التلخيص في أصول الفقه/ ٢/ ١٦٦، قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٢٨، التمهيد في أصول الفقه/ ٢/ ١٧٩، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٤٥، المحصول لابن العربي/ ١٠٨، المحصول للرازي/ ٣/ ١٤١، نهاية الوصول في دراية الأصول/ ٥/ ١٧٧٣.

ولأن الحكم والسبب مختلف؛ ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرافق[1].

وشرط الآمدي أن يكونا ثبوتيين، فإن لم يكن، كما إذا قال في كفارة الظهار: أعتق رقبة، وقال: لا تملك رقبة كافرة، فلا خلاف أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالمسلمة في هذه الصورة [2].

الحالة الثالثة: اختلاف الحكم واتحاد السبب.

وهي أن يختلف حكم المطلق والمقيد، ويتحد سببهما؛ مثل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾[3] فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي، في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُ﴾[4]، والحكم فيهما مختلف، إذ هو في الآية الأولى الأمر بغسل الأيدي، وفي الآية الثانية الأمر بمسحها، لكن سببهما واحد وهو الحدث؛ فلا يحمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن شرط الإلحاق اتحاد الحكم؛ ولأن المطلق والمقيد لما كان حكمهما بالنظر إلى كل منهما بانفراده مختلفا، كان فائدة حمل أحدهما على الآخر اتحاد الحكم، والتخلص من تعدده وتعارضه، اللذين هما على خلاف الأصل، وإذا كان حكمهما مختلفا بالنص، انتفت الفائدة المذكورة؛ فامتنع الإلحاق [5].

---

[1] الشرح الكبير لمختصر الأصول/ ٣١٠.

[2] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/ ٣/ ٤.

[3] سورة المائدة الآية ٦.

[4] سورة المائدة الآية ٦.

[5] العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٣٦، التمهيد في أصول الفقه/ ٢/ ١٧٩، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٤٥، روضة الناظر وجنة المناظر/ ٢/ ١٠٨، شرح مختصر الروضة/ ٢/ ٦٤٤، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ ٢/ ٣٤٩، أصول الفقه لابن مفلح/ ٣/ ٩٨٦، البحر المحيط في أصول الفقه/ ٥/ ١٤، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/ ٣٤٦.

واستثنى الأصوليون صورة واحدة، وهي ما إذا قال مثلا في كفارة الظهار " أعتقوا رقبة " ثم قال " لا تعتقوا رقبة كافرة " فإنه لا خلاف في مثل هذه الصورة أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة [١].

ونقل عن الإمام أحمد في رواية؛ بأنه يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة [٢].

تنبيه: أن هذه القاعدة – أعني عدم حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم – وإن كانت تقتضي بقاء الأيدي في التيمم على إطلاقها، فإن ذلك الإطلاق إنما هو بالنسبة إلى آية الوضوء، نظراً لاختلاف الحكم فيهما، أما تقييد الأيدي بأدلة أخرى غير آية الوضوء، تتفق معها في الحكم والسبب؛ فإن القاعدة لا تمنعه.

وذلك مثل قوله ﷺ في حديث عمارة: «إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه [٣]؛ لأن وضع آية التيمم مع السنة الشريفة يختلف عن وضعها مع آية الوضوء، إذ أنها مع آية الوضوء تدخل في حال اختلاف الحكم واتحاد السبب المتفق لدى جمهور العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد فيها، وأما مع السنة المذكورة فهي تدخل ضمن حال اتحاد الحكم والسبب المتفق على حمل المطلق على المقيد فيها [٤] – والله أعلم.

---

[١] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/ ٣/ ٤، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ ٢/ ٣٥١، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/ ٣/ ٢٦٠.

[٢] التقريب والإرشاد/ ٣/ ٣١١، التمهيد في أصول الفقه/ ٢/ ١٨٠، المحصول لابن العربي/ ١٠٨.

[٣] صحيح البخاري/ باب: المتيمم هل ينفخ فيهما/ ١/ ٧٥/ رقم: ٣٣٨.

[٤] حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/ ٢٤٣-٢٤٥.

المطلب الثاني: الأحوال المختلف فيها.

والمقصود بالاختلاف هنا هو: أحوال المطلق والمقيد التي اختلف الأصوليون في حكم حمل المطلق على المقيد فيها، فيتضمن هذا المطلب الصور والحالات الآتية:

الحالة الأولى: اتحاد الحكم واختلاف السبب:

وهي ما إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم دون السبب، مثل إطلاق كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[1]، وتقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾[2]؛ فالرقبة جنس واحد، قيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار، وهما سببان مختلفان [3].

فقد اختلف الأصوليون في هذه الحالة على النحو التالي:

المذهب الأول: يحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة، وهو قول لبعض الشافعية [4]، والحنابلة [5]. إلاّ أن الأصفهانيّ [6] حكمه بالشذوذ من جهة نقله عن الشافعي [7].

---

[1] سورة المجادلة الآية ٣.

[2] سورة النساء الآية ٩٢.

[3] العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٣٧.

[4] التبصرة في أصول الفقه/ ٢١٦، اللمع في أصول الفقه للشيرازي/ ٤٤، التلخيص في أصول الفقه/ ٢/ ١٦٨.

[5] العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٣٨، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٤٦.

[6] الأصفهاني شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد. كان إمامًا بارعًا في العقليات، عارفًا بالأصلين، فقيهًا. ولد سنة ٦٧٤هـ، واشتغل بتبريز، وقدم الديار المصرية فولي تدريس المعزية بمصر ومشيخة خانقاه قوصون بالقرافة. وصنف الكتب المحررة النافعة، وانتشرت تلاميذه. وَمن تصانيفه شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب وَشرح الْمِنْهَاج للبيضاوي والطوالع للبيضاوي. مات شهيدًا بالطاعون في أواخر سنة ٧٤٩هـ. انظر: أبو بكر بن أحمد بن مُحَمَّد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة/ طبقات الشافعية/ المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان/ الناشر: عالم الكتب – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ/ ٣/ ٧٢، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ ١/ ٥٤٥، الأعلام للزركلي/ ٧/ ١٧٦.

[7] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ ٢/ ٣٥٧.

واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول: أن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة، وأن العرب إذا أطلقت الحكم في موضع، وقيدته في موضع، جعلت ذلك المطلق مقيدا، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ﴾[1]، وتقديره: والحافظات فروجهن، والذاكرات الله كثيرا، فأبدا دأب العرب ذلك [2].

وأجيب:

١. بأنه لا يصح، لأن قولهم إن القرآن كالكلمة الواحدة إن أرادوا بذلك أن كله حق ولا غرر في شيء منه ولا اختلاف فهذا صحيح. وإن أرادوا أن كله كالشيء الواحد حتى يقيد البعض منه بما يقيد به البعض فهذا كلام لم يقل به أحد، وكيف يكون كالكلام الواحد وقد أنزله الله تعالى على سبعة أحرف وقيل معناه سبع جهات أمر ونهى ووعد ووعيد ومتشابه وقصص ومثل[3].

٢. ولأن الواحد هو المعنى القائم بذاته تعالى وتعلقاته مختلفة، ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلَق، وإلّا كان المأمور به عين المنهي عنه، وأما العبارات فمتعددة قطعًا [4].

الدليل الثاني: أنه قد أمكن الجمع بين الدليلين، فإسقاط أحدهما لا وجه له، ألا ترى أننا لا نحكم إلا بعد امتناع الجمع بين الدليلين [5].

الدليل الثالث: أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المطلق وهو الظهار فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة فكذلك هاهنا [6].

---

[1] سورة الأحزاب الآية ٣٥.

[2] اللمع في أصول الفقه للشيرازي/ ٤٤، العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٤٠، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٤٨.

[3] قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٣٢، التقريب والإرشاد/ ٣/ ٣١٦، شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٨.

[4] البرهان في أصول الفقه/ ١/ ١٦٠، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/ ٣/ ٢٦٤، التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام/ ١/ ٢٩٦.

[5] العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٤٤، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٥٠.

[6] اللمع في أصول الفقه/ ٤٤

اعتراض: إنما حمل المطلق على المقيد ها هنا؛ لأنه لا يستقل أحد الكلامين بنفسه؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَٱلذَّٰكِرَٰتِ﴾ لا يفهم، فأما في مسألتنا؛ فإن قوله في الظهار ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾ كلام مستقل بنفسه، وقوله في القتل: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ كلام مستقل[1].

أجيب: الذاكرات. عموم، والحافظات عموم، لا يفتقر إلى بيان محفوظ معين، ألا ترى أنه يحسن أن يقول: والذاكرات رسل الله وملائكة الله، والحافظات ألسنتهن وأيديهن، يعني عن اللغط والسرقة، ولو قال ذلك؛ لكان لكل واحد حكم يقيده، فلما لم يقيد؛ حمل على تقييد المقيد [2].

المذهب الثاني: يحمل من جهة القياس وهو قول لبعض الشافعية، وهو الأصح [3]، وقيل الأظهر [4]، وبعض المالكية [5].

واستدلوا بأدلة منها:

أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾[6] عام في الرقبة المؤمنة والكافرة، فإذا قلنا إن الكافرة لا تجوز خصصنا الكافرة من العموم بالقياس وتخصيص العموم بالقياس جائز كسائر العمومات [7].

اعتراض: أن صفة الإيمان لا تشتمل عليها اسم الرقبة فإن الرقبة اسم للبنية بأجزائها والإيمان ليس من أفراده بوجه ما وإنما هو معنى يعتقده ويكتسبه بقلبه [8].

---

[1] التقريب والإرشاد/ ٣/ ٣١٥.

[2] العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٤٢، التمهيد في أصول الفقه/ ٢/ ١٨٤، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٤٨.

[3] التقريب والإرشاد/ ٣/ ٣١٥، التبصرة في أصول الفقه/ ٢١٦، اللمع في أصول الفقه/ ٤٤، التلخيص في أصول الفقه/ ٢/ ١٦٨.

[4] نهاية السول شرح منهاج الوصول/ ٢٢٤.

[5] التقريب والإرشاد/ ٣/ ٣١٥، إيضاح المحصول من برهان الأصول/ ٣٢٣.

[6] سورة المجادلة الآية ٣.

[7] التبصرة في أصول الفقه/ ٢١٦، اللمع في أصول الفقه/ ٤٤، التلخيص في أصول الفقه/ ٢/ ١٦٨.

[8] قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٣٠.

الجواب: قلنا اللفظ وإن لم يتناول الإيمان فقد تناول الكافرة فإذا قلنا إن الكافرة لا تجزي فقد أخرجنا من اللفظ بعض ما تناوله بعمومه فكان ذلك تخصيصا [١].

اعتراض: ولأن القياس إنما يجوز استعماله في غير موضع النص، وهذا استعمال القياس في موضع النص؛ لأن كفارة القتل منصوص عليها وكفارة الظهار منصوص عليها، وقياس المنصوص عليه على المنصوص عليه باطل، ولهذا لم يجز قياس صوم التمتع على صوم الظهار في إيجاب التتابع ولا صوم الظهار على صوم التمتع في إيجاب التفريق[٢] .

والجواب من وجوه:

١. يقال: بل هو قياس المسكوت عنه على المنطوق به؛ لأن الإيمان لم ينطق به في كفارة الظهار، وإنما سكت عنه، ونطق بالرقبة فقط، وفي كفارة القتل نطق بالرقبة والإيمان فيها، فقسنا ما سكت على الإيمان فيه، على ما نطق بالإيمان فيه [٣].

٢. أن في صوم التمتع وصوم الظهار نص على حكمين متضادين، فحمل أحدهما على الآخر إبطال للنص وليس كذلك هاهنا؛ فإن اللفظ في الظهار مطلق وفي القتل مقيد وفي أحدهما عام مطلق وفي الآخر خاص مبين، فيحمل أحدهما على الآخر [٤].

المذهب الثالث: لا يجوز حمل المطلق على المقيد؛ وهو مذهب جل الحنفية [٥]، وبعض المالكية [٦]، ورواية عن الإمام أحمد [٧].

---

[١] التبصرة في أصول الفقه/ ٢١٦، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٥١.

[٢] قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٣١.

[٣] العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٤٦، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٥٢.

[٤] التبصرة في أصول الفقه/ ٢١٧، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٥٢.

[٥] أصول السرخسي/ ١/ ١٥٩، قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٣٠، التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام/ ١/ ٢٩٦، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا السُّوْدُوْنِي الجمالي الحنفي/ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار/ المحقق: حافظ ثناء الله الزاهدي/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م/ ١١٧.

[٦] شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٨.

[٧] العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٣٨، روضة الناظر وجنة المناظر/ ٢/ ١٠٥.

واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول: أن قوله: ﴿ رَقَبَةٍ ﴾ اسم لرقبة واحدة لأنها نكرة في الإثبات فتخص ولا تعم والعام ما يشتمل على مسميات كثيرة فأما الذي يشتمل على مسمى فرد ومحل وبلد فمحال أن يدعى فيه العموم ببينة أنه لا شك أنه اسما مفردا [١].

الدليل الثاني: ولأن إثبات التقييد في الرقبة المطلقة زيادة على النص والزيادة على النص لا يجوز أن يدعى أنه تخصيص بوجه ما؛ لأن التخصيص نقصان والنقصان ضد الزيادة ونقيضها فكيف نجوز أن يدعى في الشيء معنى ضده ونقيضه [٢].

والجواب: أن هذا ليس بزيادة وإنما هو نقصان بالحقيقة لأن اللفظ المطلق يقتضي جواز كل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة فإذا منعنا الكافرة فقد أخرجنا بعض ما يقتضيه الظاهر وذلك نقصان وتخصيص فأما أن يكون زيادة فلا [٣].

المذهب الرابع: أنه إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثرا أي بنص أو إجماع، وجب القضاء بالتقييد، بناء عليه، وإن كان مستنبطا من الحكم المقيد فلا وهو اختيار الآمدي [٤].

---

[١] أصول السرخسي/ ١/ ١٥٩، قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٣٠.

[٢] أصول السرخسي/ ١/ ١٥٩، قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٣٠،

[٣] التقريب والإرشاد/ ٣/ ٣١٧، التبصرة في أصول الفقه/ ٢١٦، العدة في أصول الفقه/ ٢/ ٦٤٥، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٥١.

[٤] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/ ٣/ ٧.

المذهب الخامس: التوقف لتقابل الأدلة [١] وهو اختيار إمام الحرمين [٢]، ونجم الدين الطوفي [٣].

الترجيح: والراجح عند الباحث – والله أعلم – ما ذهب إليه القائلون بحمل المطلق على المقيد إن حصل قياس صحيح مقتضٍ لتقييده، وذلك لقوة أدلتهم، مع مناقشة أدلة الخصم وردّ شبهاتهم.

الحالة الثانية: تقييد المطلق بقيدين متضادين.

وهي إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين مثاله: قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [٤] وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [٥] وصوم

---

[١] التلخيص في أصول الفقه/ ٢/ ١٧٢، شرح مختصر الروضة/ ٢/ ٦٤٣.

[٢] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد بن حيويه العلامة إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي ابن الشيخ أبي مُحَمَّد الجويني، ولد سنة ٤١٩هـ، رئيس الشافعية بنيسابور، ومصنف نهاية المطلب في دراية المذهب، وكتاب (الإرشاد) في الأصول، وكذا كتاب (الشامل) ، وكتاب (البرهان) في أصول الفقه، توفي رحمه الله سنة ٤٩٣هـ. انظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي/ طبقات الشافعيين/ المحقق: د أحمد عمر هاشم، د مُحَمَّد زينهم مُحَمَّد عزب/ الناشر: مكتبة الثقافة الدينية/ د ط/ ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م/ ١/ ٤٦٦-٤٦٧، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري/ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب/ المحقق: أيمن نصر الأزهري - سيد مهني/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م/ ١٠١-١٠٣.

[٣] سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي الصرصري ثم البغدادي، الفقيه الأصولي، المتفنن، نجم الدين أبو الربيع: ولد سنة بضع وسبعين وستمائة بقرية " طوفى " من أعمال " صرصر " ومن تصانيفه " بغية السائل في أمهات المسائل " في أصول الدين، وقصيدة في العقيدة وشرحها، " مختصر الروضة " في أصول الفقه. مات سنة ٧١٦هـ، وقيل سنة ٧١٠هـ، وقيل ٧١١هـ. انظر: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي/ ذيل طبقات الحنابلة/ المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين/ الناشر: مكتبة العبيكان – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٥ م/ ٤/ ٤٠٤، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي/ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ المحقق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم/ الناشر: المكتبة العصرية -لبنان/ صيدا/ د ط/ ١/ ٥٩٩-٦٠٠.

[٤] سورة البقرة الآية ١٨٤.

[٥] سورة البقرة الآية ١٩٦.

كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾[1] ، فقد اختلفوا في هذه الحالة كالتي قبلها؛ فمن كان يرى حمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ هناك ترك المطلق ها هنا على إطلاقه؛ لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر [2]، ومن حمل المطلق على المقيد لقياس مقتض لذلك حمله ها هنا على ما كان القياس عليه[3]، ومن منع الحمل هناك منعه هنا، إما لأنه زيادة على النص وهم الحنفية [4]، وإما أن القيدين تساقطا ويبقى المطلق على إطلاقه وهم المالكية[5]. وقال مالك وبعض الحنابلة يلحق بالأشبه به بطريق النظر لا اجتهاد [6].

الترجيح:

أنه إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين؛ تساقط القيدان، ويرجع على أصل الإطلاق ويبقى المطلق على إطلاقه، لأنه ليس إلحاق أحدهما بأولى من الآخر.

---

[1] سورة المجادلة الآية ٤.

[2] المحصول للرازي/ ٣/ ١٤٧، التحصيل من المحصول/ ١/ ٤٠٨، الإبهاج في شرح المنهاج/ ٢/ ٢٠٢، الواضح في أصول الفقه/ ٣/ ٤٤٥.

[3] المحصول للرازي/ ٣/ ١٤٧، التحصيل من المحصول/ ١/ ٤٠٨، الإبهاج في شرح المنهاج/ ٢/ ٢٠٢.

[4] أصول السرخسي/ ١/ ٢٦٧، قواطع الأدلة في الأصول/ ١/ ٢٣٠، ميزان الأصول في نتائج العقول/ ١/ ٤١٢، التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام/ ١/ ٢٩٧، تيسير التحرير/ ١/ ٣٣٤.

[5] العقد المنظوم في الخصوص والعموم/ ٢/ ٤١٠، شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٩.

[6] شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٩، روضة الناظر وجنة المناظر/ ٢/ ١٠٧، شرح مختصر الروضة/ ٢/ ٦٤٥.

الحالة الثالثة: اتحاد الحكم والسبب والإطلاق داخل على السبب.

وهي إذا ودر اللفظ مطلقا في نص، وورد نفسه مقيدا في آخر، لكن الإطلاق والتقييد في سبب الحكم؛ فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟

فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد؛ لاتحاد الحكم والسبب؛ ولكون المقيد بيانا للمطلق [1]؛ ولأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقا ومقيدا للتنافي فلا بد من أن يجعل أحدهما أصلا ويبنى الآخر عليه، والمطلق ساكت عن القيد أي لا يدل عليه ولا ينفيه والمقيد ناطق به أي يوجب الجواز عند وجوده وينفيه عند عدمه فكان أولى بأن يجعل أصلا ويبنى المطلق عليه [2].

وذهب الحنفية إلى عدم حمل المطلق على المقيد، بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؛ لإمكان الجمع بينهما لعدم التنافي؛ ولأن الشيء الواحد يجوز أن يكون له أسباب متعددة يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل، ولا مزاحمة في الأسباب [3].

رأي الباحث:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب والإطلاق داخل على السبب ؛ لعدم إمكان جمع المطلق والمقيد في آن واحد.

---

[1] البحر المحيط في أصول الفقه/ ٥/ ١٢.

[2] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ ٢/ ٢٨٨، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي/ ٢/ ٤٣.

[3] الفصول في الأصول/ ٣/ ١٧٨، تقويم الأدلة في أصول الفقه/ ١٤١، أصول السرخسي/ ١/ ٢٧٠، ميزان الأصول في نتائج العقول/ ١/ ٤١٤، الكافي شرح البزودي/ ٣/ ١١٤٧، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ ٢/ ٢٩٠.

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية في الصور المتفق عليها والمختلف فيها في ضوء بلوغ المرام.

أمثلة في الأحوال المتفق عليها:

الحالة الأولى: اتحاد الحكم والسبب.

١. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه – رضي الله تعالى عنهما – قال: قال رسول الله – ﷺ –: «لا نكاح إلا بولي» [١] وقوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» [٢]

والحديث فيه دلالة على اعتبار الولي في عقد النكاح، إذ الظاهر من قوله: "لا نكاح إلا بولي"، هو نفي الصحة التي هي أقرب إلى نفي أصل النكاح الممتنع حمل اللفظ عليه الذي هو المعنى الحقيقي. والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها [٣].

واختلف العلماء في اشتراط العدالة في الشهود؛ فذهبت الحنفية، ورواية عن الحنابلة؛ إلى عدم اشتراط ذلك؛ فتصح شهادة الفاسق وغيره ممن جازت ولايته؛ مستدلين بإطلاق الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، وهو عدم التقييد بالعدالة، ولأنه يصح أن يكون وليًا في العقد، فجاز أن يكون شاهدًا. ولأن الفاسق لا تقبل شهادته؛ لتمكن تهمة الكذب، وفي الحضور والسماع لا تتمكن هذه التهمة فكان بمنزلة العدل [٤].

---

[١] سبق تخريجه.

[٢] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: ٢٩٦/ أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي/ المصنف في الأحاديث والآثار/ المحقق: كمال يوسف الحوت/ الناشر: مكتبة الرشد – الرياض/ الطبعة: الأولى،١٤٠٩م/ باب لا نكاح إلاّ بولي أو سلطان/ ٣/ ٤٥٤/ رقم: ١٥٩٢٤، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني/ المعجم الأوسط/ المحقق: طارق بن عوض الله بن مُحَمَّد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني/ الناشر: دار الحرمين –القاهرة/ د ط/ من اسمه مُحَمَّد/ ٧/ ٨٥/ رقم: ٦٩٢٧. والحديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: إسماعيل بن مُحَمَّد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء/ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ المحقق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي/ الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ –٢٠٠٠م/ ٢/ ٤٥٧، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل/ ٦/ ٢٥٨.

[٣] البدر التمام شرح بلوغ المرام/ ٧/ ٥٨، سبل السلام/ ٢/ ١٧٢.

[٤] أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي/ شرح مختصر الطحاوي/ المحقق: د. عصمت الله عنايت الله مُحَمَّد – أ. د. سائد بكداش – د مُحَمَّد عبيد الله خان – د زينب مُحَمَّد حسن فلاتة/ الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج/ الطبعة: الأولى ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م/ ٤/ ٢٧٤، المبسوط للسرخسي/ ٥/ ٣١، المغني لابن قدامة/ ٧/ ٩.

وأما الجمهور فهم على اشتراطها، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» [1]، وهو مقيد بالعدل في حق من يكون شاهدا، ولقوله تعالى: ﴿ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ ﴾ [2] فلما شرط العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في النكاح المغلظ أولى؛ ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق؛ ولأن كل نقص يمنع من الشهادة في الأداء وجب أن يمنع انعقاد النكاح بها كالرق والكفر؛ ولأن كل ما لم يثبت بشهادة العبدين لم يثبت بشهادة الفاسقين كالأداء [3].

---

[1] مسند الشافعي/ باب إذا نكح الولي فالأول أحق/ ٣/ ٤١/ رقم: ١١٣٤، مصنف ابن أبي شيبة/ باب لا نكاح إلاّ بولي أو سلطان/ ٣/ ٤٥٥/ رقم: ١٥٩٣٤، مُحَمَّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان/ المحقق: شعيب الأرنؤوط/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م/ باب ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل/ ٩/ ٣٨٦/ رقم: ٤٠٧٥، المعجم الأوسط/ من اسمه مُحَمَّد/ ٦/ ٢٦٤/ رقم: ٦٣٦٦، سنن الدارقطني/ كتاب النكاح/ ٤/ ٣٢٢/ رقم: ٣٥٣١، السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلاّ بشاهدين عدلين/ ٧/ ٢٠٣/ رقم: ١٣٧١٩. والحديث ضعيف؛ روي من طريق مُحَمَّد بن يزيد بن سنان؛ وهو ضعيف ضعفه أحمد، ويحيى، والنساء، والدارقطني. وروي من حديث عمران بن حصين عن ابن مسعود وفي إسناده بكر بن بكار، عبد الله بن محرز؛ قال يحيى بن معين بكر بن بكار ليس بشيء وقال الدارقطني عبد الله بن محرز متروك. وروي من حديث ابن عباس، وفيه عدي بن الفضل؛ قال يحيى ليس بثقة لا يكتب حديثه وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث وقال البيهقي: غير قوي في الحديث، وفيه أيضا عبد الله بن عثمان قال يحيى ليس أحاديثه بالقوية. انظر: يحيى بن معين/ التاريخ/ المحقق: أحمد مُحَمَّد نور سيف/ الناشر: مركز البحث العلمي والإحياء التراثي الإسلامي – جامعة الملك عبد العزيز – =السعودية/ الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م/ ٤/ ٤١١/ رقم: ٥٠٢٣، إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري/ مسائل الإمام أحمد بن حنبل/ المحقق: زهير الشاويش/ د ن/ د ط/ ٢/ ٢١٩/ رقم: ٢١٩٦، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي/ الضعفاء والمتروكون/ المحقق: محمود إبراهيم زايد/ الناشر: دار الوعي – حلب/ الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ/ ١١١/ رقم: ٦٥٠، أبو مُحَمَّد عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل/ د ت/ الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -بحيدر آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث العربي – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٢٧هـ - ١٩٥٢م/ ٢/ ٢١٣، ٧/ ٤، سنن الدارقطني/ ١/ ٣١٥/ رقم: ٦٤٧، ٥/ ٧٥/ رقم: ٤٠١١، السنن الصغير للبيهقي/ ٣/ ٢٠/ رقم: ٢٣٧٩، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مُحَمَّد الجوزي/ التحقيق في مسائل الخلاف/ المحقق: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني/ الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ/ ٢/ ٢٥٦-٢٦٠/ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي/ ٤/ ٢٨٩.

[2] سورة الطلاق الآية ٢.

[3] المعونة على مذهب عالم المدينة/ ٧٤٥، الحاوي الكبير/ ٩/ ٦٠، المغني لابن قدامة/ ٧/ ٩.

فتبين مما سبق أن الجمهور حملوا المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب في حين أن الحنفية تركوا المطلق على حاله والمقيد على تقييده؛ "لأن طرق الحديث الذي ورد فيه التقييد ضعيفة واهية جدًا، ولأنها لو ثبتت، لما جاز الاعتراض بها ...، ولا أوجب منع النكاح وفساده إذا لم يكن الشهود عدولاً، وذلك لأن سائر الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، توجب جواز النكاح بحضور الفاسقين؛ لأن قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، يقتضي جواز النكاح بحضور الفاسقين" [1].

وسبب الخلاف:

هو اختلافهم في هل الفاسق من أهل الشهادة أم لا؟ فمن قال بأنه إنما لا تقبل شهادته؛ لتمكن تهمة الكذب، وفي الحضور والسماع لا تتمكن هذه التهمة فكان بمنزلة العدل، أجاز شهادة الفاسق. ومن قال ليس من أهل الشهادة أصلا، لم يجز شهادة الفاسق[2].

الترجيح:

والراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الحنفية في عدم اشتراط العدالة في الشهود للأسباب التالية:

١. الحديث الذي استدل به الجمهور في اشتراط عدالة الشهود ضعيف جدا، وقد بينا ذلك عند تخريج الحديث.

٢. ولأنه لو اشترطت العدالة في الشهود للزم من ذلك فساد النكاح ومنعه، إذ يستحيل أن يوجد الشهود المتصفين بالعدل في كل زمان ومكان، فيكون اشتراطها نوع من المشقة، وهذا مخالف لمقصود الشارع من إباحة النكاح والحث عليه.

٣. ولأن الأدلة الصحيحة الواردة في النكاح جاءت مطلقة عن تلك القيود، فكان إجراؤها على إطلاقها أولى من تقييدها بأخبار ضعيفة واهية.

---

[1] شرح مختصر الطحاوي للجصاص/ ٤/ ٢٧٥.

[2] المبسوط للسرخسي/ ٥/ ٣١.

٢. وعن أبي هريرة – ﷺ – قال: قال رسول الله – ﷺ –: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» [١]. ولمسلم «حتى توضع في اللحد» [٢] – وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: «من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد» [٣].

فقوله «من شهد الجنازة» مطلق في حصول الثواب سواء احتسب أو لم يحتسب، وقوله «إيمانا واحتسابا» قيد به؛ "لأنه لا بد منه؛ لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة" [٤]. وذلك لأن الحديثين اتفقا في الحكم وهو حصول الثواب، وسبب الحكم وهو اتباع الجنازة.

والقيراط مقدار من الثواب يقع على القليل والكثير، فبين في هذا الحديث أنه مثل أحد فيكون تمثيلاً بجزء من الأجر ومقدار منه وهو من مجاز التشبيه، تشبيهاً للمعنى العظيم بالجسم العظيم ونحوه [٥].

---

[١] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: ١٦٣/ صحيح البخاري/ باب من انتظر حتى تدفن/ ٢/ ٨٨/ رقم: ١٣٢٥، صحيح مسلم/ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها/ ٢/ ٦٥٢/ رقم: ٩٤٥.

[٢] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: ١٦٣/ صحيح مسلم/ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها/ ٢/ ٦٥٢/ رقم: ٩٤٥.

[٣] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: ١٦٣/ صحيح البخاري/ باب اتباع الجنازة من الإيمان/ ١/ ١٨/ رقم: ٤٧.

[٤] سبل السلام/ ١/ ٤٩١.

[٥] ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري/ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام/ المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح/ الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ -١٩٩٧م/ ٤/ ٥٢٨.

٣. وعن أبي بكرة – ﷺ – عن النبي: «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه: أن يمسح عليهما» [(١)]. وفي حديث خزيمة بن ثابت: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» [(٢)].

فالحديثان متحدان في الحكم والسبب؛ لأن كلا منهما دل على جواز مسح الخفين، وسببهما واحد؛ وهو السفر؛ لكن الأول مقيد باشتراط الطهارة قبل لبس الخفين، بخلاف الثاني؛ فهو مطلق عن هذا القيد.

[(١)] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: ٢٢/ أبو بكر مُحَمَّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري/ صحيحُ ابن خُزَيمة/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد مصطفى الأعظمي/ الناشر: المكتب الإسلامي/ الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م/ باب الدليل على أن لابس أحد الخفين/ ١/ ١٣٣/ رقم: ١٩٢، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار/ مسند البزار/ المحققون: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي/ الناشر: مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة/ الطبعة: الأولى، ١٩٨٨م -٢٠٠٩م/ حديث أبي بكرة/ ٩/ ٩٠/ رقم: ٣٦٢١، شرح السنة للبغوي/ باب التوقيت في المسح/ ١/ ٤٦٠/ رقم: ٢٣٧، السنن الكبرى للبيهقي/ باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة/ ١/ ٤٢٣/ رقم: ١٣٤٠، سنن الدارقطني/ ما في المسح على الخفين من غير توقيت/ ١/ ٣٧٨/ رقم: ٧٨٢. والحديث حسن صحيح. صححه البزار، والبغوي، والخطابي، وابن الملقن. انظر: مسند البزار/ ٩/ ٩٠، شرح السنة للبغوي/ ١/ ٤٦٠، أبو سليمان حمد بن مُحَمَّد الخطابي/ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) / المحقق: د. مُحَمَّد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود/ الناشر: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) / الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ -١٩٨٨م/ ١/ ٢٦٨، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي/ ١/ ٣٣٥، البدر المنير/ ٣/ ٥، أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز (التلخيص الحبير) / المحقق: الدكتور مُحَمَّد الثاني بن عمر بن موسى/ الناشر: دار أضواء السلف/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧م/ ١/ ٤٢٤.

[(٢)] سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني/ المعجم الكبير/ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي/ الناشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة/ الطبعة: الثانية/ أبو عبد الله الجدلي، عن خزيمة/ ٤/ ٩٦/ رقم: ٣٧٧٢، سنن الدارقطني/ باب الرخصة في المسح على الخفين/ ١/ ٣٥٨/ رقم: ٧٤٧، السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما ورد في ترك التوقيت/ ١/ ٤١٨/ رقم: ١٣٢٢، معرفة السنن والآثار/ باب من قال بترك التوقيت في المسح/ ٢/ ١١٦/ رقم: ٢٠٢٦. والحديث صحيح. انظر: المراجع السابقة في تخريج الحديث الأول.

فاختلف العلماء في اشتراط الكمال؛ هل يكون وقت الحدث أم وقت اللبس؛ فذهب الجمهور إلى اشتراط الكمال وقت اللبس [1]، وذهب الحنفية إلى اشتراط الكمال وقت الحدث [2].

ويظهر الخلاف: فيما إذا أحدث ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين ثم مسح عليهما، ثم أكمل وضوء الثانية إذا أحدث ثم توضأ، فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الأخرى ثم غسل الأخرى ثم لبس عليها الخف، فإن هذا المسح جائز عند الحنفية بخلاف الجمهور فإنه لا يجوز المسح حتى ينزع الخف الذي لبسه قبل كمال الطهارة [3].

وسبب الاختلاف فيما يظهر – والله أعلم – هل الطهارة تتبعض أم لا؟

الترجيح:

والراجح عند الباحث ما ذهب إليه الحنفية من عدم اشتراط كمال الطهارة للآتي:

١. ليس للجمهور حجة في قوله علية الصلاة والسلام: «إذا تطهر فلبس»؛ إذ يصدق على من غسل إحدى رجليه ثمّ لبس عليها الأخرى ثم غسل الأخرى ثم لبس عليها الخف، وعلى من غسل الرجلين معا ثمّ لبس الخفين؛ لأن كلا الفريقين أتى بما يمكن أن يسمى طهارة.

٢. أن في اشتراط الكمال وقت اللبس، فيه نوع من المشقة، ومقصود الشارع الحرص على اليسر لا العسر.

---

[1] القاضي أبو مُحَمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي/ الإشراف على نكت مسائل الخلاف/ المحقق: الحبيب بن طاهر/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م/ ١/ ١٣٠، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي/ البيان في مذهب الإمام الشافعي/ المحقق: قاسم مُحَمَّد النوري/ الناشر: دار المنهاج – جدة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠٠م/ ١/ ١٦٠، شمس الدين مُحَمَّد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي/ شرح الزركشي/ د ت/ الناشر: دار العبيكان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ -١٩٩٣ م/ ١/ ٣٨٠.

[2] جمال الدين أبو مُحَمَّد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي/ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب/ المحقق: د. مُحَمَّد فضل عبد العزيز المراد/ الناشر: دار القلم -الدار الشامية -سوريا / دمشق -لبنان / بيروت/ الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ -١٩٩٤م/ ١/ ١٣٣، البناية شرح الهداية/ ١/ ٥٧٨.

[3] البناية شرح الهداية/ ١/ ٥٧٨، البيان في مذهب الإمام الشافعي/ ١/ ١٦٠.

٤. عن أبي هريرة – ﷺ – أن النبي – ﷺ – قال لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها»؟ قال: لا. قال: «اذهب فانظر إليها» [١].

والحديث بإطلاقه في نظر المخطوبة دل على ندبية تقديم النظر إلى التي يراد نكاحها[٢]، وهو مذهب الجماهير من العلماء، إلاّ أنه وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة على مذاهب:

فذهب المالكية [٣] والشافعية [٤] إلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، وبه قال ابن حزم [٥]؛ لأنهم قيدوا مطلق الحديث بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾[٦]، أي الوجه والكفين [٧]، وبقوله – ﷺ – في حديث جابر: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»[٨].

---

[١] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: ٢٩٤/ صحيح مسلم/ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها/ ٢/ ١٠٤٠/ رقم: ١٤٢٤.

[٢] البدر التمام شرح بلوغ المرام/ ٧/ ٢٥، سبل السلام/ ٢/ ١٦٥، نيل الأوطار/ ٦/ ١٣٣.

[٣] أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي/ الذخيرة/ المحقق: مُحَمَّد حجي، وسعيد أعراب، ومُحَمَّد بو خبزة/ الناشر: دار الغرب الإسلامي-بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م/ ٤/ ١٩١.

[٤] الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل/ بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) / المحقق: طارق فتحي السيد/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ٢٠٠٩م/ ٩/ ٣١.

[٥] أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري/ المحلى بالآثار/ د ت/ الناشر: دار الفكر – بيروت/ د ط/ ٩/ ١٦١.

[٦] سورة النور الآية ٣١.

[٧] أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي/ تفسير مجاهد/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد عبد السلام أبو النيل/ الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر/ الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ -١٩٨٩م/ ٤٩١، مُحَمَّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري/ جامع البيان في تأويل القرآن/ المحقق: أحمد مُحَمَّد شاكر/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠م/ ١٩/ ١٥٧.

[٨] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: ٢٩٤/ سنن أبي داود/ باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها/ ٣/ ٤٢٤/ رقم: ٢٠٨٢، والحديث صحيح صححه الحاكم والبيهقي. انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم/ كتاب النكاح/ ٢/ ١٧٩/ رقم: ٢٦٩٦، معرفة السنن والآثار/ باب الترغيب في النكاح/ ١٠/ ٢٣/ رقم: ١٣٤٧٨، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام/٤/ ٤٢٩، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي/ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ المحقق: عبد الصمد شرف الدين/ الناشر: المكتب الإسلامي، والدار القيّمة/ الطبعة: الثانية: ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م/ ٢/ ٣٨٥، نصب الراية/ ٤/ ٢٤١، البدر المنير/ ٧/ ٥٠٦.

وذهب الحنفية [١] والحنابلة [٢] إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين؛ للآية السابقة؛ ولأن فيه بعض الضرورة. وذهب داود الظاهري إلى جواز النظر إلى جميع البدن [٣] أو أن ينظر منها إلى ما ينظر من الأمة إذا أراد شرائها [٤].

فالجمهور هنا حملوا المطلق على المقيد، أما داود الظاهري فقد أخذ بمطلق النظر ولم يعتبر القيد الوارد في الآية ولا في الحديث.

الترجيح:

والراجح – والله أعلم – جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين، لأن الوجه رأس الجمال، والكفين والقدمين مقياس لما خفي من الزينة والجمال، والتأكد من سلامة الأعضاء، وبقائها على طبيعتها، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التلبس، باستخدام أدوية تغير لون الإنسان.

الحالة الثانية: اختلاف الحكم والسبب.

عن عائشة قالت قال رسول الله – ﷺ –: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» [٥]. ولفظ البخاري: «تقطع يد السارق في ربع دينار» [٦]. فقطع يد السارق في الروايتين مقيدة بربع دينار فصاعدا، وكذلك غسل اليد في الوضوء مطلقة في قوله – ﷺ –: «فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها» [٧]. فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا؛ لأن الحديثين اختلفا في الحكم والسبب معا؛ ففي الأول القطع وسببه السرقة، وفي الثاني الغسل وسببه رفع الحدث؛ فلا يشتركان في لفظ ولا معنى.

---

[١] مُحَمَّد بن فرامرز بن علي الشهير بملا -أو منلا أو المولى –خسرو/ درر الحكام شرح غرر الأحكام / د ت/ الناشر: دار إحياء الكتب العربية/ د ط/ ١/ ٣١٤.

[٢] عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو مُحَمَّد بهاء الدين المقدسي/ العدة شرح العمدة/ د ت/ الناشر: دار الحديث، القاهرة/ د ط/ ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م/ ٣٨٧.

[٣] أبو مالك كمال بن السيد سالم/ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة/ د ت/ الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة – مصر/ د ط/ ٢٠٠٣م/ ٣/ ١٢٠.

[٤] بحر المذهب للروياني/ ٩/ ٣١.

[٥] صحيح مسلم/ باب حد السرقة ونصابها/ ٣/ ١٣١٢/ رقم: ١٦٨٤.

[٦] صحيح البخاري/ باب قول الله تعالى (والسارق والسارقة) / ٨/ ١٦١/ رقم: ٦٧٩٠.

[٧] صحيح مسلم/ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء/ ١/ ٢١٥/ رقم: ٢٤٤.

الحالة الثالثة: اختلاف الحكم واتحاد السبب.

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: جاء رجل إلى النبّي – صلى الله عليه وسلم – فقال: هلكت يا رسول الله. قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا...الحديث [1].

فالصيام في هذا الحديث مقيد بالتتابع، والإطعام لم يقيّد بالتّوالي والتّتابع، بل أطلق، والسبب واحد؛ وهو الوقوع في نهار رمضان، فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا؛ لأن من شرط الإلحاق اتحاد الحكم، وهذا الشرط منتف، فامتنع الإلحاق.

أمثلة في الأحوال المختلف فيها:

الحالة الأولى: اتحاد الحكم واختلاف السبب

عن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان، فخفت أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة، فوقعت عليها، فقال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «حرر رقبة» قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: «فصم شهرين متتابعين» .... الحديث [2].

فالرقبة هنا مطلقة ولم تقيد بالإيمان كما قيدت في آية القتل وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾[3] فاختلف العلماء في هذه الصورة على مذاهب، وقد سبق ذكر هذه المذاهب وأدلة كل مذهب، مع بيان الراجح في نظر الباحث.

---

[1] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٩٦/ صحيح البخاري/ باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين/ ٨/ ١٤٥/ رقم: ٦٧١١، صحيح مسلم/ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان/ ٢/ ٧٨١/ رقم: ١١١١.

[2] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٣٣٣/ صحيح البخاري/ باب نفقة المعسر على أهله/ ٧/ ٦٦/ رقم: ٥٣٦٨.

[3] سورة النساء الآية ٩٢.

الحالة الثانية: تقييد المطلق بقيدين متضادين.

عن أبي هريرة – ﷺ –، عن رسول الله ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» [١].وفي رواية لمسلم: « إحداهن بالتراب» [٢].وفي حديث ابن المغفل: «وعفروه الثامنة في التراب» [٣].

والحديث دليل على وجوب السبع الغسلات، عند الشافعية [٤]، والحنابلة [٥]، ويندب عند المالكية [٦]، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا فرق بين الكلب وغيره من سائر النجاسات؛ فيغسل مرة واحدة [٧].

وقوله «إحداهن بالتراب» مطلق قيّد مرة بقوله «أولاهن بالتراب» ومرة أخرى بـ «عفروه الثامنة في التراب»؛ فدار بين قيدين متضادين، فاختلف الأصوليون في ذلك، فقالت المالكية: تساقط القيدان؛ لأنه ليس اعتبار أحدهما أولى من الآخر، وبقي المطلق على إطلاقه[٨].

---

[١] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ٨/ صحيح مسلم/ باب حكم ولوغ الكلب/ ١/ ٢٣٤/ رقم: ٢٧٩.

[٢] السنن الكبرى للنسائي/ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا/ ١/ ٩٨/ رقم: ٦٩، والحديث صحيح حسن. صححه ابن الملقن والهيثمي، وحسنه ابن حجر. انظر: البدر المنير/ ١/ ٥٤٤، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ ١/ ٢٨٧، التلخيص الحبير/ ١/ ١٩٠.

[٣] صحيح مسلم/ باب حكم ولوغ الكلب/ ١/ ٢٣٥/ رقم: ٢٨٠.

[٤] الحاوي الكبير/ ١/ ٣٠٦.

[٥] محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني/ الهداية على مذهب الإمام أحمد/ المحقق: عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل/ الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤م/ ٦٤.

[٦] شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي/ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل/ د ت/ الناشر: دار الفكر/ الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ -١٩٩٢م/ ١/ ١٧٥.

[٧] أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري/ التجريد/ المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية: أ. د مُحَمَّد أحمد سراج، أ. د علي جمعة مُحَمَّد/ الناشر: دار السلام – القاهرة/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦م/ ١/ ٢٦٩، مُحَمَّد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي/ تحفة الفقهاء/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ -١٩٩٤م/ ١/ ٧٤.

[٨] العقد المنظوم في الخصوص والعموم/ ٢/ ٤١١، نفائس الأصول في شرح المحصول/ ٥/ ٢١٧٤.

وقالت الشافعية والحنابلة: يرجع الى أصل الإطلاق ويجوز التغفير في كل واحدة من المرات عملا برواية إحداهن [١]. وذهبت الحنفية إلى أن الزيادة على النص نسخ [٢].

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو الرجوع إلى أصل الإطلاق، لأنه ليس تقييد المطلق بأحد القيدين أولى من تقييده بالآخر.

الحالة الثالثة: اتحاد الحكم والسبب والإطلاق داخل على السبب.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير: على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [٣]. والحديث دليل على وجوب صدقة الفطر على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين. وقوله ﷺ في حديث عليّ رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون» [٤]، وهو بإطلاقه دلّ على وجوب زكاة الفطر على العبيد من دون فرق بين المسلم والكافر.

فالحديثان هنا متحدان في الحكم وهو وجوب صدقة الفطر، لكن سبب الحكم وهو من يمونه المزكي ورد في النص الأول مقيداً بكونه من المسلمين، بينما النص الثاني جعل السبب في وجوب الزكاة رأساً يمونه المزكي مطلقاً. فكان الإطلاق في السبب دون الحكم.

وقد سبق – في مبحث شروط حمل المطلق على المقيد – اختلاف الجمهور والحنفية في إخراج المسلم عن عبده الكافر، ووجهة نظر كلا الفريقين فلا حاجة لإعادته هنا.

---

[١] الإبهاج في شرح المنهاج/ ٢/ ٢٠٣، البحر المحيط في أصول الفقه/ ٥/ ٢٤، شرح مختصر الروضة/ ٢/ ٢٢٧، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية/ ٣٦٥.

[٢] التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام/ ١/ ٢٩٧، تيسير التحرير/ ١/ ٣٣٤.

[٣] ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ص: ١٨٠/ صحيح البخاري/ باب فرض صدقة الفطر/ ٢/ ١٣٠/ رقم: ١٥٠٣، صحيح مسلم/ باب صدقة الفطر على المسلمين من التمر والشعير/ ٢/ ٦٧٧/ رقم: ٩٨٤.

[٤] سبق تخريجه.

الخاتمة وفيها:

النتائج والتوصيات.

والفهارس.

الخاتمة:

أهم النتائج:

توصل الباحث جملة من النتائج من خلال كتابته للبحث، واستعراضه للمسائل، وتطبيقها على بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ أهمها هي:

١. أنه ليس هناك فرق جوهري بين تعريف المطلق من حيث دلالته على الماهية بقيد الوحدة الشائعة كالنكرة، أو من حيث دلالته على حقيقة الماهية دون اعتبار عارض من عوارضها؛ لقيام ذلك على أمور اعتبارية، فحيث اعتبرت الحقيقة مجردة عن القيود سميت مطلقاً واسم جنس، وإذا اعتبرت متحدة مع الأفراد سميت نكرة.

٢. البحث عن حكم المطلق قبل ورود المقيد، أو حكم المقيد الذي لم يسبق عليه إطلاق؛ يقصد منه؛ مدى قوة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية.

٣. التقييد يقع بالسابق والمقارن والمتأخر الذي لم يتأخر عن وقت العمل عند جمهور الأصوليين، أما النسخ، فلا يكون إلا باللاحق في نزوله عن المنسوخ.

٤. أنه لا بد في الحمل من تقديم كون القيد شرطا فيما قيد به. فإن كان خاصا ثبت حكم التقييد، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً ﴾ فتقييد التيمم بالمرض والسفر شرط في إباحته. وإن كان عاما يسقط حكمه، كقوله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ فليس الخوف شرطا في القصر.

٥. التقييد والإطلاق أمران نسبيان بحسب ما ينسب إليهما من الألفاظ، فرب مطلق مقيد، ورب مقيد مطلق.

التوصيات:

بعد إكمال البحث، والتوصل إلى أهم نتائجه، يمكن اقتراح التوصيات المناسبة، التي قد تساعد القارئ في الحصول على معلومات تتيح له الإجابة عن الأسئلة التي تدور في ذهنه، ومن أهمها ما يلي:

١. إعادة النظر في الفرق بين المطلق والعام، وبين التقييد والتخصيص، وذلك لحاجة مزيد من التوضيح، مع تطبيق الثمرة على إحدى متون الحديث.

٢. البحث عن القواعد المؤثرة في باب المطلق والمقيد عند الأصوليين.

٣. البحث عن دور ابن حجر في أصول الفقه، مع بيان أسباب عدم تدوينه في هذا الفن، مع ما سبق بيانه في تحقيقه للآراء الأصولية.

٤. إفراد دراسة مستقلة حول مراعاة ابن حجر للذوق الأصولي من خلال كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام".

الفهارس:

فهرس الآيات مرتبة حسب السور.

رقم	شطر الآية	السورة	الصفحة
١.	فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ	البقرة	٩
٢.	فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ	البقرة	٩٣
٣.	﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا	النساء	ب
٤.	وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ	النساء	٨٤، ٨٤
٥.	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ	النساء	٨٤، ١٠٦
٦.	فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ	المائدة	٨٥
٧.	وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا	المائدة	٨٥
٨.	ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلْعَـٰبِدُونَ ٱلْحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ	التوبة	٥٧
٩.	وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا	النور	١٠٢
١٠.	وَٱلْحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَـٰفِظَـٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ	الأحزاب	٨٩
١١.	﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾	المجادلة	ب
١٢.	فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟	الطلاق	٩٧
١٣.	عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا	التحريم	٥٧

فهرس الأحاديث النبوية.

رقم	طرف الحديث	الراوي الأعلى	الصفحة
١.	أأقيد جملي	عائشة	٥٥
٢.	احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم	ابن عباس	٦٤
٣.	إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث	ابن عمر	٣٣
٤.	إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله	أبا هريرة	١٠٥
٥.	اذهب فانظر إليها	أبا هريرة	١٠٢
٦.	اذهبوا فأنتم الطلقاء	أبو يوسف	٣٨
٧.	أفطر الحاجم والمحجوم	شداد ابن أوس	٦٤
٨.	أمر بلال: أن يشفع الأذان شفعا	أنس	٣٠
٩.	إن الماء طهور لا ينجسه شيء	أبا سعيد الخدري	٣٣
١٠.	أن رجلين اختصما في ناقة	جابر	٦٣
١١.	أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل	جابر	١٠٢
١٢.	إنما كان يكفيك هكذا	عمارة	٨٧
١٣.	إنما هو بضعة منك	طلق بن علي	٣٢
١٤.	أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن	أبا بكرة	١٠٠
١٥.	إنها لرؤيا حق	ابن عبد ربه	٣١
١٦.	الإيمان قيّدَ الفتك، لا يفتك مؤمن	أبا هريرة	٥٤
١٧.	البينة على المدعي	ابن عباس	٦٣
١٨.	تقطع يد السارق في ربع دينار	عائشة	١٠٣
١٩.	تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم	عمرو بن شعيب	٣١
٢٠.	زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير	ابن عمر	٨١، ١٠٦
٢١.	على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون	عليّ	٨٢، ١٠٦
٢٢.	فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة	أبا هريرة	١٠٣
٢٣.	فخفت أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها	سلمة بن صخر	٥٩

٢٤.	كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام	ابن عمر	٥٣
٢٥.	لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا	عائشة	١٠٣
٢٦.	لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم	عمرو بن شعيب	٣١
٢٧.	لا نكاح إلا بولي	عائشة، ابن عباس	٤٢، ٩٦
٢٨.	لا نكاح إلا بولي مرشد	ابن عباس	٦٢
٢٩.	لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل	عمران بن حصين	٩٧
٣٠.	لا نكاح إلا بولي وشاهدين	عائشة، وابن مسعود	٩٦
٣١.	لا يحتكر إلا خاطئ	معمر بن عبد الله	٤٦
٣٢.	لا يلبس القميص، ولا العمائم	ابن عمر	٧٤
٣٣.	من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا	أبا هريرة	٩٩
٣٤.	من احتكر طعاما أربعين ليلة	ابن عمر	٤٦
٣٥.	من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه	أمامة	٦٥
٣٦.	من حلف على يمين، يقتطع بها مال امرئ	الأشعث بن قيس	٦٤
٣٧.	من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط	أبا هريرة	٩٩
٣٨.	من لم يجد إزارا فليلبس سراويل	ابن عباس	٧٤
٣٩.	من لم يجد نعلين، فليلبس خفين	جابر	٧٤، ٧٩
٤٠.	من مس ذكره فليتوضأ	بسرة بنت صفوان	٣٢
٤١.	وعفروه الثامنة في التراب	ابن المغفل	١٠٥
٤٢.	وقعت على امرأتي في رمضان	أبا هريرة	٥٢، ١٠٤
٤٣.	يمسح المسافر ثلاثة أيام	خزيمة بن ثابت	١٠٠

فهرس الأعلام المترجم لهم.

رقم	اسم العلم	سنة الوفاة	الصفحة
١.	ابن الحاجب	٦٤٦هـ	٣٩
٢.	ابن دقيق العيد	٧٠٢هـ	٧٥
٣.	أبو زرعة العراقي	٨٢٦هـ	٢١
٤.	إمام الحرمين	٤٩٣هـ	٩٣
٥.	امرؤ القيس	٥٤٠م	٥٥
٦.	التقيّ بن فهد	٨٨٥هـ	٢١
٧.	السخاوي	٩٠٢هـ	٢٢
٨.	سيف الدين الآمدي	٧٣١هـ	٣٩
٩.	السيوطي	٩١١هـ	٢٢
١٠.	شمس الدين الأصفهانيّ	٧٤٩هـ	٨٨
١١.	الشّهاب أحمد بن مُحَمَّد بن علي المنصوري	٨٨٧هـ	٢٧
١٢.	شهاب الدين الحجازي	٨٧٥هـ	٢٧
١٣.	شهاب الدين القرافي	٦٨٤هـ	٥١
١٤.	الشوكاني	١٢٥٠هـ	٤٧
١٥.	الشيخ مُحَمَّد المغربي	١١١٦هـ	٣٤
١٦.	عبد الله البسام التميمي	١٤٢٣هـ	٣٥
١٧.	الكمال بن الهمام	٨٦١هـ	٦٧
١٨.	نجم الدين الطوفي	٧١٦هـ	٩٣

فهرس المصطلحات الغريبة:

رقم	المصطلح الغريب	الصفحة
١.	يتأنق	٢٠
٢.	يأكل العلقة	٢٠
٣.	توعّك	٢٦

فهرس المصادر والمراجع.

المصادر:

القرآن الكريم وتفسيره:

١. القرآن الكريم.

التفاسير:

٢. أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي/ تفسير مجاهد/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد عبد السلام أبو النيل/ الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر/ الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ -١٩٨٩م.

٣. مُحَمَّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري/ جامع البيان في تأويل القرآن/ المحقق: أحمد مُحَمَّد شاكر/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠م.

السنة النبوية:

٤. أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني/ سنن الدارقطني/ المحقق: شعيب الارنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى/ ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٤م.

٥. أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار/ مسند البزار/ المحققون: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي/ الناشر: مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة/ الطبعة: الأولى، ١٩٨٨م - ٢٠٠٩م.

٦. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي/ المصنف في الأحاديث والآثار/ المحقق: كمال يوسف الحوت/ الناشر: مكتبة الرشد – الرياض/ الطبعة: الأولى،١٤٠٩م.

[٧] أبو بكر مُحَمَّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري/ صحيحُ ابن خُزَيمة/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد مصطفى الأعظمي/ الناشر: المكتب الإسلامي/ الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م.

[٨] أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني/ سنن أبي داود/ المحقق: شعَيب الأرنؤوط – مَحَمَّد كامِل قره بللي/ الناشر: دار الرسالة العالمية/ الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩م.

[٩] أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي/ السنن الكبرى/ المحقق: حسن عبد المنعم شلبي/ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠١م.

[١٠] أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني/ المسند / المحقق: أحمد مُحَمَّد شاكر/ الناشر: دار الحديث – القاهرة/ الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ -١٩٩٥م.

[١١] أبو عبد الله الحاكم مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع/ المستدرك على الصحيحين/ المحقق: مصطفى عبد القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤١١هـ – ١٩٩٠م.

[١٢] أبو عبد الله مُحَمَّد بن يزيد القزويني/ سنن ابن ماجه/ المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي/ الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي/ د ط.

[١٣] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي/ السنن الكبرى / المحقق: مُحَمَّد عبد القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنات/ الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م.

[١٤] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني/ أبو بكر البيهقي/ معرفة السنن والآثار/ المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي -باكستان)/ دار قتيبة (دمشق -بيروت)/ دار الوعي (حلب -دمشق)/ دار الوفاء (المنصورة -القاهرة) / الطبعة: الأولى/ ١٤١٢هـ -١٩٩١م.

[١٥] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني/ أبو بكر البيهقي/ السنن الصغير / المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية/ كراتشي . باكستان/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٠هـ -١٩٨٩م.

[١٦] سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني/ المعجم الأوسط/ المحقق: طارق بن عوض الله بن مُحَمَّد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني/ الناشر: دار الحرمين –القاهرة/ د ط.

[١٧] سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني/ المعجم الكبير/ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي/ الناشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة/ الطبعة: الثانية.

[١٨] الشافعي أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي/ المسند/ المحقق: ماهر ياسين فحل/ الناشر: شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤م.

[١٩] مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي/ الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري) / المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر/ الناشر: دار طوق النجاة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

[٢٠] مُحَمَّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك/ الترمذي/ أبو عيسى/ سنن الترمذي/ المحقق: بشار عواد معروف/ الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت/ د ط/ ١٩٩٨م.

[٢١] مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري/ المسند الصحيح المختصر (صحيح مسلم) / المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ د ط.

المراجع:

[٢٢] إبراهيم بن موسى بن مُحَمَّد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي/ الموافقات/ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان/ الناشر: دار ابن عفان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ -١٩٩٧م.

[٢٣] ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن مُحَمَّد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي/ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية/ المحقق: عبد الكريم الفضيلي/ الناشر: المكتبة العصرية/ الطبعة: ١٤٢٠ هـ -١٩٩٩م.

[٢٤] ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري/ البدر المنير/ المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال/ الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع -الرياض-السعودية/ الطبعة: الأولى/ ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.

[٢٥] ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري/ مختصر تلخيص الذهبي/ المحققون: عَبد الله بن حمد اللحَيدَان، وسَعد بن عَبد الله بن عَبد العَزيز آل حميَّد/ الناشر: دَارُ العَاصِمَة، الرياض -المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ.

[٢٦] ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري/ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب/ المحقق: أيمن نصر الأزهري - سيد مهني/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

[٢٧] ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري/ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام/ المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن مُحَمَّد المشيقح/ الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م.

[٢٨] ابن الهمام العلامة كمال الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي/ التحرير في أصول الفقه/ د ت/ الناشر: مصطفى البابي وأولاده بمصر بمباشرة مُحَمَّد أمين عمران/ د ط/ ١٣٥١هـ.

[٢٩] ابن دقيق العيد/ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام/ د ت/ الناشر: مطبعة السنة المحمدية/ د ط.
[٣٠] أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي/ اللمع في أصول الفقه/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ- ٢٠٠٣م.
[٣١] أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي/ المهذب في فقه الإمام الشافعي/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ د ط.
[٣٢] أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن مُحَمَّد بن سالم الثعلبي الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام/ المحقق: عبد الرزاق عفيفي/ الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت- دمشق-لبنان/ د ط.
[٣٣] أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي/ المحكم والمحيط الأعظم/ المحقق: عبد الحميد هنداوي/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م.
[٣٤] أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي/ المخصص/ المحقق: خليل إبراهيم جفال/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
[٣٥] أبو الحسن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي/ الحاوي الكبير/ المحقق: الشيخ علي مُحَمَّد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩م.
[٣٦] أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ المحقق: حسام الدين القدسي/ الناشر: مكتبة القدسي، القاهرةد ط/ ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤م.
[٣٧] أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي/ البيان في مذهب الإمام الشافعي/ المحقق: قاسم مُحَمَّد النوري/ الناشر: دار المنهاج – جدة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠٠م.
[٣٨] أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي/ مقاييس اللغة/ المحقق: عبد السلام مُحَمَّد هارون/ الناشر: دار الفكر/ د ط/ عام النشر: ١٣٩٩هـ -١٩٧٩م.

[٣٩] أبو الخير شمس الدين مُحَمَّد بن عبد الرحمن السخاوي/ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ د ت/ الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت/ د ط.

[٤٠] أبو الطيب مُحَمَّد صديق خان بن حسن البخاري القِنَّوجي/ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول/ د ت/ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –قطر/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ –٢٠٠٧م.

[٤١] أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي/ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة/ المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم/ الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩م.

[٤٢] أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي/ شرح تنقيح الفصول/ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد/ الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة/ الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ –١٩٧٣م.

[٤٣] أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي/ الفروق/ د ت/ الناشر: عالم الكتب/ د ط.

[٤٤] أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي/ الذخيرة/ المحقق: مُحَمَّد حجي، وسعيد أعراب، ومُحَمَّد بو خبزة/ الناشر: دار الغرب الإسلامي–بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م.

[٤٥] أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي/ طبقات الشافعيين/ المحقق: د أحمد عمر هاشم، د مُحَمَّد زينهم مُحَمَّد عزب/ الناشر: مكتبة الثقافة الدينية/ د ط/ ١٤١٣ هـ –١٩٩٣م.

[٤٦] أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا السُّوْدُوْنِي الجمالي الحنفي/ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار/ المحقق: حافظ ثناء الله الزاهدي/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ –٢٠٠٣م.

[٤٧] أبو الفرج، شمس الدين، عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي/ الشرح الكبير على متن المقنع/ د ت/ الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع/ د ط.

[٤٨] أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني / الإصابة في تمييز الصحابة / المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى مُحَمَّد معوض/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت / الطبعة: الأولى -١٤١٥ هـ.

[٤٩] أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة/ المحقق: مركز خدمة السنة والسيرة ، بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر/ الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)/ الطبعة : الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤م.

[٥٠] أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ د ت/ / الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٨٩م.

[٥١] أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز (التلخيص الحبير) / المحقق: الدكتور مُحَمَّد الثاني بن عمر بن موسى/ الناشر: دار أضواء السلف/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧م.

[٥٢] أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ النكت على كتاب ابن الصلاح/ المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي/ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية -المدينة المنورة -المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.

[٥٣] أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني/ انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري/ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي -صبحي بن جاسم السامرائي/ الناشر: مكتبة الرشد/ الرياض -المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ -١٩٩٣م.

[٥٤] أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي/ مشارق الأنوار على صحاح الآثار/ د ت/ الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث/ د ط.
[٥٥] أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن مُحَمَّد ابن العماد العَكري الحنبلي/ شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ المحقق: محمود الأرناؤوط/ الناشر: دار ابن كثير/ دمشق – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ -١٩٨٦م.
[٥٦] أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر/ تاريخ دمشق/ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي/ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ د ط/ ١٤١٥ هـ -١٩٩٥م.
[٥٧] أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله/ أساس البلاغة/ المحقق: مُحَمَّد باسل عيون السود/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٨م.
[٥٨] أبو المحاسن، جمال الدين، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي/ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي/ المحقق: دكتور مُحَمَّد مُحَمَّد أمين/ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب/د ط.
[٥٩] أبو المظفر، منصور بن مُحَمَّد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي/ قواطع الأدلة في الأصول/ المحقق: مُحَمَّد حسن مُحَمَّد حسن اسماعيل الشافعي/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٩م.
[٦٠] أبو المنذر محمود بن مُحَمَّد بن مصطفى بن عبد اللطيف المناوي/ المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول/ الناشر: المكتبة الشاملة/ مصر/ الطبعة: الثانية، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١م.
[٦١] أبو المنذر محمود بن مُحَمَّد بن مصطفى بن عبد اللطيف المناوي/ الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول/ د ت/ الناشر: المكتبة الشاملة/ مصر/ الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ -٢٠١١م.

[٦٢] أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي/ الإشارة في أصول الفقه/ المحقق: مُحَمَّد حسن مُحَمَّد حسن إسماعيل/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م.

[٦٣] أبو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي/ البيان والتحصيل/ المحقق: د مُحَمَّد حجي وآخرون/ الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.

[٦٤] أبو بكر بن أحمد بن مُحَمَّد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة/ طبقات الشافعية/ المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان/ الناشر: عالم الكتب – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ.

[٦٥] أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م.

[٦٦] أبو بكر مُحَمَّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري/ صحيحُ ابن خُزَيمة/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد مصطفى الأعظمي/ الناشر: المكتب الإسلامي/ الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م.

[٦٧] أبو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي/ الجامع لمسائل المدونة/ المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه/ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ -٢٠١٣م.

[٦٨] أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطوسي/ المستصفى/ المحقق: مُحَمَّد عبد السلام عبد الشافي/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ -١٩٩٣م.

[٦٩] أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطوسي/ المنخول من تعليقات الأصول/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد حسن هيتو/ الناشر: دار الفكر المعاصر-بيروت لبنان/ دار الفكر دمشق – سورية/ الطبعة: الثالثة، ١٤١٩ هـ -١٩٩٨م.

[٧٠] أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي/ المجموع شرح المهذب/ د ت/ الناشر: دار الفكر/ د ط.

[٧١] أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي/ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام/ المحقق: حسين إسماعيل الجمل/ الناشر: مؤسسة الرسالة – لبنان – بيروت/ الطبعة: الاولى، ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

[٧٢] أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني/ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/ المحقق: الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي ويوسف الأخضر القيم/ الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث -دبي/ الإمارات/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢م.

[٧٣] أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ الحنفي/ تقويم الأدلة في أصول الفقه/ المحقق: خليل محيي الدين الميس/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ -٢٠٠١م.

[٧٤] أبو سليمان حمد بن مُحَمَّد الخطابي/ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) / المحقق: د. مُحَمَّد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود/ الناشر: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) / الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ -١٩٨٨م.

[٧٥] أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي/ السنن الكبرى/ المحقق: حسن عبد المنعم شلبي/ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠١م.

[٧٦] أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي/ الضعفاء والمتروكون/ المحقق: محمود إبراهيم زايد/ الناشر: دار الوعي – حلب/ الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ.

[٧٧] أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري/ العين/ المحقق: د مهدي المخزومي/ د إبراهيم السامرائي/ الناشر: دار ومكتبة الهلال/ د ط.

[٧٨] أبو عبد الرحمن مُحَمَّد ناصر الدين، الألباني/ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة/ د ت/ دار الناشر: دار المعارف، الرياض – المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ – ١٩٩٢م/٣/ ٣٠٨.

[٧٩] أبو عبد الرحمن مُحَمَّد ناصر الدين، الألباني/ صحيح الجامع الصغير وزياداته/ د ت/ الناشر: المكتب الإسلامي/ د ط.

[٨٠] أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني/ المسند / المحقق: أحمد مُحَمَّد شاكر/ الناشر: دار الحديث – القاهرة/ الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ -١٩٩٥م.

[٨١] أبو عبد الله الحاكم مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع/ المستدرك على الصحيحين/ المحقق: مصطفى عبد القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤١١هـ – ١٩٩٠م.

[٨٢] أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّمْلالي/ رَفْعُ النِّقَابِ عَن تنقِيح الشّهابِ/ المحقق: د. أَحْمَد بن محمَّد السراح/ د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين/ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع/ الرياض -المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤م.

[٨٣] أبو عبد الله بدر الدين مُحَمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي/ تشنيف المسامع بجمع الجوامع المحقق: د سيد عبد العزيز -د عبد الله ربيع/ الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث -توزيع المكتبة المكية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ -١٩٩٨م.

[٨٤] أبو عبد الله بدر الدين مُحَمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي/ البحر المحيط في أصول الفقه/ د ت/ الناشر: دار الكتبي/ الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ -١٩٩٤م.

[٨٥] أبو عبد الله مُحَمَّد بن الحسن بن فرقد الشيباني/ الحجة على أهل المدينة/ المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري/ الناشر: عالم الكتب – بيروت/ الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣هـ.

[٨٦] أبو عبد الله مُحَمَّد بن علي بن عمر المازري/ إيضاح المحصول من برهان الأصول/ المحقق: د. عمار الطالبي/ الناشر: دار الغرب الإسلامي/ الطبعة: الأولى.

[٨٧] أبو عبد الله مُحَمَّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي/ المحصول/ المحقق: الدكتور طه جابر فياض العلواني/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧م.

[٨٨] أبو عبد الله، شمس الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد المعروف بابن أمير حاج/ التقرير والتحبير/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م.

[٨٩] أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي/ غريب الحديث/ المحقق: د. مُحَمَّد عبد المعيد خان/ الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن/ الطبعة: الأولى، ١٣٨٤ هـ – ١٩٦٤م.

[٩٠] أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي/ رسالة في أصول الفقه/ المحقق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر/ الناشر: المكتبة المكية –مكة المكرمة/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م.

[٩١] أبو عمرو أحمد بن عطية الوكيل/ نثل النبال بمعجم الرجال/ د ت/ الناشر: دار ابن عباس/ مصر/ الطبعة: الأولى/ ١٤٣٣ هـ -٢٠١٢م.

[٩٢] أبو مالك كمال بن السيد سالم/ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة/ د ت/ الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة – مصر/ د ط/ ٢٠٠٣م.

[٩٣] أبو مُحَمَّد الحسين بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوي الشافعي/ شرح السنة/ المحقق: شعيب الأرنؤوط-مُحَمَّد زهير الشاويش/ الناشر: المكتب الإسلامي –دمشق، بيروت/ الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م.

[٩٤] أبو مُحَمَّد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي/ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة/ المحقق: أ. د. حميد بن مُحَمَّد لحمر/ الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت –لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٣م.

[٩٥] أبو مُحَمَّد عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم/ الجرح والتعديل/ د ت/ الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية –بحيدر آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث العربي – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٢٧هـ -. ١٩٥٢م.

[٩٦] أبو مُحَمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي/ المعونة على مذهب عالم المدينة/ المحقق: حميش عبد الحقّ/ الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز –مكة المكرمة/ د ط.

[٩٧] أبو مُحَمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي/ شرح الرسالة/ المحقق: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ – ٢٠٠٧ م.

[٩٨] أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري/ المحلى بالآثار/ د ت/ الناشر: دار الفكر – بيروت/ د ط.

[٩٩] أبو مُحَمَّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى/ البناية شرح الهداية/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت، لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠م.

[١٠٠] أبو مُحَمَّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ د ت/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ د ط.

[١٠١] أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الدمشقي الحنبلي/ المغني/ د ت/ الناشر: مكتبة القاهرة/ د ط.

[١٠٢] أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة المقدسي/ الكافي في فقه الإمام أحمد/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ -١٩٩٤م.

[١٠٣] أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة المقدسي، الشهير بابن قدامة المقدسي/ روضة الناظر وجنة المناظر/ د ت/ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

[١٠٤] أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب/ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل/ المحقق: الدكتور نذير حمادو/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ.

[١٠٥] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي/ السنن الكبرى / المحقق: مُحَمَّد عبد القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنات/ الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م.

[١٠٦] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني/ أبو بكر البيهقي/ معرفة السنن والآثار/ المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي -باكستان)/ دار قتيبة (دمشق -بيروت)/ دار الوعي (حلب -دمشق)/ دار الوفاء (المنصورة -القاهرة) / الطبعة: الأولى/ ١٤١٢هـ -١٩٩١م.

[١٠٧] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني/ أبو بكر البيهقي/ السنن الصغير / المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية/ كراتشي . باكستان/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٠هـ -١٩٨٩م.

[١٠٨] أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي/ الفصول في الأصول/ د ت/ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية/ الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ -١٩٩٤م.

[١٠٩] أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي/ شرح مختصر الطحاوي/ المحقق: د. عصمت الله عنايت الله مُحَمَّد - أ. د. سائد بكداش - د مُحَمَّد عبيد الله خان - د زينب مُحَمَّد حسن فلاتة/ الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج/ الطبعة: الأولى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.

[١١٠] أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي/ فتح الباري شرح صحيح البخاري/ د ت/ الناشر: دار المعرفة -بيروت/ د ط/ ١٣٧٩هـ.

[١١١] أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري/ التجريد/ المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية: أ. د مُحَمَّد أحمد سراج، أ. د علي جمعة مُحَمَّد/ الناشر: دار السلام – القاهرة/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ -٢٠٠٦م.

[١١٢] أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري/ مختصر القدوري في الفقه الحنفي/ المحقق: كامل مُحَمَّد مُحَمَّد عويضة/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

[١١٣] أحمد بن مُحَمَّد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ د ت/ الناشر: المكتبة العلمية – بيروت/ د ط.

[١١٤] إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري/ مسائل الإمام أحمد بن حنبل/ المحقق: زهير الشاويش/ د ن/ د ط.

[١١٥] إسماعيل بن مُحَمَّد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء/ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ المحقق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي/ الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م.

[١١٦] إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني/ السنن المأثورة للشافعي/ المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ.

[١١٧] امْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي/ ديوان امرِئ القيس/ اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤م.

[١١٨] تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي السبكي/ جمع الجوامع في أصول الفقه/ تعليق: عبد المنعم خليل إبراهيم/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت -لبنان/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.

[١١٩] تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي/ طبقات الشافعية الكبرى/ المحقق: د. محمود مُحَمَّد الطناحي د. عبد الفتاح مُحَمَّد الحلو/ الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة: الثانية، ١٤١٣هـ.

[١٢٠] تقي الدين أبو البقاء مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي/ شرح الكوكب المنير/ المحقق: مُحَمَّد الزحيلي ونزيه حماد/ الناشر: مكتبة العبيكان/ الطبعة: الثانية، ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

[١٢١] تقي الدين أبو البقاء مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي/ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير/ المحقق: مُحَمَّد الزحيلي ونزيه حماد/ الناشر: مكتبة العبيكان/ الطبعة: الثانية، ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

[١٢٢] تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب/ الإبهاج في شرح المنهاج/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت/ د ط/ ١٤١٦هـ -١٩٩٥م.

[١٢٣] تقي الدين أبو الفتح مُحَمَّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري/ المعروف بابن دقيق العيد/ الإلمام بأحاديث الأحكام/ المحقق: مُحَمَّد خلوف العبد الله/ الناشر: دار النوادر- سوريا/ الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ -٢٠١٣ م.

[١٢٤] توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري/ جمعه ورتبه وقدّم له حافظ ثناء الله الزاهدي/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٩هـ.

١٢٥. جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي/ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ المحقق: عبد الصمد شرف الدين/ الناشر: المكتب الإسلامي، والدار القيّمة/ الطبعة: الثانية: ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.

١٢٦. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مُحَمَّد الجوزي/ التحقيق في أحاديث الخلاف/ المحقق: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ.

١٢٧. جمال الدين أبو مُحَمَّد عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي/ نصب الراية لأحاديث الهداية/ المحقق: مُحَمَّد عوامة/ الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت –لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية – جدة – السعودية/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م.

١٢٨. جمال الدين أبو مُحَمَّد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي/ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب/ المحقق: د. مُحَمَّد فضل عبد العزيز المراد/ الناشر: دار القلم –الدار الشامية –سوريا / دمشق –لبنان / بيروت/ الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م.

١٢٩. حسن بن صديق حسن خان/ الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام/ المحقق: أحمد بن عبد العزيز آل عبد المحسن/ الناشر: دار الصميعي – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ.

١٣٠. الحسن بن مُحَمَّد بن الحسن الصغاني/ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية/ المحققون: منهم عبد العليم الطحاوي/ الناشر: مطبعة دار الكتب/ القاهرة/ د ط.

١٣١. حسن بن مُحَمَّد بن محمود العطار الشافعي/ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية/ د ط.

١٣٢. الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السِّغْنَاقي/ الكافي شرح البزودي/ المحقق: فخر الدين سيد مُحَمَّد قانت/ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ -٢٠٠١م.

١٣٣. الحسين بن مُحَمَّد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمِغرِبي/ البدرُ التمام شرح بلوغ المرام/ المحقق: علي بن عبد الله الزبن/ الناشر: دار هجر/ الطبعة: الأولى.

١٣٤. حمد بن حمدي الصاعدي/ المطلق والمقيد/ د ت/ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م.

١٣٥. خير الدين بن محمود بن مُحَمَّد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي/ الأعلام/ د ت/ الناشر: دار العلم للملايين/ الطبعة: الخامسة عشر-٢٠٠٢م.

١٣٦. د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان/ تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام/ المحقق: عبد السلام بن عبد الله السليمان/ د ن/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ — ٢٠٠٦م.

١٣٧. الدكتور مُحَمَّد مصطفى الزحيلي/ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي/ د ت/ الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق — سوريا/ الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ -٢٠٠٦م.

١٣٨. الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل/ بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) / المحقق: طارق فتحي السيد/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ٢٠٠٩م.

١٣٩. زكريا بن مُحَمَّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي/ غاية الوصول في شرح لب الأصول/ د ت/ الناشر: دار الكتب العربية الكبرى/ مصر/ د ط.

١٤٠. زين الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي/ مختار الصحاح/ المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد/ الناشر: المكتبة العصرية -الدار النموذجية/ بيروت — صيدا/ الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م.

١٤١. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي/ ذيل طبقات الحنابلة/ المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين/ الناشر: مكتبة العبيكان — الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٥م.

١٤٢. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني/ المعجم الأوسط/ المحقق: طارق بن عوض الله بن مُحَمَّد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني/ الناشر: دار الحرمين —القاهرة/ د ط.

١٤٣. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني/ المعجم الكبير/ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي/ الناشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة/ الطبعة: الثانية.

١٤٤. سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين/ شرح مختصر الروضة/ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ -١٩٨٧م.

١٤٥. الشافعي أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي/ المسند/ المحقق: ماهر ياسين فحل/ الناشر: شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤م.

١٤٦. شمس الدين أبو الخير مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن عثمان بن مُحَمَّد السخاوي/ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ د ت/ الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت/ د ط.

١٤٧. شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي/ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام/ المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف/ الناشر: دار الغرب الإسلامي/ الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣م.

١٤٨. شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي/ سير أعلام النبلاء/ المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ -١٩٨٥م.

١٤٩. شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي/ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل/ د ت/ الناشر: دار الفكر/ الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ -١٩٩٢م.

١٥٠. شمس الدين مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق/ المحقق: سامي بن مُحَمَّد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني/ الناشر: أضواء السلف –الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧ م.

١٥١. شمس الدين مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد السخاوي/ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/ المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد/ الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٩ هـ -١٩٩٩م.

١٥٢. شمس الدين مُحَمَّد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي/ شرح الزركشي/ د ت/ الناشر: دار العبيكان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ -١٩٩٣ م.

١٥٣. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي/ معجم البلدان/ د ت/ الناشر: دار صادر/ بيروت/ الطبعة: الثانية/ ١٩٩٥م.

١٥٤. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي/ العقد المنظوم في الخصوص والعموم/ المحقق: د. أحمد الختم عبد الله/ الناشر: دار الكتبي –مصر/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩م.

١٥٥. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي/ نفائس الأصول في شرح المحصول/ المحقق: عادل أحمد عبد الموجود/ وعلي مُحَمَّد معوض/ الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز/ الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ -١٩٩٥م.

١٥٦. شهاب الدين أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي بن أحمد ابن حجر العسقلاني/ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس/ المحقق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٣ هـ -١٤١٥هـ.

١٥٧. صفي الدين مُحَمَّد بن عبد الرحيم بن مُحَمَّد الأرموي الهندي الشافعي/ الفائق في أصول الفقه/ المحقق: محمود نصار/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥م.

١٥٨. صفي الرحمن المباركفوري/ إتحاف الكرام تعليق بلوغ المرام/ د ت/ الناشر: دار السلام – الرياض/ الطبعة: السادسة، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.

١٥٩. عادل نويهض/ معجم المفسرين/ د ت/ الناشر: مؤسسة نويهض/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الثالثة/ ١٤٠٩ هـ -١٩٨٨م.

١٦٠. عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط/ الأحكام الشرعية الصغرى/ المحقق: أم مُحَمَّد بنت أحمد

الهليس/ الناشر: مكتبة ابن تيمية/ القاهرة –جمهورية مصر العربية/ مكتبة العلم/ جدة – المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ –١٩٩٣م.

١٦١. عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط/ الأحكام الوسطى/ المحقق: حمدي السلفي، صبحي السامرائي/ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية/ د ط/ ١٤١٦ هـ – ١٩٩٥ م.

١٦٢. عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو مُحَمَّد بهاء الدين المقدسي/ العدة شرح العمدة/ د ت/ الناشر: دار الحديث، القاهرة/ د ط/ ١٤٢٤هـ –٢٠٠٣م.

١٦٣. عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي/ نظم العقيان في أعيان الأعيان/ المحقق: فيليب حتى/ الناشر: المكتبة العلمية – بيروت/ د ط.

١٦٤. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي/ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ المحقق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم/ الناشر: المكتبة العصرية –لبنان/ صيدا/ د ط.

١٦٥. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي/ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ المحقق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم/ الناشر: دار إحياء الكتب العربية – مصر/ الطبعة: الأولى ١٣٨٧ هـ–١٩٦٧م.

١٦٦. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي/ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي/ المحقق: الشيخ زكريا عميرات / الناشر: دار الكتب العلمية/ د ط.

١٦٧. عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو مُحَمَّد، جمال الدين/ نهاية السول شرح منهاج الوصول/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت–لبنان/ الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ–١٩٩٩م.

١٦٨. عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو مُحَمَّد، جمال الدين/ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/ المحقق: د. مُحَمَّد حسن هيتو/ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٠هـ.

١٦٩. عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم/ الدليل إلى المتون العلمية/ د ت/ الناشر: دار الصميعي/ الطبعة: الأولى/ ١٤٢٠هـ–٢٠٠٠م.

[١٧٠] عبد العزيز بن أحمد بن مُحَمَّد، علاء الدين البخاري الحنفي/ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ د ت/ الناشر: دار الكتاب الإسلامي/ د ط.

[١٧١] عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن مُحَمَّد بدران/ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل/ المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي/ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ.

[١٧٢] عبد الكريم بن علي بن مُحَمَّد النملة/ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها/ د ت/ الناشر: مكتبة الرشد -الرياض -المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م.

[١٧٣] عبد الكريم بن علي بن مُحَمَّد النملة/ المهذب في علم أصول الفقه/ د ت/ الناشر: مكتبة الرشد – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ -١٩٩٩م.

[١٧٤] عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي/ نشر البنود على مراقي السعود/ د ت/ الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب/ د ط.

[١٧٥] عبد الله بن صالح الفوزان / منحة العلام في شرح بلوغ المرام / د ت / الناشر: دار ابن الجوزي/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ.

[١٧٦] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين/ البرهان في أصول الفقه/ المحقق: صلاح بن مُحَمَّد بن عويضة/ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م.

[١٧٧] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين/ التلخيص في أصول الفقه/ المحقق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري/ الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت/ دط.

[١٧٨] عبد المؤمن بن عبد الحق/ ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي/ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع/ د ت/ الناشر: دار الجيل/ بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ.

[١٧٩] عبد الوهاب خلاف/ علم أصول الفقه/ د ت/ الناشر: مكتبة الدعوة -شباب الأزهر/ الطبعة: الثامنة.

[١٨٠] عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح/ أدب المفتي والمستفتي/ المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر/ الناشر: مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة/ الطبعة: الثانية -١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

[١٨١] علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي/ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه/ المحققون: د. عبد الرحمن الجبرين/ د. عوض القرني/ د. أحمد السراح/ الناشر: مكتبة الرشد -السعودية / الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

[١٨٢] علاء الدين شمس النظر أبو بكر مُحَمَّد بن أحمد السمرقندي/ ميزان الأصول في نتائج العقول/ المحقق: الدكتور مُحَمَّد زكي عبد البر/ الناشر: مطابع الدوحة الحديثة - قطر/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ -١٩٨٤م.

[١٨٣] علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ "كراع النمل"/ المنتخب من غريب كلام العرب/ المحقق: د مُحَمَّد بن أحمد العمري/ الناشر: جامعة أم القرى (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) / الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ -١٩٨٩م.

[١٨٤] علي بن مُحَمَّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان/ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام/ المحقق: د. الحسين آيت سعيد/ الناشر: دار طيبة – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ -١٩٩٧م/ ٣/ ٥٥١، البدر المنير/ ٩/ ٦٩٥.

[١٨٥] عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ/ البيان والتبيين/ د ت/ الناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروت/ د ط/ عام النشر: ١٤٢٣ هـ.

[١٨٦] عياض بن نامي بن عوض السلمي/ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله/ د ت/ الناشر: دار التدمرية/ الرياض -المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م.

[١٨٧] القاضي أبو مُحَمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي/ الإشراف على نكت مسائل الخلاف/ المحقق: الحبيب بن طاهر/ الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م.

[١٨٨] القاضي أبو يعلى، مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف ابن الفراء/ العدة في أصول الفقه/ المحقق: د أحمد بن علي بن سير المباركي/ د ن/ الطبعة: الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م.

[١٨٩] القاضي مُحَمَّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي/ المحصول في أصول الفقه/ المحقق: حسين علي اليدري -سعيد فودة/ الناشر: دار البيارق – عمان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م.

[١٩٠] كمال الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن/ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول/ المحقق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي/ الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر – القاهرة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢ م.

[١٩١] مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير/ النهاية في غريب الحديث والأثر/ المحقق: طاهر أحمد الزاوى -محمود مُحَمَّد الطناحي/ الناشر: المكتبة العلمية -بيروت/ د ط/ ١٣٩٩هـ -١٩٧٩م.

[١٩٢] مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير/ جامع الأصول/ المحقق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون/ الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان/ الطبعة: الأولى.

[١٩٣] محب الله بن عبد الشكور البهاري/ مسلم الثبوت/ د ت/ الناشر: المطبعة الحسينية المصرية/ د ط.

[١٩٤] محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي/ التمهيد في أصول الفقه/ المحقق: مفيد مُحَمَّد أبو عمشة، ومُحَمَّد بن علي بن إبراهيم/ الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي -جامعة أم القرى/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ -١٩٨٥م.

[١٩٥] محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني/ الهداية على مذهب الإمام أحمد/ المحقق: عبد اللطيف هميم -ماهر ياسين الفحل/ الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤م.

[١٩٦] مُحَمَّد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير الحنفي/ تيسير التحرير/ د ت/ الناشر: مصطفى البابي الْحَلَبِي –مصر/ د ط/ ١٣٥١ هـ -١٩٣٢م.

[١٩٧] مُحَمَّد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المَنَاوِي ثم القاهري، الشافعيّ، صدر الدين، أبو المعالي/ كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح/ المحقق: د. مُحَمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إِبْرَاهِيم/ الناشر: الدار العربية للموسوعات/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤م.

[١٩٨] مُحَمَّد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي/ تحفة الفقهاء/ د ت/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ -١٩٩٤م.

[١٩٩] مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي/ أصول السرخسي/ د ت/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/ د ط.

[٢٠٠] مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي/ المبسوط/ د ت/ الناشر: دار المعرفة – بيروت/ د ط/ ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م.

[٢٠١] مُحَمَّد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور/ تهذيب اللغة/ المحقق: مُحَمَّد عوض مرعب/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.

[٢٠٢] مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي/ الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري) / المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر/ الناشر: دار طوق النجاة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

[٢٠٣] مُحَمَّد بن إسماعيل بن صلاح بن مُحَمَّد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف بالأمير / سبل السلام / د ت / الناشر: دار الحديث / د ط.

[٢٠٤] مُحَمَّد بن الطيب بن مُحَمَّد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي/ التقريب والإرشاد/ المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ -١٩٩٨م.

[٢٠٥] مُحَمَّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري/ جامع البيان في تأويل القرآن/ المحقق: أحمد مُحَمَّد شاكر/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠م.

[٢٠٦] مُحَمَّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي/ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان/ المحقق: شعيب الأرنؤوط/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.

[٢٠٧] محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني/ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة/ د ت/ الناشر: دار ابن الجوزي/ الطبعة: الخامسة، ١٤٢٧هـ.

[٢٠٨] مُحَمَّد بن حمزة بن مُحَمَّد، شمس الدين الفناري الرومي/ فصول البدائع في أصول الشرائع/ المحقق: مُحَمَّد حسين مُحَمَّد حسن إسماعيل/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت – لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ -٢٠٠٦م.

[٢٠٩] مُحَمَّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر/ فوات الوفيات/ المحقق: إحسان عباس/ الناشر: دار صادر – بيروت/ الطبعة: الأولى.

[٢١٠] مُحَمَّد بن صالح العثيمين / فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام / المحقق: صبحي بن مُحَمَّد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي / الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع / الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ -٢٠٠٦م.

[٢١١] مُحَمَّد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي/ مشكاة المصابيح/ المحقق: مُحَمَّد ناصر الدين الألباني/ الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت/ الطبعة: الثالثة/ ١٩٨٥م.

[٢١٢] مُحَمَّد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان/ تقويم النظر/ المحقق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم/ الناشر: مكتبة الرشد -السعودية – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ -٢٠٠١م.

[٢١٣] مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني/ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية/ الناشر: دار الكتاب العربي/ الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ -١٩٩٩م.

[٢١٤] مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني/ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع/ د ت/ الناشر: دار المعرفة - بيروت / د ط.

٢١٥. مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني/ نيل الأوطار/ المحقق: عصام الدين الصبابطي/ الناشر: دار الحديث/ مصر/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ -١٩٩٣م.

٢١٦. مُحَمَّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك/ الترمذي/ أبو عيسى/ سنن الترمذي/ المحقق: بشار عواد معروف/ الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت/ د ط/ ١٩٩٨م.

٢١٧. مُحَمَّد بن فرامرز بن علي الشهير بملا -أو منلا أو المولى –خسرو/ درر الحكام شرح غرر الأحكام / د ت/ الناشر: دار إحياء الكتب العربية/ د ط.

٢١٨. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي/ تاج العروس من جواهر القاموس/ المحقق: مجموعة من المحققين/ الناشر: دار الهداية/ د ط.

٢١٩. مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أبو الفضل تقي الدين الأصفوني / لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ / د ت / الناشر: دار الكتب العلمية / الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ -١٩٩٨م.

٢٢٠. مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الرومي البابرتي/ العناية شرح الهداية/ د ت/ الناشر: دار الفكر/ د ط.

٢٢١. مُحَمَّد بن مُحَمَّد حسن شُرَّاب، شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية، د ت، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ- ٢٠٠٧ م.

٢٢٢. مُحَمَّد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي/ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب/ المحققون: ضيف الله بن صالح بن عون العمري، وترحيب بن ربيعان الدوسري/ الناشر: مكتبة الرشد ناشرون/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥م.

٢٢٣. مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي/ أصول الفقه/ المحقق: الدكتور فهد بن مُحَمَّد السَّدَحَان/ الناشر: مكتبة العبيكان/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ -١٩٩٩م.

٢٢٤. مُحَمَّد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور/ لسان العرب/ د ت/ الناشر: دار صادر – بيروت/ الطبعة: الثالثة، ١٤١٤هـ.

٢٢٥. مُحَمَّد مُحَمَّد سالم محيسن/ معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ/ د ت/ الناشر: دار الجيل – بيروت/ الطبعة: الأولى/ ١٤١٢ هـ -١٩٩٢م.

٢٢٦. مُحَمَّد ناصر الدين الألباني/ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل/ إشراف: زهير الشاويش/ الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت/ الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ – ١٩٨٥م.

٢٢٧. محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم شمس الدين الأصفهاني/ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ المحقق: مُحَمَّد مظهر بقا/ الناشر: دار المدني/ السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م.

٢٢٨. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري/ المسند الصحيح المختصر (صحيح مسلم) / المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي/ الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/ د ط.

٢٢٩. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـ "حاجي خليفة"/ سلم الوصول إلى طبقات الفحول/ المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط/ الناشر: مكتبة إرسيكا/ إستانبول – تركيا/ د ط/ ٢٠١٠م.

٢٣٠. مظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي/ بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) / المحقق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي/ الناشر: رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى) بإشراف د مُحَمَّد عبد الدايم علي/ د ط/ ١٤٠٥هـ -١٩٨٥م.

٢٣١. مؤسسة اليمامة الصحفية/ من إعلام عنيزة/ جريدة الرياض، الإثنين ٥ جماي الآخرة ١٤٢٦هـ-١١ يوليو ٢٠٠٥م – العدد ١٣٥٣١.

٢٣٢. ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي/ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/ المحقق: مُحَمَّد تامر حجازي/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤م.

٢٣٣. يحيى بن معين/ التاريخ/ المحقق: أحمد مُحَمَّد نور سيف/ الناشر: مركز البحث العلمي والإحياء التراثي الإسلامي – جامعة الملك عبد العزيز – =السعودية/ الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.

فهرس الموضوعات.

الاستهلال..... ب
الإهداء. ..... ج
الشكر والتقدير. ..... د
مستخلص البحث:..... هـ
.Abstract ..... و
الفصل الأول: أساسيات البحث، وفيه مقدمة ثلاثة مباحث. ١
المقدمة:..... ١
المبحث الأول: مشكلة البحث، وأسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته. ٢
المطلب الأول: مشكلة البحث..... ٢
المطلب الثاني: أسباب اختيار الموضوع. ٢
المطلب الثالث: أهداف البحث..... ٣
المطلب الرابع: أهمية البحث. ٣
المبحث الثاني: منهج البحث، وأسئلته، وفروضه..... ٤
المطلب الأول: منهج البحث. ٤
المطلب الثاني: أسئلة البحث..... ٥
المطلب الثالث: فروض البحث..... ٥
المبحث الثالث: حدود البحث، والدراسات السابقة..... ٦
المطلب الأول: حدود البحث..... ٦
المطلب الثاني: الدراسات السابقة. ٦
هيكل البحث: ١٠
الفصل الثاني: ترجمة المؤلف والتعريف بكتاب بلوغ المرام..... ١٥
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته..... ١٥
المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته..... ١٥

المطلب الثاني: نسبه ومولده. ١٦
المطلب الثالث: نشأته. ١٦
المبحث الثاني: طلبه للعلم ورحلاته، واعتناؤه بأصول الفقه. ١٧
المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته. ١٧
المطلب الثاني: اعتناؤه بأصول الفقه. ١٨
المبحث الثالث: صفاته، ومكانته بين أهل العلم، والوظائف التي شغلها. ٢٠
المطلب الأول: صفاته وزهده. ٢٠
المطلب الثاني: مكانته بين أهل العلم. ٢١
المطلب الثالث: الوظائف التي شغلها. ٢٢
المبحث الرابع: أشهر شيوخه وتلاميذه. ٢٣
المطلب الأول: أشهر شيوخه. ٢٣
المطلب الثاني: أشهر تلاميذه. ٢٤
المبحث الخامس: مصنفاته، مرضه ووفاته، ومراثي أدباء عصره. ٢٥
المطلب الأول: مصنفاته. ٢٥
المطلب الثاني: مرضه ووفاته. ٢٦
المطلب الثالث: مراثي أدباء عصره. ٢٧
المبحث السادس: التعريف بكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ٢٨
المطلب الأول: تسمية ابن حجر للكتاب. ٢٨
المطلب الثاني: محتويات الكتاب ومنهج التأليف فيه. ٢٨
المطلب الثالث: اصطلاحات ابن حجر في بلوغ المرام. ٢٩
المطلب الرابع: مراعاة ابن حجر الذوق الأصولي من خلال كتابه بلوغ المرام. ٣٠
المطلب الخامس: مميزات كتاب بلوغ المرام. ٣٣
المطلب السادس: ثناء العلماء على كتاب بلوغ المرام. ٣٤
المطلب السابع: شروح كتاب بلوغ المرام. ٣٥
المطلب الثامن: مختصرات وكتب تتعلق ببلوغ المرام. ٣٦

الفصل الثالث: حقيقة المطلق والمقيد عند الأصوليين..... ٣٨
المبحث الأول: مفهوم المطلق، وحكمه..... ٣٨
المطلب الأول: المطلق لغة واصطلاحا..... ٣٨
واصطلاحا: ٣٩
المطلب الثاني: أنواع المطلق عند الأصوليين. ٤٤
المطلب الثالث: حكم المطلق قبل ورود المقيد. ٤٤
المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في بيان حكم المطلق من خلال كتاب بلوغ المرام..... ٤٦
المبحث الثاني: ضابط الإطلاق والتقييد، والفرق بين المطلق والعام والنكرة. ٤٨
المطلب الأول: ضابط الإطلاق والتقييد. ٤٨
المطلب الثاني: الفرق بين المطلق والعام. ٤٨
المطلب الثالث: الفرق بين المطلق والنكرة..... ٥١
المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في الفرق بين المطلق والعام والنكرة في ضوء بلوغ المرام. ٥٢
المبحث الثالث: مفهوم المقيد، وحكمه..... ٥٤
المطلب الأول: المقيد لغة واصطلاحا..... ٥٤
واصطلاحا. ٥٦
المطلب الثاني: أنواع التقييد ومراتبه. ٥٧
المطلب الثالث: حكم المقيد الذي لم يسبق عليه إطلاق..... ٥٨
المطلب الرابع: نماذج تطبيقية في حكم المقيد من خلال بلوغ المرام. ٥٩
المبحث الرابع: الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخ..... ٦٠
المطلب الأول: الفرق بين التقييد والتخصيص. ٦٠
المطلب الثاني: الفرق بين التقييد والنسخ. ٦١
المطلب الثالث: نماذج تطبيقيه في الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخ من بلوغ المرام.. ٦٣
الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيد. ٦٧
المبحث الأول: في معنى حمل المطلق على المقيد. ٦٧
المطلب الأول: اختلاف الأصوليين في معنى حمل المطلق على المقيد..... ٦٧

المطلب الثاني: أدلة المذاهب في معنى حمل المطلق على المقيد..... ٦٩
المطلب الثالث: سبب الاختلاف في معنى حمل المطلق على المقيد..... ٧٢
المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية في معنى حمل المطلق على المقيد من خلال بلوغ المرام..... ٧٤
المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد..... ٧٧
المطلب الأول: شروط حمل المطلق على المقيد عند الجمهور..... ٧٧
المطلب الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد عند بعض الحنفية..... ٨٠
المطلب الثالث: نماذج تطبيقية في التفرقة بين المذهبين من كتاب بلوغ المرام. ٨١
المبحث الثالث: أحوال حمل المطلق والمقيد. ٨٤
تمهيد: ٨٤
المطلب الأول: الأحوال المتفق عليها..... ٨٥
الحالة الأولى: اتحاد الحكم والسبب. ٨٥
الحالة الثانية: اختلاف الحكم والسبب. ٨٥
الحالة الثالثة: اختلاف الحكم واتحاد السبب. ٨٦
المطلب الثاني: الأحوال المختلف فيها..... ٨٨
الحالة الأولى: اتحاد الحكم واختلاف السبب: ٨٨
الحالة الثانية: تقييد المطلق بقيدين متضادين. ٩٣
الحالة الثالثة: اتحاد الحكم والسبب والإطلاق داخل على السبب. ٩٥
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية في الصور المتفق عليها والمختلف فيها في ضوء بلوغ المرام. ٩٦
أمثلة في الأحوال المتفق عليها: ٩٦
الحالة الأولى: اتحاد الحكم والسبب. ٩٦
الحالة الثانية: اختلاف الحكم والسبب. ١٠٣
الحالة الثالثة: اختلاف الحكم واتحاد السبب. ١٠٤
أمثلة في الأحوال المختلف فيها:.....١٠٤
الحالة الأولى: اتحاد الحكم واختلاف السبب ١٠٤
الحالة الثانية: تقييد المطلق بقيدين متضادين. ١٠٥

الحالة الثالثة: اتحاد الحكم والسبب والإطلاق داخل على السبب. ١٠٦
الخاتمة:.....١٠٨
أهم النتائج: ١٠٨
التوصيات: ١٠٩
الفهارس: ١١٠
فهرس الآيات مرتبة حسب السور.....١١٠
فهرس الأحاديث النبوية.....١١١
فهرس الأعلام المترجم لهم.....١١٣
فهرس المصطلحات الغريبة:.....١١٤
فهرس المصادر والمراجع.....١١٥
فهرس الموضوعات.....١٤٢